ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരപരിധി

സിവിൽ അപ്പീൽ നം. 8129/2022

മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ... അപ്പീൽവാദി

വേർസസ്

ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുതൽപേർ ... എതിർകക്ഷികൾ

കൂടെ

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 8130 /2022

ഒപ്പം

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 8131 /2022

വിധിന്യായം

ഡോ. ധനഞ്ജയ വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ഈ വിധിന്യായത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

A. വസ്തുതകൾ..
B. സമർപ്പണങ്ങൾ..
C. തർക്കവിഷയങ്ങൾ ....
D. അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിന്റെ ആവശ്യകത ....
E. നടപടിക്രമ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം...
E. 1 സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ: ഉദ്ദേശ്യവും ഉള്ളടക്കവും...
E. 2 സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഭരണഘടനാവൽക്കരണ തത്വങ്ങൾ: മനേക ഗാന്ധിയുടെ കേസിന്റെ സ്വാധീനം ....
E. 3 നടപടിക്രമത്തിന്റെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം: ആനുപാതികത എന്ന ന്യായബോധം...
F. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം..................

G. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം ന്യായമാണോ?...

G. 1 സ്ഭാവികനീതിയുംദേശസുരക്ഷയുംജിയിലെയും എക്സ് ആർമിമെൻ -ലെയും തീരുമാനങ്ങൾ...

G.2 ആനുപാതിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ പ്രയോഗം...

G. 2 (a) നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യ ഘട്ടം...

(I) രഹസ്യസ്വഭാവവും ഐ ബി റിപ്പോർട്ടുകളും...

(II) ദേശ സുരക്ഷ...

(III) സീൽ ചെയ്ത കവർ തുറക്കുന്നത് ....

G.2 (b) അനുയോജ്യത...

G. 3 (c) കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗങ്ങൾ...

(I) ടോട്ടൻ അവകാശവാദം: തർക്കവിഷയത്തിന്റെ നീതിയുക്തതയില്ലായ്മ...........

(II) ക്ലോസ്ഡ് രേഖകൾ നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരും................................

(III) പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണം...

H. പൊതുതാൽപ്പര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമശാസ്ത്രം...................

H.1 ഇന്ത്യ...

H. 2 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം...

H. 3 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്...

H. 4 കാനഡ...

I. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം...

J. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സീൽ ചെയ്ത കവർ: കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ...

K. അടിസ്ഥാന വെല്ലുവിളി: അനുമതി പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച എംഐബിയുടെ നടപടിയുടെ സാധുത ....

L. നിഗമനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ....

1 കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം[1] "മീഡിയ വൺ" എന്ന വാർത്ത, കറന്റ് അഫയേർസ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ അപ്‌ലിങ്ക ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും

---

1 "എം ഐ ബി "

മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്[2] നൽകിയ അനുമതി റദ്ദാക്കി. ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയുടെ നടപടി ചോദ്യംചെയ്തു കൊണ്ട് എം.ബി.എൽ, വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ, പ്ലാനറ്റ്കാസ്റ്റ് മീഡിയ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ എഡിറ്റർ, സീനിയർ വെബ് ഡിസൈനർ, സീനിയർ ക്യാമറാമാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ അപ്പീൽവാദികൾ ഭരണഘടനയുടെ 226-ാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2022 ഫെബ്രുവരി 8-ലെ വിധിയിലൂടെ സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഹർജികൾ തള്ളി. റിട്ട് അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് 2022 മാർച്ച് 2-ലെ വിധിയിലൂടെ തള്ളി. രണ്ടാമത്തെ എതിർകക്ഷിയായ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം[3] മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളെയാണ് ഹൈക്കോടതി ആശ്രയിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയുടെ കൃത്യത ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഭരണഘടനയുടെ 136-ാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരം അപ്പീൽവാദികൾ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

A. വസ്തുതകൾ

2 'മീഡിയ വൺ' എന്ന പേരിൽ ഒരു വാർത്താ, കറന്റ് അഫയേർസ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അനുമതിക്കായി 2010 മെയ് 19 ന് എംബിഎൽ അപേക്ഷിച്ചു. 2011 ഫെബ്രുവരി 7 ന് ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നൽകി. 2011 സെപ്റ്റംബർ 30 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, 'ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ അപ്‌ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള നയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ'[4] പ്രകാരം 'മീഡിയ വൺ' പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അപ്‌ലിങ്കു ചെയ്യുന്നതിനു എംഐബി എംബിഎല്ലിന് അനുമതി നൽകി. മറ്റു പലതിന്റേയും കൂട്ടത്തിൽ കത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നതിനനുസൃതമായാണ് അനുമതി നൽകിയത്. അപ്‌ലിങ്കിംഗ് അനുമതിയുടെ അനുബന്ധം ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു:

> "(I) ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

---

2 **"എം ബി എൽ "**

3 "എം എച്ച് എ"

4 "അപ്‌ലിങ്കു ചെയ്യുന്നനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ"

(II) ദേശ സുരക്ഷയും പൊതുസമാധാനവും കണക്കിലെടുത്ത് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

(III) വിദേശ സർക്കാരുകളുമായുള്ള സൗഹൃദബന്ധം, പൊതുസമാധാനം, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം മുതലായവയ്ക്ക് ഹാനികരമെന്ന് കരുതുന്ന പരിപാടികൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിക്കാൻ ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

(IV) ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിക്കോ അതിന്റെ പ്രതിനിധിക്കോ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും റെക്കോർഡുകളുടെയും / സിസ്റ്റത്തിന്റെയും പ്രാപ്യത സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകണം;

(V) ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കണം;

(VI) പൊതു അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ പൊതു സുരക്ഷ / സമാധാനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്തിലോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റി നിയമപരമായി പ്രാപ്തരായിരിക്കും;

(VII) നിയമനിർമ്മാണത്തിലും ലൈസൻസിംഗ് കരാറുകളിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധനടപടികൾക്കായി ഉടനടി ഇടപെടൽ സുഗമമാക്കുന്നതിന് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കണം.

(IX) ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷകൻ ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കും.

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

അതേ ദിവസം തന്നെ, 'ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ ഡൗൺലിങ്കിംഗിനുള്ള നയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ'[5] വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മീഡിയ വൺ ചാനൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി എംഐബി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച അനുബന്ധത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നതിന് പുറമേ, കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് (റെഗുലേഷൻ) ആക്ട് 1995 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കോഡും അതിന്

5 "**ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ**"

കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ചട്ടങ്ങളും ചാനൽ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു .

3 'മീഡിയ വൺ ലൈഫ്' എന്ന 'നോൺ ന്യൂസ് (വാർത്താധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത) ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെയും', 'മീഡിയ വൺ ഗ്ലോബൽ' എന്ന വാർത്താ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെയും അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനും എംബിഎൽ 2012 ൽ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 'മീഡിയ വൺ ഗ്ലോബലി'നുള്ള അപേക്ഷ എംബിഎൽ പിൻവലിച്ചു. 2015 ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് എംഐബി 'മീഡിയ വൺ ലൈഫ്' അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അനുമതി നൽകി.

4 എംഎച്ച്എയുടെ സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ 2016 ഫെബ്രുവരി 12 ന്, മീഡിയ വൺ, മീഡിയ വൺ ലൈഫ് എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയ അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനുമുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് എംഐബി എംബിഎല്ലിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

30.09.2011 ന് മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിന് "മീഡിയ വൺ" എന്ന ഒരു വാർത്താ, കറന്റ് അഫയേർസ് ചാനലും 26.08.2015 ന് "മീഡിയ വൺ ലൈഫ്" എന്ന ഒരു നോൺ-ന്യൂസ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേർസ് ചാനലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അപ്‌ലിങ്കു ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി.

അതേസമയം, ഈ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന അനുമതികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ടിവി ചാനലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് കമ്പനിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണെന്ന് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഉപവാക്യം 9.2 അനുശാസിക്കുന്നു.

ദേശ സുരക്ഷയുടെയും പൊതു സമാധാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് / അനുമതി റദ്ദാക്കാമെന്ന് അനുമതി കത്തിനൊപ്പം ചേർത്ത അനുബന്ധത്തിലെ സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് പിൻവലിച്ചതിനാൽ, ടിവി ചാനലുകൾ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് എന്നിവയുടെ അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന മുൻഉപാധി കമ്പനി നിറവേറ്റില്ല. മന്ത്രാലയം നൽകിയ അനുമതി കത്തുകൾ വഴി അറിയിച്ച സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളും കമ്പനി ലംഘിക്കുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞവ പാലിക്കാത്തതിനാൽ, അനുമതികൾ പിൻവലിക്കാൻ / റദ്ദാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

അതിനാൽ, ഈ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്

നിഷേധിച്ചതിനാൽ അവരുടെ അനുമതി എന്തുകൊണ്ട് റദ്ദാക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുതു് എന്ന് കാരണം കാണിക്കാൻ മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു."

അതേസമയം, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം, തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അനുവദിച്ച ലൈസൻസ് കാലഹരണപ്പെട്ടതിനാൽ മീഡിയ വൺ ചാനൽ ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ എംബിഎൽ അപേക്ഷ നൽകി. 2019 ജൂലൈ 11 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ എംഐബി 'മീഡിയ വണ്ണിന്റെ' ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി പുതുക്കി. 2019 സെപ്റ്റംബർ 11 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, മീഡിയ-വൺ ലൈഫിന്റെ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതി എംഐബി റദ്ദാക്കി. മീഡിയ വൺ ലൈഫ്, മീഡിയ വൺ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും ആദ്യത്തേതിന് നൽകിയ അനുമതി മാത്രമാണ് റദ്ദാക്കിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

52021 സെപ്റ്റംബർ 30 നും 2021 സെപ്റ്റംബർ 29 നും കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ മീഡിയ വൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ച ഡൗൺലിങ്കിംഗ്, അപ്‌ലിങ്കിംഗ് അനുമതികൾ പുതുക്കാൻ 2021 മെയ് 3 ന് എംബിഎൽ അപേക്ഷിച്ചു.

6 2022 ജനുവരി 5 ന്, അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ 9.2 വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എംഐബി എംബിഎല്ലിന് മറ്റൊരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മീഡിയ വൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നൽകിയ അനുമതി 'റദ്ദാക്കാൻ' നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് (i) അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഉപവാക്യം 9.2 അനുസരിച്ച്, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് എന്നത് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു മുൻകൂർ വ്യവസ്ഥയാണെന്നും അനുമതി നൽകുന്ന കത്തിൽ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും; (ii) എംബിഎല്ലിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എംഎച്ച്എ മുൻകാലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് 'ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം'; (iii) സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, അപ്‌ലിങ്കിംഗിന്റെയും ഡൗൺലിങ്കിംഗിന്റെയും അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥ എംബിഎൽ നിറവേറ്റുന്നത് നിർത്തി. കാരണം

കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

" കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

[...]

3. അതേസമയം, ടിവി ചാനലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് കമ്പനിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണെന്ന് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉപവാക്യം 9.2 അനുശാസിക്കുന്നു.

[...]

5. ദേശ സുരക്ഷയുടെയും പൊതു സമാധാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് / അനുമതി റദ്ദാക്കാമെന്ന് അനുമതി കത്തിനൊപ്പം ചേർത്ത അനുബന്ധത്തിലെ സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

6. കമ്പനി 03.05.2021 ലെ കത്തിലൂടെ അനുമതി പുതുക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു. കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിലെ കേസിലും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതായി കണക്കാക്കാമെന്നും എംഎച്ച്എ അറിയിച്ചു.

7. സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിനാൽ, ടിവി ചാനലുകളുടെ അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനും അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ ആവശ്യകത കമ്പനി നിറവേറ്റിയില്ല.

8. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ നോട്ടീസ്

ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ടിവി ചാനലിന്റെ അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനും നൽകിയ അനുമതി എന്തുകൊണ്ട് റദ്ദാക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് കാരണം കാണിക്കാൻ മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

7 2022 ജനുവരി 19 ന് എംബിഎൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകി:

(i) കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നതുപോലെ മീഡിയ വൺ ചാനലിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറന്സ് നിഷേധിച്ചതായി അറിയിപ്പുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവരെ നടപടികളിൽ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടില്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല;

(ii) സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല;

(iii) എംബിഎല്ലും മീഡിയ വൺ ചാനലും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല;

(iv) മീഡിയ വൺ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2016 ഫെബ്രുവരി 12 ന് എംബിഎല്ലിന് സമാനമായ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. 2019 ജൂലൈ 11 ന് എംബിഎൽ മറുപടി സമർപ്പിച്ച ശേഷം, 2019 ജൂലൈ 11 ന് ലൈസൻസ് പുതുക്കി;

(v) എംഐബിയുടെ നടപടികൾ ഏകപക്ഷീയവും ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 ന്റെ ലംഘനവുമാണ്; &

(vi) ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച എംഐബിയുടെ നടപടി ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (1) (എ) പ്രകാരം സംസാരത്തിനും ആശയപ്രകടനത്തിനുമുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്.

8 സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിനാൽ 'മീഡിയ വൺ' അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യാനും

ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും നൽകിയ അനുമതി 2022 ജനുവരി 31 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ എംഐബി റദ്ദാക്കി.

അനുമതി റദ്ദാക്കുന്ന ഉത്തരവിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

> “ "മീഡിയ വൺ" എന്ന ഒരു വാർത്താ, കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനൽ അപ്‌ലിങ്കു ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം 30.09.2011-ന് മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിന് 299.2021 വരെ സാധുതയുള്ള അനുമതി നൽകി.
>
> 2. അതേസമയം, ടിവി ചാനലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് കമ്പനിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണെന്ന് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഉപവാക്യം 9.2 അനുശാസിക്കുന്നു.
>
> 3. അതേസമയം, മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി 03.05.2021 ലെ അപേക്ഷയിലൂടെ തങ്ങളുടെ അനുവദനീയമായ ന്യൂസ് & കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനലായ "മീഡിയ വണ്ണിന്റെ" അനുമതി 10 വർഷത്തേക്ക് (അതായത് 30.09.2021 മുതൽ 29.09.2021 വരെ) പുതുക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.
>
> 4. 2011 ലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ അപ്‌ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള നയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ 9.2 ഉപവാക്യവും, 2011 ലെ

ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഖണ്ഡിക 8.3 ഉം അനുസരിച്ച്, ന്യൂസ് & കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനലായ "മീഡിയ വണ്ണിന്റെ" അനുമതി 10 വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ (മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ്) സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നൽകാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

5. അതേസമയം, ന്യൂസ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനലായ "മീഡിയ വണ്ണിന്റെ" അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനുമുള്ള അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചു.

6. അതനുസരിച്ച്, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ടിവി ചാനലിന്റെ അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനും നൽകിയ അനുമതി എന്തുകൊണ്ട് റദ്ദാക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് 05.01.2022 തീയതിയിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്.സി.എൻ) നൽകി. എസ്.സി.എൻ -ന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധം-1-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

7. 19.01.2022 ലെ കത്തിലൂടെ കമ്പനി എസ്.സി.എൻ - ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക്

കടക്കരുതെന്നും കമ്പനി മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു. കമ്പനി നൽകിയ മറുപടി അനുബന്ധം -2 ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

8. കമ്പനിയുടെ മറുപടി പരിശോധിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിനാൽ ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ല.

9. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുത്ത്, "മീഡിയ വൺ" എന്ന വാർത്താ, കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനൽ അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിന് നൽകിയ അനുമതി ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ റദ്ദാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഈ ചാനലിന്റെ പേര് അനുവദനീയമായ ചാനലുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

9 മീഡിയ വണ്ണിന് നൽകിയ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതി റദ്ദാക്കിയ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 226 പ്രകാരം എംബിഎൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഹർജികളിൽ അപ്പീൽവാദികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്: (i) മീഡിയ വണ്ണിന് അനുവദിച്ച അനുമതി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 2022 ജനുവരി 31 ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുക; (ii) അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എംബിഎല്ലിന്റെ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാൻ എംഐബിക്കും എംഎച്ച്എയ്ക്കും നിർദ്ദേശം നൽകുക; (iii) എംബിഎൽ ഒരു നിയമവും ലംഘിക്കുകയോ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്

നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനോ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

10 "വൈകാരികവും രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ" ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ[6] ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഫയൽ ചെയ്തു. "നയപരമായ കാരണങ്ങളാലും ദേശ സുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിലും" നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ എംഎച്ച്എയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

112022 ഫെബ്രുവരി 8 ലെ വിധിയിലൂടെ കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ജഡ്ജി റിട്ട് ഹർജി തള്ളി. സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ വിധിച്ചു:

> (i) അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ആസ്തിയും ഉന്നത മാനേജ്മെന്റിന്റെ അനുഭവവും വ്യക്തമാക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ബാധകമല്ലെന്ന് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10.4 ഖണ്ഡികയും ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 9.4 ഖണ്ഡികയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അപ്‌ലിങ്കിംഗിനുള്ള അനുമതിക്ക് ബാധകമായ മറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പുതുക്കലിന് ബാധകമാണ്. അതിനാൽ, നിലവിലുള്ള അനുമതി പുതുക്കുന്ന സമയത്തും പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്;
>
> (ii) ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ബാധകമല്ല (**മുൻ സൈനികരുടെ സംരക്ഷണം സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്** v. **യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ**[7] & **ഡിജി കേബിൾ നെറ്റ് വർക്ക് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ**[8]); &
>
> (iii) എംഎച്ച്എ സമർപ്പിച്ച ഫയലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമിതി (കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഓഫീസർസ്) [9] രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും "വിവരങ്ങൾ ഗുരുതരമായ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും

6 "എ.എസ്.ജി "
7 (2014) 5 SCC 409
8 AIR 2019 SC 455
9 **"CoO"**

സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗ് പരിധികൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതാണെന്നും കണ്ടെത്തി. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ലൈസൻസ് പുതുക്കരുതെന്ന് ഓഫീസർമാരുടെ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു". ഓഫീസർമാരുടെ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ എംഎച്ച്എ അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുണാ സാമഗ്രികളാൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

12 'ഫയലുകളെ ആശ്രയിച്ച്' സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഹർജി തള്ളിയതിനാൽ എംഎച്ച്എ സമർപ്പിച്ച ഫയലുകൾ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വയ്ക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു :

(i) പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗൗരവവും ഫയലുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എംബിഎല്ലിന് നൽകിയ അനുമതി പുതുക്കിയാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും പൊതുസമാധാനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകളുണ്ട്;

(ii) മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന് സാധാരണയായി ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പരിമിതമാണ്;

(iii) "സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ പോലുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ പരിഗണനകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിയമപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പരിരക്ഷ ഉള്ളപ്പോഴോ" വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കാം. ഭരണകൂടത്തിന് പ്രതിരോധം വാദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയണം (എം എൽ ശർമ്മ v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ[10] യെ ആശ്രയിക്കുന്നു);

(iv) വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താത്തതിനെ സംസ്ഥാനം ന്യായീകരിച്ച കാരണം സിംഗിൾ ജഡ്ജിക്ക് മുമ്പാകെ കേന്ദ്രസർക്കാർ സമർപ്പിച്ച പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: "കേസിൽ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്

---

10 AIR 2021 SC 5396

നിഷേധിക്കുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ വൈകാരികവും രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതുമാണ്, അതിനാൽ നയപരമായും ദേശ സുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥവും നിരസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എംഎച്ച്എ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല."

13 ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിക്കെതിരെ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 136 പ്രകാരം അപ്പീൽവാദികൾ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രസക്തമായ ഫയലുകൾ ഈ കോടതി പരിശോധിച്ച ശേഷം 2022 മാർച്ച് 15 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ മീഡിയ വൺ ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തനാനുമതി റദ്ദാക്കിയ 2022 ജനുവരി 31 ലെ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. ഉത്തരവിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

> "6. മുൻ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഫയലുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
>
> 7. ഫയലുകളിലെ ഉള്ളടക്കം ഹർജിക്കാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ സമീപനത്തെ ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് എ ദവെ വിമർശിച്ചു. ഇടക്കാല ഉത്തരവിനായുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ ഡേവ് നിർബന്ധം കാണിക്കുകയും, ഈ കോടതി ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ കോടതി ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചു.
>
> 8. നിലവിലെ ഘട്ടത്തിൽ, കോടതി പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഹർജിക്കാർക്ക് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.
>
> 9. ഹർജിക്കാരായ മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്

നൽകിയ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് റദ്ദാക്കിയ 2022 ജനുവരി 31 ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവിടുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2022 ജനുവരി 31 ന് ക്ലിയറൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മീഡിയ വൺ എന്ന വാർത്താ, കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ ഹർജിക്കാരെ അനുവദിക്കും."

ഫയലുകളിലെ ഉള്ളടക്കം അപ്പീൽവാദികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമോ എന്ന പ്രശ്നം വ്യക്തമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു:

> "11. ഈ നടപടികളിൽ അവരുടെ എതിർപ്പ് ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് ഫയലുകളുടെ ഉള്ളടക്കം ഹർജിക്കാരോട് വെളിപ്പെടുത്തണമോ എന്ന പ്രശ്നം ഹർജികൾ അന്തിമ തീർപ്പിനായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു.
>
> [...]
>
> 13. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതി ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്, ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ സാധൂകരിക്കത്തക്കതല്ലെന്നു ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്തിമ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ ഘട്ടത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രശ്നം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്."

B. സമർപ്പണങ്ങൾ

14 എംബിഎല്ലിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ. ദുഷ്യന്ത് ദവെ ഇനിപ്പറയുന്ന വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു:

(i) മീഡിയ വൺ ചാനൽ അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നൽകിയ അനുമതി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് എംഐബി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്:

(a) ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിന് മാത്രമുള്ള മുൻകൂർ വ്യവസ്ഥയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ്, അല്ലാതെ നിലവിലുള്ള അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് അല്ല. അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ 10.2 ഉപവാക്യം പ്രകാരം, പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കോഡിന്റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അഞ്ച് തവണയോ അതിൽ കൂടുതലോ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ നിലവിലുള്ള അനുമതി പുതുക്കുകയുള്ളൂ;

(b) മേൽപ്പറഞ്ഞ വാദത്തിന് മുൻവിധികളില്ലാതെ, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2) പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു പുറമെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അനുമതി റദ്ദാക്കുന്ന ഉത്തരവ് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ 9.2 ഖണ്ഡികയെ പരാമർശിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിനുള്ള അനുമതിക്കായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് അപേക്ഷ അയയ്ക്കുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന 'അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തിന്റെ' ഭാഗമാണ് ഖണ്ഡിക 9.2. സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നൽകുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2), 1995 ലെ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് (റെഗുലേഷൻസ്) ആക്ട് സെക്ഷൻ 4 (6) എന്നിവയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരിമിതികൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം; കൂടാതെ

(c) അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 5.2, 5.9 ഖണ്ഡികകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് അനുവദിച്ച അനുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നതിന് പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെയും ദേശ സുരക്ഷയുടെയും പരിമിതമായ കാരണങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(ii) 2011 ലാണ് മീഡിയ വൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എംഐബി അനുമതി നല്കിയത്. അനുമതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 9.3, 9.4 ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് അനുമാനിക്കുന്നു. 2011 നും 2022 നും ഇടയിൽ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിൽ അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10.2 ഖണ്ഡിക പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം ആരോപിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പുതുക്കൽ സ്വയമേവ അനുവദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു;

(iii) കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിലെ ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി എംഐബി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ എംബിഎല്ലിന് പ്രാപ്യമായിരുന്നില്ല. മുദ്രവച്ച കവറിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനും, വിധിയിൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളെ നിരാകരിച്ചു. ഈ നടപടിക്രമം ഒരു തുറന്ന കോടതിയുടെ തത്വത്തിന്റെയും കക്ഷികളോട് നീതി പുലർത്തുന്നതിന്റെയും ലംഘനമാണ്.

15 എഡിറ്റർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ . ഹുസെഫ എ അഹ്മദി, മീഡിയ വണ്ണിന്റെ സീനിയർ വെബ് ഡിസൈനറും സീനിയർ ക്യാമറമാനും[11] ഇനിപ്പറയുന്നവ സമർപ്പിച്ചു:

(i) ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (1) (എ) പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എംബിഎല്ലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് എംഐബി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്. അനുമതി പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച എംഐബിയുടെ നടപടി അനുച്ഛേദം 19 (2) ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാൽ

11 SLP (C) നമ്പർ 4331 of 2922

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എം.ബി.എല്ലിന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല:

a. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനും അനുമതി റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവിനും കാരണങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ഇല്ല;

b. ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, രേഖകൾ വൈകാരികമാണെന്നും 'നയപരമായ കാര്യമെന്ന നിലയിലും ദേശ സുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തും, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല' എന്ന് മാത്രമാണ് എംഐബി വാദിച്ചത്.

c. എംഐബി ഹാജരാക്കിയ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നത്തിന്റെ 'തീവ്രത', 'ആഘാതം', 'സ്വഭാവം', 'ആഴം' എന്നിവ വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സമ്മതിക്കുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയ ഫയലുകളിൽ വളരെയധികം വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല' എന്നും നിരീക്ഷിച്ചു;

(d) മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ 'ദേശ സുരക്ഷ'യുടെ അമിതമായ ഉപയോഗത്തെ ഈ കോടതി നിരന്തരം നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ii) മൗലികാവകാശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആനുപാതിക സിദ്ധാന്തം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. (അനുരാധ ഭാസിൻ v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ[12] & കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി (9J) v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ[13]) വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അനുമതി റദ്ദാക്കുക എന്നത് എംഐബിയുടെ പക്കൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും നിയന്ത്രിത മാർഗമായിരുന്നില്ല; കൂടാതെ

12 (2020) 3 എസ്സിസി 637
13 (2017) 10 SCC 1

(iii) റദ്ദാക്കൽ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിരസിക്കാൻ മുദ്രവച്ച കവറിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളെയാണ് ഹൈക്കോടതി ആശ്രയിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ച ഈ നടപടി സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതാണ്.

16 ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (1) (എ) പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും വിലയേറിയ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും അത് ക്രൂരമായി ലംഘിക്കരുതെന്നും കേരള യൂണിയൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റിസിന്[14] വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ മുകുൾ റോഹത്ഗി സമർപ്പിച്ചു. അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അനുമതി നൽകുന്നതിനും ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനും ഹൈക്കോടതി ഒരേ മാനദണ്ഡമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. രേഖകളിൽ വൈകാരികമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പീൽവാദികളെ ഫയൽ പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എതിർകക്ഷിക്ക് അത് തിരുത്താമായിരുന്നുവെന്ന്/ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാക്കാമായിരുന്നെന്നു, മുദ്രവച്ച കവറിൽ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെകുറിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. രേഖകളിലെ വൈകാരികത കാരണം, ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കക്ഷിയെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിച്ചു.

17 പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ശ്രീ. കെ എം നടരാജ് ഇനിപ്പറയുന്ന വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു:

(i) സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുൻകൂർ

14 SLP (C) നമ്പർ 4678 of 2022

വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 9.2, 10 ഖണ്ഡികകൾ തെളിയിക്കുന്നു;

(ii) എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിനാൽ മീഡിയ വണ്ണിന് നൽകിയ അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതിൽ എംഐബി ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടു;

(iii) ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. (എക്സ് ആർമിമെൻ (മേൽ പരാമർശം) & ഡിജി കേബിൾ (മേൽ പരാമർശം)).

C. തർക്കവിഷയങ്ങൾ

18 മീഡിയ വൺ എന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എംബിഎല്ലിന് നൽകിയ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതി പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് എംഐബി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ സാധുത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന തർക്കവിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു:

അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളിൽ ഒന്നാണോ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്;

ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ നിഷേധിച്ചതും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്വീകരിച്ച നടപടിയും ഭരണഘടന പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണോ; &

(iii) ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 (1) (എ) പ്രകാരമുള്ള സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആശയപ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ നിയന്ത്രണമാണോ.

വിശകലനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ചില വസ്തുതാപരമായ വശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2021 മെയ് 3 ന് എംബിഎൽ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ എംഐബിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. മീഡിയ വണ്ണിന് നൽകിയ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതികൾ യഥാക്രമം 2021 സെപ്റ്റംബർ 30 നും 2021 സെപ്റ്റംബർ 29 നും കാലഹരണപ്പെട്ടുമെന്ന് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. എ.എസ്.ജി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

(i) എംബിഎൽ സമർപ്പിച്ച 'പുതുക്കലിനുള്ള' അപേക്ഷ എംഐബി എംഎച്ച്എയ്ക്ക് കൈമാറി; &

(ii) 2021 ഡിസംബർ 29 ലെ കത്തിലൂടെ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതിയുടെ 'പുതുക്കലിനായി' എംബിഎൽ-നു എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചു.

സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിനാൽ അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനുമുള്ള അനുമതി 'പുതുക്കുന്നതിനുള്ള' യോഗ്യതാ ആവശ്യകത എംബിഎൽ നിറവേറ്റുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ച് എംഐബി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. എന്തു കൊണ്ട് 'അവർക്ക് നൽകിയ അനുമതി റദ്ദാക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്' എന്നതിന് കാരണം കാണിക്കാൻ എംബിഎല്ലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2022 ജനുവരി 31 ലെ കത്തിലൂടെ, മീഡിയ വൺ അപ്‌ലിങ്കു ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും എംബിഎല്ലിന് നൽകിയ അനുമതി 'റദ്ദാക്കാൻ' എംഐബി ഉത്തരവിട്ടു. ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതായി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കരുത് എന്നതിന് കാരണം കാണിക്കാൻ എംഐബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2022

ജനുവരി 31 ലെ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവിലും 'പിൻവലിക്കൽ' എന്ന സമാനമായ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 2022 മാർച്ച് 2 ലെ വിധിന്യായത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് 'പുതുക്കൽ' അപേക്ഷയിലും 'പിൻവലിക്കൽ' ഉത്തരവിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് നിരീക്ഷിച്ചു.

കാരണം കാണിക്കാനുള്ള നോട്ടീസും റദ്ദാക്കൽ ഉത്തരവും 'ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ' എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിനാൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിലൊന്ന് എംബിഎൽ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആദ്യത്തേതും രണ്ടാമത്തേതും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'പുതുക്കൽ', 'പിൻവലിക്കൽ' എന്നീ പദങ്ങൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തക്കേടിനെക്കുറിച്ച് പരാതിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 2022 ജനുവരി 31 ലെ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവിലൂടെ നിരസിച്ചുവെന്ന ധാരണയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും.

D. അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിന്റെ ആവശ്യകത

അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10-ാം ഖണ്ഡിക നിലവിലുള്ള അനുമതികൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഖണ്ഡിക 10 അനുസരിച്ച്, അഞ്ചോ അതിലധികമോ തവണ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും പരസ്യ കോഡിന്റെയും ഏതെങ്കിലും ലംഘനം ഉൾപ്പെടെ, അനുമതിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചതിന് ചാനൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തരുത് എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി അനുമതി പുതുക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. അനുമതിയുടെ നിബന്ധനകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അനുമതി നൽകുന്ന സമയത്ത് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പുതുക്കൽ സമയത്ത് ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ഖണ്ഡിക 10.4 അനുശാസിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രസക്തമായ ഖണ്ഡികകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

"10. നിലവിലുള്ള അനുമതികൾ പുതുക്കൽ

> 10.2 അഞ്ചോ അതിലധികമോ തവണ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും പരസ്യ കോഡിന്റെയും ലംഘനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുമതിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി, ഒരു സമയം 10 വർഷത്തേക്ക് അനുമതി പുതുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും. സ്ഥാപിതമായ സ്വയംനിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ലംഘനം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കും.
>
> [...]
>
> 10.4 നിലവിലുള്ള അനുമതി ഉടമകളുടെ അനുമതി പുതുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത്, കമ്പനിയുടെ ആകെ സമ്പത്തിന്റെയും ഉന്നത മാനേജ്മെന്റിന്റെ പരിചയത്തിന്റെയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ബാധകമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, അനുമതിയുടെ പരിഷ്കരിച്ച നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമായിരിക്കും.

ഡൗൺലിങ്കിംഗിനായി നിലവിലുള്ള അനുമതികൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 9-ാം ഖണ്ഡിക അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10-ാം ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സമാനമാണ്. നിലവിലുള്ള അനുമതി പുതുക്കുന്നത് നിക്ഷിപ്ത അവകാശമല്ലെന്ന് ഈ വ്യവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഖണ്ഡിക 10.2 പ്രകാരം 'അനുമതി പുതുക്കൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക... നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി..." അതിനുശേഷം വിശദീകരിച്ചു. അപ്‌ലിങ്കിംഗും ഡൗൺലിങ്കിംഗും പുതുക്കുന്നതിന് 10-ാം ഖണ്ഡികയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയാണ്:

> (i) ചാനൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ തവണ പ്രോഗ്രാമും പരസ്യ കോഡും ലംഘിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല.
>
> (ii) അനുമതിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചതിന് ചാനൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല; &
>
> (iii) അനുമതി കത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ പ്രകാരം അനുമതി

നൽകുന്നതിന് ബാധകമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ചാനൽ പാലിക്കണം.

നിബന്ധന *1:* പ്രോഗ്രാം കോഡിന്റെ ലംഘനം

അഞ്ചോ അതിലധികമോ തവണ പ്രോഗ്രാം, പരസ്യ കോഡ് ലംഘിച്ചതിന് മീഡിയ വൺ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. 2019 ലെ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനിടെ 1994 ലെ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ് വർക്ക് റൂൾസ്, 1995 ലെ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ് വർക്കുകളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ്(റെഗുലേഷൻ) എന്നിവ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് 2020 ഫെബ്രുവരി 28 ന് എംഐബി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി.

1995 ലെ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ് വർക്ക്സ് (റെഗുലേഷൻ) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 20 (2), 20 (3), അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ 8.1, 8.2 ഖണ്ഡികകൾ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 2020 മാർച്ച് 6 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ എംഐബി മീഡിയ വൺ ചാനലിന്റെ പ്രക്ഷേപണവും പുനഃപ്രക്ഷേപണവും നാല്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

എന്നിരുന്നാലും, 2020 മാർച്ച് 7 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, അതേ ദിവസം രാവിലെ 9.30 മുതൽ മീഡിയ വൺ ചാനൽ അപ്‌ലിങ്കിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന് എംഐബി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ അവസരത്തിലല്ലാതെ, മീഡിയ വൺ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ലംഘിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും രേഖയിലില്ല. അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ തവണ ചാനൽ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10.2 ഖണ്ഡിക പറയുന്നു. പ്രോഗ്രാം കോഡിന്റെ ലംഘനം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏക സംഭവം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10-ാം ഖണ്ഡികയിലെ ആദ്യ നിബന്ധന നിറവേറ്റുന്നില്ല.

നിബന്ധന *2, 3:* ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിന്റെ ആവശ്യകത

അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10.4 ഖണ്ഡിക പ്രകാരം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത്, അനുമതി കത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ പ്രകാരം അനുമതി നൽകുന്നതിന് ബാധകമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ചാനൽ പാലിക്കണം. അനുമതി നൽകുന്നതിന് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, അവ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഖണ്ഡികയിലോ ഉപവാക്യത്തിലോ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 2 (ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 1) അപേക്ഷക കമ്പനികൾക്ക് ബാധകമായ യോഗ്യതയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിബന്ധനകൾ , മറ്റു പലതിന്റെയും ഒപ്പം, കമ്പനിയുടെ ആകെ സമ്പത്തിന്റെ മിനിമം മൂല്യവും മുൻ മാനേജീരിയൽ പരിചയവും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 3 (ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 2) ഒരു വാർത്ത, കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനൽ അപ്‌ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 9 (ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 8) "ചാനലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം" നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

"9. ചാനലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

അപേക്ഷക കമ്പനി നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ "ഫോം 1" എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ, പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിന് തുല്യമായ തുകയ്ക്കു പേ & അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, ഇൻഫർമേഷൻ & ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മന്ത്രാലയം, ശാസ്ത്രി ഭവൻ, ന്യൂഡൽഹി പെയബിൾ ആയ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിലെ സെക്രട്ടറിക്ക് മൂന്നു കോപ്പി സഹിതം അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അപേക്ഷകൻ

യോഗ്യതയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അതിന്റെ അപേക്ഷ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിനും ഉപഗ്രഹ ഉപയോഗം ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന് (ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്) അയയ്ക്കും.

[...]"

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു അപേക്ഷ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിനായി എംഎച്ച്എയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന് ഖണ്ഡിക 9.2 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷാ ഫോം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഖണ്ഡികകൾ 2, 3 എന്നിവയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ എംഐബി ഒരു പരിശീലനം നടത്തുമെന്ന് ഖണ്ഡികകൾ 3, 9 സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിനായി അപേക്ഷ എംഎച്ച്എയ്ക്ക് അയയ്ക്കും. അങ്ങനെ,
അപ്ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 2, 3 ഖണ്ഡികകളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നവയ്ക്ക് പുറമേ ഖണ്ഡിക 9.2 ഒരു നിബന്ധന നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

9-ാം ഖണ്ഡികയുടെ തലക്കെട്ടായ "അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം" ഒരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ നിർദേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. പുതുക്കൽ അപേക്ഷയുടെ പരിഗണനയിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ ആകെ സമ്പത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെയും മാനേജീരിയൽ അനുഭവത്തിന്റെയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ഖണ്ഡിക 10.4 ഒഴിവാക്കുന്നു. അനുമതിക്കായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് ബാധകമാണ്. ഖണ്ഡികകൾ 2, 3 എന്നിവയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർന്നുവരുന്നത്. പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രാഥമിക വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണെങ്കിൽ, അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യകതയുടെ അപേക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല.

കൂടാതെ, ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് 'അനുമതി കത്ത് അനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച' വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണെന്ന് അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 10. 4 അനുശാസിക്കുന്നു. 'അനുമതി കത്തി'ന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിന്റെ വ്യവസ്ഥ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ ഒരു വ്യവസ്ഥയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പകരം, 'പൊതു സമാധാനവും ദേശ സുരക്ഷയും' കണക്കിലെടുത്ത് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് അനുബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 10-ാം ഖണ്ഡിക കണക്കിലെടുത്ത്, അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് ലൈസൻസിക്ക് നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിലും, ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ല. ഇതിന് കാരണം ലൈസൻസ് പുതുക്കാത്തതും റദ്ദാക്കാത്തതും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനുമേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2) പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴികെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് പുതുക്കൽ അപേക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ആകെ സമ്പത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെയും മാനേജീരിയൽ അനുഭവത്തിന്റെയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം. അങ്ങനെ, ദേശ സുരക്ഷയുടെയും പൊതു സമാധാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഎച്ച്എയ്ക്ക് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് 'അനുമതി കത്ത്' പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഖണ്ഡിക 10.4 സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വാർത്താ ചാനലുകളുടെ അപ്‌ലിങ്കിംഗിനും ഡൗൺലിങ്കിംഗിനുമുള്ള അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളിൽ ഒന്നാണ് എംഎച്ച്എയിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്.

E. നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം

ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എല്ലാ നിയമങ്ങളും അസാധുവാണെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ

അനുച്ഛേദം 13 പറയുന്നു. അനുച്ഛേദം 13 (3) (എ) പ്രകാരം ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, നിയമം എന്നതിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്ത് നിയമത്തിന്റെ പ്രഭാവമുള്ള ഏതൊരു ഓർഡിനൻസും ഉത്തരവും ബൈലോയും ചട്ടവും റെഗുലേഷനും വിജ്ഞാപനവും ആചാരവും വഴക്കവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനാൽ, മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നത് നിയമത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ നിലപാടാണ്. അനുച്ഛേദം 14 പ്രകാരം തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിപുലീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ഏകപക്ഷീയതയ്ക്കെതിരായ ഉറപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഭരണപരമായ നടപടിയുടെ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിച്ചു. താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് (1) യുക്തിരഹിതത ; (ii) നിയമവിരുദ്ധത; (iii) നടപടിക്രമപരമായ അനൗചിത്യം.[15] മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഭരണഘടനയുടെ[16] അനുച്ഛേദം 19, 21 പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനുപാതികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നടപടി അവലോകനം ചെയ്യാമെന്നും ഈ കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊതുനിയമത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വത്തിന് രണ്ട് പ്രാഥമിക വശങ്ങളുണ്ട്- ഓഡി ഓൾട്ടറം പാർട്ടം & നെമോ ജുഡെക്സ് ഇൻ കോസ സുവാ. ഓഡി ഓൾട്ടറം പാർട്ടം ന്യായമായ വാദം കേൾക്കലിന്റെ നിയമം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നെമോ ജുഡെക്സ് ഇൻ കോസ സുവാ പക്ഷപാതത്തിനെതിരായ നിയമം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതായത്, ഒരു വ്യക്തിയും സ്വന്തം കേസിന്റെ ജഡ്ജിയാകാൻ പാടില്ല. എംഐബി ഓഡി ഓൾട്ടറം പാർട്ടം തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്നത് എംബിഎല്ലിന്റെ കേസാണ് കാരണം സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളും പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും

15ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം v . മക്ഡൊവൽ, (1996) 3 SCC 709; ടാറ്റ സെല്ലുലാർ v . യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ , (1994) 6 SCC651; കൗൺസിൽ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് യൂണിയൻസ് v. സിവിൽ സർവീസ് മന്ത്രി ,(1985) എ.സി. 374

16ഓം കുമാർ v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, (2001) 2 എസ്സിസി 386; യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ജി ഗണായുധം, (1997) 7 എസ്സിസി 463

വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശത്തെ ഇത് ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്നത് ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതിനാൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എംഐബി വാദിക്കുന്നു.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉത്തരം നൽകേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാന പരിഗണനകളുണ്ട്:

(i) സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിരസിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താത്തത് അനുച്ഛേദം 14, 21 പ്രകാരം പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ii) ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം തീരുമാനത്തെ അസാധുവാക്കുമോ; &

(iii) ദേശ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഗണനകൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിതമായ അപവാദമാണെങ്കിൽ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും ദേശ സുരക്ഷയുടെയും തത്വങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മത്സര താൽപ്പര്യങ്ങൾ കോടതി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം.

ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ ബാധകതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനും നിയമം സ്ഥാപിക്കാനും ഈ കേസ് കോടതിക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. ഒന്നുകിൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളെ ദേശ സുരക്ഷയുമായി സന്തുലിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നീ രണ്ട് ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടതി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഈ രണ്ട് മത്സര ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും നടപടിക്രമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നിയമപരമായ വികാസവും വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

E. 1 സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ**:** ഉദ്ദേശ്യവും ഉള്ളടക്കവും

സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ നിയമത്തിലും നീതിന്യായ, ഭരണപരമായ നടപടികളുടെ

നടത്തിപ്പിലും നീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വായിച്ചു. ഈ തത്വങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് സുപ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു:

<u>ന്യായമായ ഫലം:</u> തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പക്ഷപാതവും അന്യായവും കടന്നുകയറുന്നത് തടയാൻ നടപടിക്രമ നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. നടപടിക്രമ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് എത്തുന്ന തീരുമാനം നീതിയുക്തമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ന്യായമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഫലം വിശ്വസനീയവും കൃത്യവുമാണ്. ക്രിമിനൽ നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 'ശരിയായ' ഫലം നേടുന്നതിനും 'സത്യം' തിരിച്ചറിയുന്നതിനും 1872 ലെ ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമത്തിലും 1973 ലെ ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിതയിലും നടപടിക്രമ ചട്ടങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നോർത്ത് വെയിൽസ് പോലീസ് ചീഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ v. ഇവാൻസ്[17] എന്ന കേസിൽ നോർത്ത് വെയിൽസ് പോലീസ് ഫോഴ്സിലെ പ്രൊബേഷണറി അംഗമായിരുന്നു അപ്പീൽവാദി. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സേനയിൽ നിന്ന് നീക്കിയത്. ആരോപണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് തീരുമാനം റദ്ദാക്കി. ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ഒരിക്കലും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം അപകടമുണ്ടെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

> "ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അപകടത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി, തന്നെ സ്വാധീനിച്ചതായി തോന്നുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി അപ്പീൽവാദി തന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു: "അപേക്ഷകനും ഭാര്യയും ബാംഗോർ ടൈഡിൻ മൈനിഡിഗ് ഫാമിൽ ഒരു 'ഹിപ്പി' മാതൃകയിലുള്ള ജീവിതശൈലിയാണ് നയിച്ചതെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മനസ്സിലായി." ഇത് ഒരിക്കലും എതിർകക്ഷിയുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പീൽവാദിയോ

17 (1982) 1 WLR 1155

അദ്ദേഹം അന്വേഷണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടിയോ ഇതേക്കുറിച്ച് എതിർകക്ഷിയോട് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ആരോപണം വ്യക്തമായും അസത്യമാണെന്നും തെറ്റായ വിലാസത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉടനടി കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പരാതിയിലേക്ക് നയിച്ച സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ പരാജയം കാരണം ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു."

<u>ന്യായമായ നടപടിക്രമത്തിൽ അന്തർലീനമായ മൂല്യം</u>: ന്യായമായ നടപടിക്രമം ന്യായമായ ഫലം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സ്വയം ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. ന്യായമായ നടപടിക്രമം നടപടിക്രമങ്ങളിൽ തുല്യതയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നടപടികൾ 'ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു', അത് ന്യായമാണെന്ന് കാണുന്നു. കാണ്ഡ v. മലയ ഗവൺമെന്റ്[18] എന്ന കേസിൽ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായല്ല അച്ചടക്ക നടപടികൾ നടത്തിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പിലുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലെന്ന് വാദിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മ ബോധപൂർവവും അബോധപൂർവവുമായ പക്ഷപാതത്തിന്റെ സാധ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചോ എന്നതാണ് കേസിന്റെ കാതൽ. പക്ഷപാത പരിശോധനയുടെ സാധ്യത സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനം നിർണ്ണയിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രതികൾ പക്ഷപാതമോ മുൻവിധിയോ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മറിച്ച്, വെളിപ്പെടുത്താത്തത് പക്ഷപാതത്തിനും മുൻവിധിയ്ക്കും ഇടയാക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം തെളിയിച്ചാൽ മതി കാരണം "അയാൾ അറിയാതെ മറുഭാഗത്തിന് ജഡ്ജിയുടെ അടുത്ത് പ്രാപ്യത ലഭിച്ചാൽ, ഒരു കേസിൽ തോറ്റ ആരും അദ്ദേഹം ന്യായമായി

18 (1962) 28 MLJ 169

പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല." വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് നീതിയുക്തമായ വിചാരണയുടെ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് വാദിച്ചു.

<u>തീരുമാനത്തിന്റെയും തീരുമാനമെടുക്കുന്ന അതോറിറ്റിയുടെയും നിയമസാധുത:</u> സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഒരു തീരുമാനം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ, തീരുമാനം കൃത്യവും നീതിയുക്തവുമാണെന്ന ധാരണയുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങൾ നീതിയുക്തമാണെന്നതിനുപുറമെ, നീതിയുക്തമാണെന്ന് 'തോന്നുന്നു' എന്നതിനാൽ ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സമഗ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. കോടതികളുടെയും മറ്റ് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയമസാധുത ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ ധാരണ പ്രധാനമാണ്.[19]

<u>വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സ്:</u> ഫലമില്ലാത്ത മൂല്യങ്ങൾ, അതായത്, വിധിയുടെ കൃത്യതയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ മൂല്യങ്ങൾ, ആന്തരികമായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ 'ഒരു വസ്തുവിനെക്കാൾ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കുക, കുറഞ്ഞത് ഒരാളുമായി എന്തുചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതാണ്'."[20] ഡി.ജെ. ഗാലിഗൻ തന്റെ "ഡ്യൂ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഫെയർ പ്രൊസീജേഴ്സ്: എ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജേഴ്സ്"[21] എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ന്യായമായ പെരുമാറ്റത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് പൗരന്മാരും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ ധാരണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു:

---

19 മാർക്ക് എലിയറ്റ്സ്, ജാക്ക് ബീറ്റ്സൺ, മാർട്ടിൻ മാത്യൂസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയമം*:* ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് (3rd Oxford University Press(Oxford University Press)

20 ലോറൻസ് ട്രൈബ്, അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിയമം2nd എഡി.) പേജ് 666

21 ഡിജെ ഗാലിഗൻ, ശരിയായ പ്രക്രിയയും ന്യായമായ നടപടിക്രമങ്ങളും*:* അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഒരു പഠനം (Clarendon Press 1996)

> "തികച്ചും യുക്തിസഹമായ ഒരു പ്രവർത്തനമെന്നതിനുപകരം ഒരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയ എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഇത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്, മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അന്തർലീനമായ അനിശ്ചിതത്വത്തെയും ആകസ്മികതയെയുംഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്... അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡികൾ വ്യക്തികളോട് ന്യായമായി പെരുമാറണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് പൗരനും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറയിലുള്ള പരോക്ഷമായ പ്രതിബദ്ധതകളും ധാരണകളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്."

മിക്കപ്പോഴും, ശരിയായ ഫലം തന്നെ വിവാദത്തിന്റെ വിഷയമാണെന്ന് ടിആർഎസ് അലൻ വാദിക്കുന്നു. യുക്തിസഹമായ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമാണ്. ആശയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പങ്കാളിത്തവും മത്സരവും നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, നിയമവാഴ്ചയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പൗരൻ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു.[22]

സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ വ്യാഖ്യാനം, പ്രയോഗം, ഉള്ളടക്കം എന്നിവയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോടതികൾ ഇന്ത്യൻ കോടതികളെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രധാനമായും തത്വങ്ങൾ പൊതു നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതും നിയമവാഴ്ചയിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണ്. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പൊതു നിയമ അധികാരപരിധികളിലുടനീളമുള്ള നിയമശാസ്ത്രപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ സാധാരണയായി എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ അധികാരപരിധിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ ബാധകത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോടതികൾ എക്സിക്യൂട്ടീവും നോൺ-ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ വേർതിരിവ് നടത്തിയപ്പോഴും,[23] അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു

---

22 ടിആർഎസ് അലൻ, നടപടിക്രമപരമായ ന്യായവും ബഹുമാനത്തിന്റെ കടമയും (Oxford Journal of Legal Studies) പേജ് 510

23 രാജാവ് വി. ലെമാൻ സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ, എക്സ് പാർട്ട് വെനിക്കോഫ്, (1920) 3 കെ.ബി.

പ്രവൃത്തിയും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് നടത്തിയപ്പോഴും [24] ഞങ്ങളുടെ കോടതികൾ ഉടൻ തന്നെ ഇത് പിന്തുടർന്നു. റിഡ്ജ് v. ബാൾഡ്വിൻ[25] എന്ന കേസിൽ,, വിധികർത്താക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ വേർതിരിവ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് നിരസിക്കുകയും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ജുഡീഷ്യൽ ആയി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കടമ തീരുമാനത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ബോഡിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നല്ലെന്നും വാദിച്ചു. കാലക്രമേണ കോടതികൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ പദാവലിയുടെ ഉപയോഗത്തെ 'ന്യായം' എന്ന സിദ്ധാന്തവുമായി മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു, കാരണം സ്വാഭാവിക നീതി ദൂരസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു; ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പോലെ, "കളിയിലെ ന്യായമായ പ്രവർത്തനം".[26]

42 പൊതുനിയമത്തിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നീതിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കടമ ഒരു കൂട്ടം മൂർത്തതത്ത്വങ്ങളിൽ സമഗ്രമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള കോടതികൾ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ സാഹചര്യപരമായ വ്യതിയാനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ വഴക്കം പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവിക നീതി എന്ന ആശയത്തെ 'സ്റ്റെയിറ്റ്ജാക്കറ്റ് ഫോർമുല'യിൽ[27] ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിന് 'കൃത്യമായ നിർവചനം' [28]നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഈ കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടി സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ പൊതു നിയമ തത്വം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കോടതികൾ ഒരു എൻഡ് അധിഷ്ഠിത യുക്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്[29]. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വത്തിന്റെ ലംഘനം ആരോപിക്കുന്ന കക്ഷി ഭരണപരമായ നടപടി സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ സ്വാഭാവിക നീതി പാലിക്കാത്തത് കക്ഷിയുടെ

24 നക്കുഡ അലി വി എം എഫ് ഡി എസ് ജയരത്നെ, [1951] എസി 66

25 [1964] എ.സി. 40

26 മേനക ഗാന്ധി v, യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി, (1978) 1 SCC 248 (ഖണ്ഡിക 9)

27എൻ.കെ. പ്രസാദ v. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, (2004) 6 SCC 299

28ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടയർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വി. നിയുക്ത അതോറിറ്റി, (2011) 2 എസ്സിസി 258

29 റയീസ വക്കീൽ, ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയമം ഭരണഘടനാവൽക്കരിക്കൽ: സ്വാഭാവിക നീതി,മൗലികാവകാശങ്ങൾ, (വാല്യം 16, ലക്കം 2, International Journal of Constitutional Law, 2018, പേജ് 475–502

മുൻവിധിക്കിടയാക്കും.[30] കോടതികൾ മുൻവിധികൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് നീതിയുക്തമായ ഫലം നേടുന്നതിൽ കക്ഷിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. മനേക ഗാന്ധി v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ[31] എന്ന കേസിൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനാവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഈ ഉള്ളടക്കവും ആജ്ഞാലംഘനത്തിനുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡവും മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്.

E. 2 സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഭരണഘടനാവൽക്കരണ തത്വങ്ങൾ: മനേകഗാന്ധിയുടെ കേസിന്റെ സ്വാധീനം

സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളെ ഭരണഘടനാവത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ആഘാതം മനസിലാക്കാൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് നിയമശാസ്ത്രപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തേത്, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21-ൽ നടപടിക്രമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇടം കണ്ടെത്തുന്നതിനാൽ 'നിയമം സ്ഥാപിതമായ നടപടിക്രമം' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ വിപുലീകരണമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളായി വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അതിരുകടന്ന പ്രവണതകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ്.

എ.കെ ഗോപാലൻ v. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനം[32] എന്ന കേസിൽ, അനുച്ഛേദം 21 ലെ 'നിയമം സ്ഥാപിച്ച നടപടിക്രമം' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ പരിധിയിൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അപ്പീൽവാദി വാദിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ വാദം നിരസിച്ചെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി തന്റെ പ്രശസ്തമായ വിയോജിപ്പിൽ 'നിയമം സ്ഥാപിച്ച നടപടിക്രമം' എന്ന പ്രയോഗത്തിന് പരിമിതമായ അർത്ഥം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. (i) ഒരു നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് (ii) കേൾക്കാനുള്ള അവസരം; (iii) നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ; (iv) ചിട്ടയായ നടപടിക്രമം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നടപടിക്രമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ പദപ്രയോഗത്തിൽ

30 എൻ.കെ. പ്രസാദ (27)

31 മനേക ഗാന്ധി (26)

32 AIR 1950 SC 27

ഉൾപ്പെടണമെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. മനേക ഗാന്ധിയിൽ (മേൽ പരാമർശം) ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലിയുടെ അഭിപ്രായം ഈ കോടതി പിന്തുടർന്നു. മനേക ഗാന്ധി കേസിൽ (മേൽ പരാമർശം), ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ നടപടിക്രമം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ നീതിയും ന്യായവും ന്യായയുക്തവുമായ ഒരു നടപടിക്രമത്തിലൂടെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളുവെന്നും വാദിച്ചു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, തന്റെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടിയ റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവിനെ അപ്പീൽവാദി ചോദ്യം ചെയ്തു. അത്തരം നടപടിയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 1967 ലെ പാസ്പോർട്ട് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 (5) അടിസ്ഥാനമാക്കി, കാരണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അഖണ്ഡതയുടെയും ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയുടെയും, ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യവുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ലെന്ന് പാസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നിടത്ത് പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം നൽകരുതെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. . അപ്പീൽവാദി ഒരു റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു, കാരണം പറയാൻ വിസമ്മതിച്ച ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടിയെ അപ്പീൽവാദി ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21 പ്രകാരം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വിപുലീകരണമാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവകാശമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അന്യായവും ഏകപക്ഷീയവും യുക്തിരഹിതവുമല്ലാത്ത ഒരു നടപടിക്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ അവകാശം കവർന്നെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. RC കൂപ്പർ v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ[33] എന്ന കേസിൽ ഈ കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെ ആശ്രയിച്ച് മൗലികാവകാശങ്ങൾ തർക്കരഹിതമായ സംഗതികളല്ലെന്നു വാദിച്ച കോടതി, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന യുക്തിസഹതയുടെ തത്വം അനുച്ഛേദം 21 പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും

33 (1970) 1 SCC 248

ന്യായമായി വാദം കേൾക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്:

> "[..] അനുച്ഛേദം 21-ൽ അനുച്ഛേദം 14-ന്റെ സ്വാധീനം കണക്കിലെടുത്ത്, അനുച്ഛേദം 21 വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമത്തിൽ തത്വത്തിൽ പോലും യുക്തിസഹത എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. [...]യുക്തിബോധത്തിന്റെ തത്വം നിയമപരമായും ദാർശനികമായും സമത്വത്തിന്റെയോ,ഏകപക്ഷീയമല്ലാത്തതിന്റെയോ അവശ്യ ഘടകമാണ്, അനുച്ഛേദം 14 നെ ആശ്രയിക്കുന്ന സർവവ്യാപിത്വം പോലെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, അനുച്ഛേദം 21 വിഭാവനം ചെയ്ത നടപടിക്രമം അനുച്ഛേദം 14 ന് അനുസൃതമായി യുക്തിസഹതയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകണം. അത് "ശരിയും ന്യായവും നീതിയുക്തവും" ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമോ സാങ്കൽപ്പികമോ അടിച്ചമർത്തലോ അല്ല; അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇത് ഒരു നടപടിക്രമവും ആയിരിക്കില്ല, അനുച്ഛേദം 21 ന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റപ്പെടില്ല."

സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ നടപടിക്രമത്തിൽ യുക്തിസഹത നിറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഈ കോടതി വിലയിരുത്തി. എന്നിരുന്നാലും, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ മാറ്റാനാവാത്തവയല്ലെന്നും അവയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ, സ്വാഭാവിക നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെയും ലംഘനം നടപടിക്രമത്തെ യുക്തിരഹിതവും അനുച്ഛേദം 21, 14 എന്നിവയുടെ ലംഘനവുമാക്കില്ല. സ്വാഭാവിക നീതി പാലിക്കാത്തത് യുക്തിരഹിതമായ നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ പിന്തുടരേണ്ട പരിശോധന, പാലിച്ച നടപടിക്രമം (അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കാത്ത നടപടിക്രമം) സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളുടെ കാതൽ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്- ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശം[34] ഒപ്പം

34 കാണുക സാഹിറ ഹബീബുള്ള എച്ച് ഷെയ്ഖ് v. ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം, (2004) 4 SCC 158, അവിടെ ഈ കോടതി

പക്ഷപാതത്തിനെതിരായ അവകാശവും.

1967 ലെ പാസ്പോർട്ട് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ന്യായവും നീതിയുക്തവുമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി പറഞ്ഞു. മുൻകൂട്ടിയുള്ള വിചാരണ നിരസിക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് ജഡ്ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, അല്ലാത്തപക്ഷം, പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഉടനടി നടപടിയെടുക്കുക എന്നത് പരാജയപ്പെടും, അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഹിയറിംഗ് എന്ന തത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതിനെ ന്യായമായും ന്യായീകരിക്കുന്നു.

മനേക ഗാന്ധി കേസിൽ (മേൽ പരാമർശം) ഈ കോടതിയുടെ വിധി സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഭരണഘടനാവൽക്കരണം കാരണം നടപടിക്രമപരമായ നീതിയിൽ രണ്ട് സൈദ്ധാന്തിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഒന്നാമതായി, നടപടിക്രമപരമായ ന്യായബോധം കേവലം നീതിയുക്തമായ ഫലം നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അന്തർലീനമായ മൂല്യമുള്ള ഒരു ആവശ്യകതയായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ മാറ്റം കണക്കിലെടുത്ത്, നടപടിക്രമം കേസിന്റെ ഫലത്തെ മുൻവിധിയോടെ ബാധിക്കുമായിരുന്നോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടപടിക്രമ ലംഘനങ്ങൾ മാത്രം വിലയിരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് കോടതികളെ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.[35] പകരം, പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമം ഫലത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവും ന്യായയുക്തവുമായ നടപടിക്രമത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസൃതമായി, കോടതികൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വായിച്ച്, നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.[36] രണ്ടാമതായി, സ്വാഭാവിക നീതി തത്വങ്ങൾ നടപടിക്രമത്തിലേക്ക്

ന്യായമായ വിചാരണയ്ക്കുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചു.

35 എസ് എൽ കപൂർ v. ജമ്മോഹൻ, (1980) 4 SCC 379; "സ്വാഭാവിക നീതി പാലിക്കാത്തത് തന്നെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും മുൻവിധിയാണ്, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിഷേധത്തിന്റെ തെളിവിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ മുൻവിധിയുടെ തെളിവ് അനാവശ്യമാണ്; സ്വദേശി കോട്ടൺ മിൽസ് v യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, . AIR 1981 SC 818 കാണുക.

36 ഓൾഗ ടെല്ലിസ് വി ബോംബെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (1985) 3 എസ്സിസി 545; സി ബി ഗൗതം വി. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (1993) 1 എസ്സിസി 78; സഹാറ ഇന്ത്യ (സ്ഥാപനം), ലഖ്നൗ വി. ആദായനികുതി കമ്മീഷണർ, സെൻട്രൽ -1 (2008) 14 എസ്സിസി 151; കേസർ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് വി. ഉത്തർ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനം (2011) 13 SCC 733

ന്യായയുക്തത പ്രകടമാക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ നിശ്ചലമല്ല, മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന വാദത്തോട് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ കാതൽ ന്യായമായ നടപടിക്രമം ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ഇത് അനുച്ഛേദം 14, 19, 21 എന്നിവയിൽ വേരൂന്നിയ ഭരണഘടനാ ആവശ്യകതയാണ്. നോട്ടീസിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, നോട്ടീസിന്റെ ഉള്ളടക്കം, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ, പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ ഓഡി ഓൾട്ടറം പാർട്ടം എന്നതിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാഹചര്യപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദനീയമാണെങ്കിലും, ഈ തത്വം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിയമങ്ങൾ സാഹചര്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് നടപടിക്രമപരമായ യുക്തിസഹത നിറയ്ക്കുന്ന കാതലാണ്. അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി പിന്തുടർന്ന (അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കാത്ത) നടപടിക്രമം ഫലത്തിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത അപേക്ഷകനാണ് ഫലത്തിൽ, ന്യായവും ന്യായയുക്തവുമായ ഒരു വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ കാതൽ ലംഘിക്കുന്നു.[37]

37 മേനക ഗാന്ധി കേസിലെ ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതിയുടെ വിധിന്യായത്തിലെ 12-ാം ഖണ്ഡിക കാണുക.

E. 3 നടപടിക്രമത്തിന്റെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം: ആനുപാതികത എന്ന ന്യായബോധം

സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ കാതൽ സംബന്ധിച്ച് പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമം യുക്തിസഹമല്ലെന്ന് അപേക്ഷകൻ തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവകാശത്തിന്റെ പരിമിതി ന്യായയുക്തമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഭരണകൂടത്തിന്റെ മേൽ മാറുന്നു. ന്യായമായ നടപടിക്രമം പിന്തുടരുന്നതിനാൽ അവകാശത്തിന്റെ പരിമിതി ന്യായമാണെന്ന് സംസ്ഥാനം സാധാരണയായി അവകാശപ്പെടുന്നു, കാരണം അത് പൊതുതാൽപര്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. പരിമിതിയുടെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കാൻ കോടതികൾ ഏത് അവലോകന മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കണം? ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ സമ്പൂർണമല്ല. ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിയമശാസ്ത്രം അവകാശങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താം, പക്ഷേ അത്തരമൊരു പരിമിതി യുക്തിസഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 മാത്രമേ പരിമിതി യുക്തിസഹമായിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ RC കൂപ്പർ(മേൽ പരാമർശം) ഉം മനേക ഗാന്ധി (മേൽ പരാമർശം) കേസുകളിൽ ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടപടിക്രമപരവും ഗണ്യവുമായ പരിമിതികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മാർഗനിർദേശം നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ അധ്യായത്തിലുടനീളം യുക്തിസഹതയുടെ ചരട് കടന്നുപോകുന്നുവെന്നത് നിർണ്ണായകമാണ്. പരിമിതിയുടെ 'യുക്തിസഹത' വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇത് നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ പാഠം അവലോകനത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. യുക്തിരാഹിത്യം, വെഡ്നെസ്ബറി യുക്തിഹീനത, ആനുപാതികത, കർശനമായ സൂക്ഷ്മപരിശോധന എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിരത്തുന്നതിൽ ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് വിപുലമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രസക്തമായ പരിഗണനകളുടെ വിലയിരുത്തലിലൂടെയും അവയുടെ ഭാരത്തിന് അനുസൃതമായി അവയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിലൂടെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡ

ആശയമാണ് യുക്തിസഹത.[38] ഇത് മൂല്യാധിഷ്ഠിതമാണ്, ഉദ്ദേശ്യാധിഷ്ഠിതമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നടപടി യുക്തിസഹമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുപകരം നടപടി യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ കോടതികൾ കൂടുതൽ ഊന്നുന്നത്.[39] അതുകൊണ്ടാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പരിമിതികളുടെ യുക്തിസഹത വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കോടതികൾ ആനുപാതികതയുടെ രൂപത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധന സ്വീകരിച്ചത്[40]. ന്യായബോധവും ആനുപാതികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പരിമിതി പരിശോധിക്കാൻ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കനേഡിയൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ R v. Oakes[41] വിധിന്യായത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ജാക്സൺ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്:

> "“ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ന്യായമായ ഒരു പരിധിയും പ്രകടമായും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഒരു ചാർട്ടർ അവകാശത്തിന്റെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയോ പരിധിക്ക് ഉത്തരവാദികളായ അളവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഭരണഘടനാപരമായി സംരക്ഷിതമായ അവകാശത്തെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ മറികടക്കാൻ മതിയായ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കണം... രണ്ടാമതായി... സെക്ഷൻ 1 പ്രയോഗിക്കുന്ന കക്ഷി തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗങ്ങൾ യുക്തിസഹവും

---

38 അഹറോൺ ബരാക്, ആനുപാതികത: ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും അവയുടെ പരിമിതികളും (കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 2012), 374.

39 Giacinto della Cananea, Administrative Law in Administrative law in The ന്യായബോധവും നിയമവും (കടപ്പാട്: Geogio Boniovanni, Giovanni Sartar, Chiara Valentini)

40 മോഡേൺ ഡെന്റൽ കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ വി. മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം, (2016) 4 എസ്സിസി 346, ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി വി. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, (2017) 10 എസ്സിസി 1

41(1986) 1 SCR 103; മോഡേൺ ഡെന്റൽ കേസിലെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ ഈ ഭാഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

പ്രകടമായി ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണെന്ന് കാണിക്കണം. ഇതിൽ "ആനുപാതിക പരിശോധനയുടെ ഒരു രൂപം" ഉൾപ്പെടുന്നു.

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

ആനുപാതിക വിശകലനം വസ്തുവിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുന്നു, അവ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രസക്തമായ ആവശ്യകതകളാണ്. മൗലികസ്വാതന്ത്ര്യം ലംഘിക്കുന്ന ഭരണപരമായ നടപടികളുടെ സാധുത വിലയിരുത്താൻ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഈ കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.[42] എന്നിരുന്നാലും, അനുച്ഛേദം 21 പ്രകാരം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം, അനുച്ഛേദം 19 പ്രകാരം പരിരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഗണ്യമായ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമാണ് കോടതികൾ ഇതുവരെ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചത്. നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പരിമിതികളുടെ സാധുത വിലയിരുത്താൻ ന്യായയുക്തതയുടെ അവ്യക്തവും ഘടനാരഹിതവുമായ മാനദണ്ഡം കോടതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നടപടിക്രമപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ പരിമിതിയുടെ യുക്തിസഹത വിലയിരുത്താൻ ആനുപാതിക നിലവാരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അവകാശത്തിന്റെ പരിമിതി സാധുതയുള്ളതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കോടതികൾ അനിഷേധ്യമായി ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് എംഎച്ച് ഹോസ്കോട്ട് V. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനം[43] എന്ന കേസിൽ, നടപടിക്രമപരമായ യുക്തിസഹതയ്ക്ക് യുക്തിസഹതയുടെ അമൂർത്ത നിലവാരമില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വിലയിരുത്തണം. ബാലൻസിംഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിഗണനകൾ

42 ഓം കുമാർ (16) ; ടെറി ഓട്ട് എസ്റ്റേറ്റ്സ് (പി) ലിമിറ്റഡ് വി യുടി, ചണ്ഡിഗഢ്, (2004) 2 എസ്സിസി 130.
43 (1978) 3 SCC 544

ഘടകങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

> "28. [...] അവകാശലംഘനത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശ്യം, അതുവഴി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തിന്മയുടെ വ്യാപ്തിയും അടിയന്തിരതയും, അടിച്ചേൽപ്പിക്കലിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, അക്കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയുടെ യുക്തിസഹത പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം നൽകുന്നു. പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിയന്തിരതയും വ്യാപ്തിയും, നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശ്യം, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നടപടിക്രമം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്."

ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി (9J) (മേൽ പരാമർശം) & മോഡേൺ ഡെന്റൽ കോളേജ് & റിസർച്ച് സെന്റർ v. മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം[44], എന്നീ കേസുകളിൽ ഈ കോടതിയുടെ വിധികൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളുടെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുന്നത് നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകളിലെ പരിമിതികളുടെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം പ്രയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നില്ല. ആനുപാതികതയുടെ മാനദണ്ഡം ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവിടെ ഭരണകൂടം അതിന്റെ നടപടി ന്യായയുക്തമാണെന്നും ഏകപക്ഷീയമല്ലെന്നും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.[45] യുക്തിസഹതയുടെ തത്വം നടപടിക്രമ ആവശ്യകതകളിലേക്ക് വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, കാതലായതും നടപടിക്രമപരവുമായ നടപടികളുടെ യുക്തി പരിശോധിക്കാൻ കോടതി വ്യത്യസ്ത

---

44 (2016) 7 SCC 353

45 ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി (5 ജെ)-യിൽ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ അഭിപ്രായം കാണുക. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (5 ജെ), (2019) 1 എസ്സിസി 1 (ഖണ്ഡിക 310)

മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണവുമില്ല.

F. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം

യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ്, പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ, തുറന്ന നീതി എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയും ലംഘിച്ചുവെന്ന് എംബിഎൽ വാദിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം 21 പ്രകാരം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നടപടിക്രമ ആവശ്യകതകളുടെ കാതലായ ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്നു:

(i) <u>യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ്:</u> നിലവിലെ കേസിൽ, എംബിഎല്ലിന്റെ ചാനലായ മീഡിയ വൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതായി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച 2022 ജനുവരി 31 ലെ ഉത്തരവിലും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അവർക്കെതിരായ കേസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലാതെ എംഐബിയെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാക്കി;

(ii) <u>തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ</u>: തീരുമാനത്തിന് പ്രസക്തമായ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ എംഎച്ച്എ വിസമ്മതിച്ചു. പ്രസക്തമായ രേഖകൾ എംഎച്ച്എ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന അവകാശവാദം ഏതാനും 'ഉന്നത രഹസ്യ' രേഖകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; &

(iii) <u>തുറന്ന നീതി: </u>മുദ്രവച്ച കവറിലാണ് എംഎച്ച്എ രേഖകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മുദ്രവച്ച കവറിൽ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയ രേഖകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് ഹർജി തള്ളിയത്. പ്രസക്തമായ രേഖകൾ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന്

നീക്കംചെയ്യുന്നില്ല. ബാധിത കക്ഷിയുടെ ഡോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ രേഖകൾ നീക്കംചെയ്യുകയുള്ളൂ. മിക്കപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കക്ഷിയായ സംസ്ഥാനവും തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന അതോറിറ്റിയും യഥാക്രമം വാദങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ എത്തുമ്പോഴും മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

ന്യായവും ന്യായയുക്തവുമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ആരോപണവിധേയമായ മൂന്ന് നടപടിക്രമ ലംഘനങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായി വിലയിരുത്തണോ എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരം നൽകേണ്ട ഒരു അനുബന്ധ ചോദ്യം. മൊത്തത്തിൽ പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമം ന്യായവും യുക്തിസഹവുമാണോ എന്ന് കോടതി നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മനേക ഗാന്ധി (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ ഈ കോടതിയുടെ വിധിക്ക് ശേഷം, ഈ കോടതി ഫലത്തിന് (ഫലത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനും) വിരുദ്ധമായി പ്രക്രിയയ്ക്ക് (പ്രക്രിയയുടെ ഫലത്തിനും) മുൻഗണന നൽകിയപ്പോൾ, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന അതോറിറ്റി പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമം നടപടിക്രമപരമായി ന്യായവും യുക്തിസഹവുമല്ലെന്ന് പാലിക്കപെടാത്തത് കാരണം ഫലത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവുമില്ലാതെ ബാധിത കക്ഷി തെളിയിച്ചാൽ മതിയാകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ന്യായമായ വിചാരണയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം വശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വാദിക്കുന്നത് അവകാശവാദിയുടെ അധികാരപരിധിയിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു ക്ലെയിമിന്റെ സാധുത വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കോടതി ലംഘന ക്ലെയിമുകളെ സമഗ്രമായ നടപടിക്രമ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണണം. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താവുന്ന ലളിതമായ കാരണത്താലാണിത്. നടപടിക്രമപരമായ നീതിയുടെ ആവശ്യകത "സന്ദർഭം, വസ്തുതകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഏകീകൃതവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ മാനദണ്ഡം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല.[46] നടപടിക്രമ ആവശ്യകതകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി ബോഡികൾക്ക് മതിയായ വഴക്കം നൽകണം. മുകളിൽ നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ

46 A & Ors. v. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ 3455/05

എല്ലാ വശങ്ങളും ഘടകങ്ങളും പാലിക്കാത്തത് നടപടിക്രമത്തെ യുക്തിരഹിതമാക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഒരു ഘടകം പാലിക്കാത്തതിന്റെ പ്രഭാവം വളരെ ഗുരുതരമാണെന്ന് അവകാശവാദി തെളിയിക്കണം, ഘടക-വശ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ന്യായമായ വിചാരണയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ കാതൽ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്തുടരുന്ന നടപടിക്രമം ഒരു നടപടിക്രമത്തിന്റെ ന്യായയുക്തത ഉറപ്പാക്കുന്ന കാമ്പിനെ ലംഘിക്കരുത്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ കാതൽ: ന്യായവും യുക്തിസഹവുമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പീൽവാദികൾ അവരുടെ ബാധ്യത നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ നീതി നടപ്പാക്കുക മാത്രമല്ല, അത് നടപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. യുക്തിസഹമായ ഒരു ഉത്തരവ് ന്യായമായ ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകളിൽ ഒന്നാണ്. നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്; സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ തത്വമായി പണ്ഡിതരും കോടതികളും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു.[47] യുക്തിസഹമായ ഒരു ഉത്തരവിന്റെ നിയമം അഞ്ച് പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ഒന്നാമതായി, ഇത് സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇത് ഏകപക്ഷീയമായി അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ "ഒരു ജുഡീഷ്യൽ തീരുമാനവും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനവും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്" എന്ന് ഡെന്നിംഗ് പ്രഭു നിരീക്ഷിച്ചു.[48] ഈ നിയമം "നിയമവാഴ്ച സുരക്ഷിതമാക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഒരു പ്രത്യേക കേസിന്റെ അപേക്ഷയിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ കോടതി തയ്യാറാകരുതെന്നും" ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി മനേക ഗാന്ധി കേസിൽ നിരീക്ഷിച്ചു. രണ്ടാമതായി, യുക്തിസഹമല്ലാത്ത ഉത്തരവുകൾക്ക് തീരുമാനത്തെ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലമുണ്ട്.

47 എസ് എൻ മുഖർജി വി കാണക. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, (1990) 4 എസ്സിസി 594; Seimens Engineering and Manufacturing Company v.യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, (1976) 2 എസ്സിസി 981; CCI v. Sail (2010) 10 SCC 744; ക്രാന്തി അസോസിയേറ്റ്സ് വി മസൂദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ, 2010 9 എസ്സിസി 496

48 സർ ആൽഫ്രഡ് ഡെന്നിംഗ്, Freedom Under the Law (സ്റ്റീവൻസ് ആൻഡ് സൺസ് 1949) പേജ് 92

യുക്തിസഹമല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവ് ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം നടത്താനുള്ള കോടതികളുടെ അധികാരത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിയമത്തെക്കുറിച്ചോ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചോ അന്തിമ കണ്ടെത്തലിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവകാശത്തിന്മേലുള്ള പരിമിതി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. മൂന്നാമതായി, ഏകപക്ഷീയമായ ഭരണകൂട നടപടിയുടെ ആശങ്കകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ന്യായമായ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കാരണങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നു.[49] ഇത് ചിന്തയുടെ വ്യക്തത അവതരിപ്പിക്കുന്നു[50] അപ്രസക്തവും ബാഹ്യവുമായ പരിഗണനകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാലാമതായി, ഇത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമസാധുത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം തീരുമാനങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് തോന്നും. യുക്തിസഹമായ ക്രമത്തിലൂടെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ നീതിയുക്തമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അഞ്ചാമതായി, യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവുകൾ വിവരാവകാശത്തെയും തുറന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ലക്ഷ്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിയമവാഴ്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഭരണമാതൃകയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പക്ഷപാതം, അഴിമതി, മറ്റ് തിന്മകൾ എന്നിവ രഹസ്യാത്മകതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കേസിന്റെ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച്, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്ന യുക്തിയുടെ സംഗ്രഹം പോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ എംഐബി വിസമ്മതിച്ചു. ഇത് എംബിഎല്ലിന് ഒരു പരിഹാരവും നൽകുന്നില്ല. അനുച്ഛേദം 19 (1) (എ) പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം തീരുമാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഫലപ്രദവും യുക്തിസഹവുമായ മാർഗം നൽകാതെ ഫലപ്രദമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

49റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ക്ഷേത്രിയ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വി. ജഗദീഷ് ധരൺ വർഷ്നി, (2009) 4 എസ്സിസി 240 50 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വി. അൽപാന റോയ്, (2005) 8 എസ്സിസി 296

ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ കാതൽ ഇത് ലംഘിക്കുന്നു. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അപ്പീൽവാദികൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടിയും റദ്ദാക്കൽ ഉത്തരവിന്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുള്ള റിട്ട് ഹർജിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമായി ചോദ്യം ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പീൽവാദികൾ എന്നാണ്.

സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എംഎച്ച്എ ഹൈക്കോടതിയിൽ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തി. നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതും എന്നാൽ തുല്യമായി ഫലപ്രദവുമായ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുപകരം, മനസ്സ് പ്രയോഗിക്കാതെ മുദ്രവച്ച കവറിൽ നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതി വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിച്ചു. പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ബാധിത കക്ഷിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ സ്ഥാപിത തത്വമാണ്. അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവരുടെ അവകാശം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ബാധിത കക്ഷിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഈ നിയമം ഉറപ്പാക്കുന്നു. തെളിവ് നിയമത്തിലെ 124-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പൊതുതാൽപര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, വിചാരണയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവരങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിക്ക് വിരുദ്ധമായി, പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, രണ്ട് അപകടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഒന്ന് രേഖകൾ ബാധിത കക്ഷിക്ക് ലഭ്യമല്ല. രണ്ട് വാദത്തിനിടെ രേഖകൾ എതിർകക്ഷി (മിക്കപ്പോഴും സംസ്ഥാനമാണ്) ആശ്രയിക്കുന്നു, കൂടാതെ കോടതി മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ എത്തുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ബാധിത കക്ഷിക്ക് നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മാർഗവുമില്ല, കാരണം തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന അധികാരിയുടെ മുമ്പാകെ യുള്ള രേഖകളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും അനുമാനങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ല.

ഈ വിധിനിർണയം രഹസ്യാത്മകതയുടെയും സുതാര്യതയില്ലായ്മയുടെയും ഒരു സംസ്കാരത്തെ

നിലനിർത്തുകയും ന്യായവിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് അതീതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "പിശകുകളെ എതിർക്കാനോ ഒഴിവാക്കലുകൾ തിരിച്ചറിയാനോ വിവരം നൽകുന്നവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ വെല്ലുവിളിക്കാനോ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനോ" ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിക്ക് കഴിയില്ല.[50] ഇപ്പോൾ അനുച്ഛേദം 14, 21 എന്നിവയിൽ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം തേടാനുള്ള അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സീൽ ചെയ്ത കവർ നടപടിക്രമത്തിന്റെ അനുബന്ധ ഫലം യുക്തിസഹമല്ലാത്ത ഉത്തരവാണ്. കമാൻഡർ അമിത് കുമാർ ശർമ്മ v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ[52] എന്ന കേസിൽ മുദ്രവച്ച കവറിന്റെ നടപടിക്രമം നിലനിർത്തുന്ന നടപടിക്രമ വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ (ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, J) കോടതിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു:

> "27. ഒരു ജുഡീഷ്യൽ നടപടിക്രമത്തിനിടയിൽ ഇരു കക്ഷികളും ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ എത്തുമ്പോൾ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, തർക്കത്തിന് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം, ഇത് അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ 'ന്യായമായ സാധ്യത' ഉപയോഗിച്ച് സ്വാധീനിക്കും. മറ്റേ കക്ഷിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമായ വിവരങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. നിലവിലെ കേസിൽ, ഇതിന്റെ ഫലമായി കരിയറിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത് ഗുരുതരമായ മുൻവിധിയ്ക്ക് കാരണമായി.
>
> 28. ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബാധിത കക്ഷിക്ക്

50ചാർക്കൗയി v. കാനഡ (പൗരത്വവും കുടിയേറ്റവും), (2007) 1 എസ് സി സി 350 [52] (2022) എസ് സി സി ഓൺ ലൈൻ എസ് സി 1570

വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതും അത് മുദ്രവച്ച കവറിൽ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എ.എഫ്.ടി) വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അപകടകരമായ ഒരു കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മുദ്രവച്ച കവറിൽ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വിധിനിർണയ പ്രക്രിയയെ അവ്യക്തവും സുതാര്യമല്ലാത്തതുമാക്കുന്നു. മുദ്രവച്ച കവറിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ശാശ്വതമാക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, ഒരു മുദ്രവച്ച കവറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പങ്കിടാത്ത വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഒരു ഉത്തരവിനെ ഫലപ്രദമായി ചോദ്യംചെയ്യാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം പരാതിപ്പെട്ട കക്ഷിക്ക് നിഷേധിക്കുന്നു. സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, അത് പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് അതീതമായി ഫലപ്രദമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, അത് സുതാര്യതയില്ലായ്മയുടെയും രഹസ്യാത്മകതയുടെയും ഒരു സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നു. അത് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന അധികാരിയുടെ കൈകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം നൽകുന്നു. വിവരങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു പ്രബല കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു വ്യവഹാരത്തിലെ അധികാര സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ഇത് ചായ്ക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഇതാണ് അവസ്ഥ. കാരണങ്ങൾ സഹിതമുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഉത്തരവാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ മുഖമുദ്ര. ഇത് നിയമവാഴ്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സീൽ ചെയ്ത കവർ പ്രാക്ടീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് അതീതമായി തീരുമാനത്തിലെത്തുന്ന പ്രക്രിയയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

> സീൽ ചെയ്ത കവർ നടപടിക്രമം ഒരു വ്യക്തിഗത കേസ് തലത്തിലും സ്ഥാപന തലത്തിലും നീതി നിർവഹണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

മുദ്രവച്ച കവറിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ജഡ്ജി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച ഫയലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമിതി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും "ഇൻപുട്ടുകൾ ഗുരുതരമായ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതാണെന്നും കണ്ടെത്തി" എന്നും നിരീക്ഷിച്ചു. "അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു" എന്ന് സിംഗിൾ ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. 'ഗുരുതരമായ സ്വഭാവമുള്ള ഇൻപുട്ടുകളുടെ' സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഒരു വ്യക്തതയും നൽകുന്നില്ല. കൂടാതെ, ആശ്രയിക്കുന്ന സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്ററുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. യുക്തിസഹമല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവ് ഇൻപുട്ടുകളുടെ സത്യസന്ധത വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ജുഡീഷ്യൽ മനസ്സ് പ്രയോഗിക്കാത്തതിനെ ശാശ്വതമാക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിനുള്ള കാരണങ്ങളുടെ ബന്ധം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല.

61 പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗൗരവവും ഫയലുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എംബിഎല്ലിന് നൽകിയ അനുമതി പുതുക്കിയാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും പൊതു ക്രമത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകളുണ്ടെന്ന് അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗൗരവവും വിവേചിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ന്യായമാണെന്ന് വാദിക്കാൻ കോടതിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തൂക്കി നോക്കിയതെന്നതിന് ഒരു വിശദീകരണവുമില്ല. സിംഗിൾ ജഡ്ജിയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും പിന്തുടരുന്ന മുദ്രവച്ച കവർ

നടപടിക്രമം ഭരണഘടനയുടെ 'ഹൃദയവും ആത്മാവും'[51] എന്നും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷത[52] എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റിട്ട് പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അപ്പീൽവാദിയുടെ അവകാശം ദാക്ഷിണ്യ രഹിതമായതാക്കി മാറ്റി. ലൈസൻസ് പുതുക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക അടിസ്ഥാനമായ സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലാത്തതും പ്രസക്തമായ വസ്തുക്കൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ മാത്രം കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതും ഭരണഘടന പ്രകാരം അപ്പീൽവാദിക്ക് നടപടിക്രമത്തിൽ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ നിഷ്ഫലമാക്കി. ഔപചാരികമായ ഉത്തരവിലൂടെ അപ്പീൽവാദിക്ക് റിട്ട് പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ഹൈക്കോടതി നിഷേധിച്ചു. ഹൈക്കോടതി പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ അപ്പീൽവാദിക്കാരെ ഇരുട്ടിൽ കഠിനമായി പോരാടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു ദുർഘടത്തിലാക്കി. പരാതിക്കാർക്ക് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതും മുദ്രവച്ച കവറിൽ മാത്രം കോടതിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ കാതൽ - നീതിപൂർണവും ന്യായയുക്തവും ആയ നടപടിക്കുള്ള അവകാശം എന്നിവ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ജി. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം ന്യായമാണോ?

62 സുരക്ഷാ അനുമതി നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ എ.എസ്.ജി പ്രസ്താവിച്ചു, കാരണം (1) സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനു ആധാരമാക്കിയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ 'രഹസ്യവും സെൻസിറ്റീവുമാണ്"; കാരണം (2) രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിനായി. ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ സ്വാഭാവിക നീതി തത്ത്വങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു : ഒന്നാമതായി,

51 ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സംവാദങ്ങൾ (വാല്യം 7, 9 ഡിസംബർ 1948)

52 ചന്ദ്രകുമാർ വി. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, (1995) 1 SCC 400

സുരക്ഷാ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള 'സെൻസിറ്റീവ്' സ്വഭാവമുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം; രണ്ടാമതായി, ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമാണ്. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ കോടതിയുടെ **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം), **ഡിജി കേബിൾ ശൃംഖല** (മേൽ പരാമർശം) എന്നീ കേസുകളിലെ വിധിന്യായങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച രാജ്യസുരക്ഷയുടെ പരിഗണനകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന് വാദിച്ചു. നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകളിലെ ലംഘനങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന്റെ ഭാരം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വാദത്തിന്റെ സാധുത വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ജി. 1 സ്വാഭാവിക നീതിയും രാജ്യസുരക്ഷയും: ഡിജി, എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ് (മേൽ പരാമർശം) എന്നീ കേസുകളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ

63 **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ അപ്പീൽവാദിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അനുവദിച്ചു. 1937 ലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് റൂൾ 92 പ്രകാരം സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസിന് വിധേയമായി ബിസിനസ്സ് നൽകണം. 'ദേശീയ താൽപ്പര്യം' കണക്കിലെടുത്താണ് സുരക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിച്ചതെന്ന് അപ്പീൽവാദിയെ അറിയിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 226 പ്രകാരം പട്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽവാദി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സെക്യൂരിറ്റി അനുമതി പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ

ആശ്രയിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ അപ്പീൽവാദിക്ക് നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് റിട്ട് ഹർജി തീർപ്പാക്കിയത്. എന്നിരുന്നാലും, കേന്ദ്രം ഫയലിലെ രേഖകൾ 'രഹസ്യം' എന്ന് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അപ്പീൽവാദിയുമായി പങ്കിടാൻ കഴിയില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. മുദ്രവച്ച കവറിലാണ് രേഖകൾ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചത്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച സിംഗിൾ ജഡ്ജി ആരോപണങ്ങളുടെ ചുരുക്കം വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്പീൽ അനുവദിക്കുകയും ദേശീയ താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിവരങ്ങൾ അപ്പീൽവാദിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. അനുച്ഛേദം 136 പ്രകാരം അപ്പീൽവാദി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ കോടതിയുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് നടപടികൾ തള്ളി. ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു, രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് കക്ഷിക്ക് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല, രാജ്യസുരക്ഷ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം ശരിയാണെന്ന് സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കോടതിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ കോടതി ഇനിപ്പറയുന്ന **സമോറ**[53] ഉം **ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി v. റഹ്മാൻ**[54] എന്നീ കേസുകളിലെ വിധിന്യായങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആദരവ് നല്കണം. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വയം

---

53 (1916) 2 AC 77(PC)
54 (2003) 1 AC 153

ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കോടതിക്ക് രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. കൂടാതെ, **കൗൺസിൽ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് യൂണിയൻസ് v. സിവിൽ സർവീസ് മന്ത്രി**[55] എന്ന കേസിലെ വിധിന്യായത്തെ രാജ്യസുരക്ഷ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ലെന്ന് വാദിക്കാൻ കോടതി ആശ്രയിച്ചു. അപ്പീൽവാദിക്ക് അനുവദിച്ച സുരക്ഷാ അനുമതി ഇതിനകം കാലഹരണപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വസ്തുതാപരമായ പരിഗണനകളിൽ തീരുമാനമെടുത്തില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണം ചുവടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു:

> "**16.** രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യം നിയമത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. ഇത് നയപരമായ കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയല്ല. അത് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. ലോർഡ് ഹോഫ്മാൻ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി v. റഹ്മാൻ [(2003) 1 എ സി 153 : (2001) 3 ഡബ്ലിയു എൽ ആർ 877 : (2002) 1 ഓൾ ഇ ആർ 122 (എച് എൽ)] : (എ സി പേജ് . 192C) കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കാം:
>
> "... രാജ്യസുരക്ഷ [കാര്യത്തിൽ] നിയമ പ്രശ്നമല്ല. ഇത് വിധിയുടെയും നയത്തിന്റെയും കാര്യമാണ്. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്റെയും മറ്റ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടന പ്രകാരം, എന്തെങ്കിലും രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ തീരുമാനത്തിന്റെ വിഷയമല്ല. അവ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു."
>
> 17 അങ്ങനെ, **രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഒരു കക്ഷിക്ക്**

55 1985 എസി 374

നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ ഒഴിവാക്കൽ വായിക്കുകയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കോടതിയുടെ കടമയാണ്. പ്രത്യേക കേസിന്റെ വസ്തുതകളെ ആശ്രയിച്ച്, **എന്നിരുന്നാലും, ന്യായമായ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കോടതിക്ക് അവസരമുണ്ട്, ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഫയലുകൾ വിളിക്കാനും രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കേസാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും കോടതിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണിതെന്ന് കേന്ദ്രം നിലപാടെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കോടതി അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ബാധിത കക്ഷിയോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.**

18 എന്തുതന്നെയായാലും, വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 17-42007 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അപ്പീൽവാദിക്ക് നൽകിയ സുരക്ഷാ അനുമതി ഇതിനകം കാലഹരണപ്പെട്ടതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കാം :

"കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തല പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികൂലമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി അനുമതി ഈ കത്തിന്റെ തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതായിരിക്കും, അതിനുശേഷം ഈ ബ്യൂറോയുടെ പുതിയ അംഗീകാരം നിർബന്ധമാണ്."

(ഊന്നൽ നൽകി)

19 ആ വീക്ഷണത്തിൽ, ഈ കോടതി കൂടുതൽ വസ്തുതാപരമായ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയും മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനാവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് ഇത് തീർപ്പാക്കുന്നത്. ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉത്തരവുമില്ല."

(ഊന്നൽ നൽകി)

64 **ഡിജി കേബിൾ ശൃംഖല** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ അപ്പീൽവാദിക്ക് ഡിജിറ്റൽ അഡ്രസ്സബിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ മൾട്ടി-സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നൽകിയ അനുമതി എംഎച്ച്എ അപ്പീൽവാദിക്ക് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കി. റദ്ദാക്കൽ ഉത്തരവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സെക്യൂരിറ്റി അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ പകർപ്പ് മുദ്രവച്ച കവറിൽ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. അനുമതി റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് അവകാശപ്പെടാൻ അപ്പീൽവാദിക്ക് അർഹതയില്ലെന്ന് **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം) വിധിയെ ആശ്രയിച്ച് ഈ കോടതിയുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് അപ്പീൽ തള്ളി:

> "16. അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച കുറിപ്പ് പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഈ കേസിന്റെ വസ്തുതകളിൽ, റദ്ദാക്കൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പീൽവാദിക്ക് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.
>
> 17. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ കോടതി നിശ്ചയിച്ച നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കേസിൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ് *(പി)* ലിമിറ്റഡ്. അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് അവകാശപ്പെടാൻ അപ്പീൽവാദിക്ക് അർഹതയില്ല."

65 **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം) കേസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നം നയപരമായ

പ്രശ്നമാണെന്നും കോടതികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട നിയമമല്ലെന്നും ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിൽ ആധാർ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 33 ന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ **ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി (5J) v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ**[56] കേസിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു.

66 ഈ കോടതി **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സർക്കാരിന് മികച്ച സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന തത്വം വ്യക്തമാക്കാൻ; രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് നിലപാടെടുക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിധിന്യായങ്ങളെ പരാമർശിച്ചു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം) കേസിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മനസിലാക്കുന്നതിന് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ കോടതികൾ മുന്നോട്ടുവച്ച പ്രകടമായ തത്വം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

67 **സമോറ** (മേൽ പരാമർശം), കേസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിൽ ചരക്കിൽ നിരോധിത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചരക്ക് ഓസ്ട്രിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റേതായിരുന്നു, സ്വീഡനിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഓസ്ട്രിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജർമ്മൻകാരനാണ് കപ്പൽ

56 (2019) 1 എസ്സിസി 1

ചാർട്ടർ ചെയ്തത്, സ്വീഡിഷ് ചരക്കു വിതരണക്കാർ ഇടപാടിൽ വെറും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുകയായിരുന്നു. കടന്നുപോവാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള അവകാശം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്, അതായത്, അപലപിക്കണോ മോചിപ്പിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ കപ്പലുകൾ കടന്നുപോവാൻ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം. കടന്നുപോവാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പരിമിതികളിലൊന്ന്, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനോ രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കോ കപ്പലുകൾ അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രിവി കൗൺസിൽ വ്യാപകമായി ഉദ്ധരിച്ച നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്:

> "ഈ പരിമിതികളിൽ ആദ്യത്തേത് സംബന്ധിച്ച്, കിരീടാവകാശിയുടെ ശരിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആവശ്യപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കപ്പലോ ചരക്കുകളോ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധം, യുദ്ധത്തിന്റെ വിചാരണയോ രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തെ ന്യായാധിപൻ ഒരു ചട്ടം പോലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതപോലെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പ്രഭുക്കന്മാർ (ലോർഡ്സ്) അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
>
> [...]
>
> രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർ രാജ്യസുരക്ഷ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്നതിന്റെ ഏക വിധികർത്താക്കളായിരിക്കണം. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിവിന്റെ വിഷയമാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല."

എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യസുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശത്തിന് ഇളവ് അവകാശപ്പെട്ട് ആർമി കോൺട്രാക്ട്സ് ഡയറക്ടർ

സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം കോടതി യുക്തിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. അത്തരമൊരു അവകാശം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്നതിന് 'തൃപ്തികരമായ തെളിവുകളൊന്നും' ഇല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു:

> "പ്രഭുക്കന്മാരുടെ (ലോർഡ്സ്) അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പീൽ ചെയ്ത ഉത്തരവ് തെറ്റായിരുന്നു, അപ്പീൽ വാദികൾ വാദിച്ചതുപോലെ, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള കപ്പലുകളോ ചരക്കുകളോ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല എന്നതിനാലല്ല, മറിച്ച് അത്തരമൊരു അവകാശം പ്രയോഗിക്കാൻ ജഡ്ജിക്ക് തൃപ്തികരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. **ആർമി കോൺട്രാക്ട്സ് ഡയറക്ടറുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, ഓർഡർ XXIX ന്റെ വാക്കുകൾ പിന്തുടർന്ന്, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെമ്പ് ആവശ്യപ്പെടാൻ രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. ദേശീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെമ്പ് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമാണെന്ന് അതിൽ പറയുന്നില്ല. കൂടാതെ, ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത സ്വെൻ ഹോഗ്ലണ്ടിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം, വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട യഥാർത്ഥ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുപകരം, ഉടനടി മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു."**
>
> **(ഊന്നൽ നൽകി)**

68 **കൗൺസിൽ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് യൂണിയൻസ്** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ സർക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിവിൽ സർവീസ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി. നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാരുമായും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായും കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. സേവന വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ട്രേഡ്

യൂണിയനുകളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് സുസ്ഥാപിതമായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണെന്ന് സമർപ്പിച്ചു.

69 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം സൈന്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും സർക്കാരിന് രഹസ്യാന്വേഷണ സിഗ്നലുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ആൻഡ് കോമൺവെൽത്ത് ഓഫീസിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. "മുൻകൂട്ടിയുള്ള കൂടിയാലോചനയിൽ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായതും ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സം [ജിസിഎച്ച്ക്യുവിൽ] ഉണ്ടാകാനുള്ള യഥാർത്ഥ അപകടസാധ്യത ഉൾപ്പെടുന്നു" എന്ന കാരണത്താൽ പ്രതിഭാഗം തങ്ങളുടെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചു. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ആവശ്യകതകൾ നീതിയുടെ കടമയെക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്ന തീരുമാനം സാധാരണയായി സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും കോടതികളല്ലെന്നും ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് (പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സഭ) നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിരീക്ഷണം പ്രത്യേക അധികാരത്തിലാണ്. അന്യായമായ നടപടിയിലൂടെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന പേരിൽ തീരുമാനത്തെ വിജയകരമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, ന്യായമായ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ട രാജ്യസുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു:

> "ചോദ്യം ഒരു തെളിവാണ്. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ആവശ്യകതകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കേസിൽ നീതിയുടെ

> കടമയെക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്ന തീരുമാനം സർക്കാരിനുള്ളതാണ്, കോടതികൾക്കുള്ളതല്ല; ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാരിന് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയ അനുയോജ്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം വിജയകരമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അന്യായമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് എത്തി എന്ന കാരണത്താൽ, തീരുമാനം വാസ്തവത്തിൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കും അധികാരം സമോറ [1916] 2 എ.സി. 77 ൽ കാണാം."

രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ വ്യതിയാനം ന്യായമാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

70 സ്കാർമാൻ പ്രഭു (ലോർഡ്) തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചത് **സമോറ** (മേൽ പരാമർശം) നിരീക്ഷണങ്ങൾ നീതിന്യായപരമായ ചുമതലയുടെ സ്ഥാനത്യാഗത്തിന്റെ സൂചനയല്ല, മറിച്ച് കോടതിക്ക് തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളിൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യം ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്ന് തെളിവുകളാൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു:

> "പ്രഭുക്കന്മാരെ (ലോർഡ്സ്), അതിനാൽ, ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളിൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നിടത്ത് കോടതി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, താൽപ്പര്യം

> നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ ഒരു ജഡ്ജിയോ ജൂറിയോ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു: മറ്റുള്ളവയിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിവേചനാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അവലോകനത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് താൽപ്പര്യം. **രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യമാണ് കേസിന്റെ നിർണ്ണയത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രസക്തമായ ഘടകമെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, കിരീടാവകാശിയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ന്യായമായ ഒരു മന്ത്രിക്കും ന്യായമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അഭിപ്രായമായിരുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കിരീടാവകാശിയുടെയോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ അഭിപ്രായം കോടതി സ്വീകരിക്കും.** ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, പക്ഷേ നീതിയുക്തമായത് എന്താണെന്ന് ജഡ്ജിമാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു സാമാന്യബുദ്ധി പരിമിതിയുണ്ട്: കൂടാതെ പരിമിതി ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ ആധുനിക കേസ് നിയമത്തിന്റെ പൊതുവായ വികാസവുമായി പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു."
>
> **(ഊന്നൽ നൽകി)**)

തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ആസ്ഥാനത്തെ ജോലി ഗുരുതരമായ രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും തീരുമാനത്തിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാരുമായും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായും കൂടിയാലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. യൂണിയൻ സംഘടിതമായി സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്നാണ് മന്ത്രി ജീവനക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാത്തതെന്ന് സ്കാർമാൻ പ്രഭു നിരീക്ഷിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ ഈ നിഗമനത്തിൽ യുക്തിസഹമായി എത്താമായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായമുയർന്നു.

71 റഹ്മാൻ (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരായ പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരനായ അപ്പീൽവാദി യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ തുടരാൻ അനിശ്ചിതകാല അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു. തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തുന്നത് പൊതുനന്മയ്ക്കും 'രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും' സഹായകമാകുമെന്നും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിവിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റികളുടെ നിലവാരം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രത്യേക ഇമിഗ്രേഷൻ അപ്പീൽ കമ്മീഷൻ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചു. തീവ്രവാദ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശീലനത്തിനായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അപ്പീൽവാദി സ്പോൺസർഷിപ്, വിവരങ്ങൾ, ഉപദേശം എന്നിവ നല്കി എന്നതിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിലും, ഈ നടപടികൾ 'രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക്' ഭീഷണിയാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു. കമ്മീഷന്റെ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ കോടതി അനുമതി നൽകി.

72 അപ്പീൽ കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരായ അപ്പീൽ ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് തള്ളി. ഹാഡ്ലിയിലെ സ്ലിൻ പ്രഭു (ലോർഡ്) തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു: (1) വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് തുടരാനുള്ള അവസരവും എവിടെയാണ്, നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോൾ അവ ഇതിനകം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ തെളിവിന്റെ സിവിൽ മാനദണ്ഡം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ന്യായമാണ്; (2) ഒരു വ്യക്തിയെ പൊതുനന്മയ്ക്കായി നാടുകടത്തണമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അയാൾക്ക്

മുൻകരുതൽ, പ്രതിരോധ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അവൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ന്യായമായും ഉം ആനുപാതികമായി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യസുരക്ഷയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത; (iii) സുരക്ഷാഭീഷണി വിലയിരുത്താൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനത്താണ്. അവന്റെ വിലയിരുത്തലിന് ഉചിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം. എന്നിരുന്നാലും, മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അവലോകനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്; (iv) അത് ഇവിടെയാണ് നടന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് യൂണിയൻസ് നാടുകടത്തൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്ന് എതിർക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, തീരുമാനം രാജ്യസുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, 'ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ അതല്ല പ്രശ്നം'.

73 രാജ്യസുരക്ഷയുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ഹോഫ്മാൻ പ്രഭു (ലോർഡ്) തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചു. അതായത്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം നിവാസി ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണോ എന്ന ചോദ്യം സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വിധിന്യായത്തെ ആശ്രയിച്ച് കൗൺസിൽ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് യൂണിയൻസ് നാടുകടത്തലിന്റെ സാധുത സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. (i) നാടുകടത്തൽ

രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കുമെന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനം (ii) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനം ന്യായയുക്തനായ ഒരു മന്ത്രി കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ; കൂടാതെ (iii) അപ്പീൽവാദിക്ക് ലഭ്യമായ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപരമായ പ്രതിരോധം എന്നിവ കമ്മീഷൻ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

> 54. "കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന്", നാടുകടത്തൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ തീരുമാനവും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു കീഴടങ്ങുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം:" കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം കാണുക. എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലയെ മങ്ങിക്കുകയോ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നത് പ്രധാനമാണ്. കൗൺസിൽ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് യൂണിയൻസ് വേഴ്സസ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ദ സിവിൽ സർവീസ് [1985] എസി 374, 406 എന്നതിലെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചാൻഡലറുടെ കേസിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ലോർഡ് സ്കാർമാൻ കൃത്യമായ അതിരുകൾ വിശകലനം ചെയ്തു. ചാഹലിലെ തീരുമാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശകലനം കമ്മീഷൻ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. **ഒന്നാമതായി, നാടുകടത്തൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമാകുമെന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനം തെളിവുകളാൽ സ്ഥാപിക്കണം. റഹ്മാൻ കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദത്തെ സജീവമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറയാൻ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാണ്.** ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ

നിന്ന് വിയോജിക്കാനുള്ള കമ്മീഷന്റെ കഴിവ്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു അപ്പീൽ പ്രക്രിയയിൽ അന്തർലീനമായ പരിഗണനകളാൽ പരിമിതമായേക്കാം, പക്ഷേ അധികാരങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന തത്വത്തിലല്ല. **റഹ്മാൻ കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദത്തെ സജീവമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ശരിയായ വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ തത്വത്തിന്റെ ഫലം.** രണ്ടാമതായി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം "ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന യുക്തിസഹമായ ഒരു മന്ത്രിക്കും വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്" എന്ന കാരണത്താൽ കമ്മീഷൻ നിരസിച്ചേക്കാം. മൂന്നാമതായി, കമ്മീഷനിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്പീൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പ്രത്യേക പ്രവിശ്യയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാം. ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം, അതിൽ ഉയർന്നുവന്ന ചോദ്യം ചാഹൽ ആരെയെങ്കിലും നാടുകടത്തുന്നത് കൺവെൻഷന്റെ അനുച്ഛേദം 3 പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുമോ, കാരണം അയാൾ പീഡനമോ മനുഷ്യത്വരഹിതമോ അപമാനകരമോ ആയ പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടിവരാനുള്ള ഗണ്യമായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. നാടുകടത്തൽ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്നത് അനുച്ഛേദം 3 പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് അപ്രസക്തമാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ നിയമശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പീഡനത്തിന്റെ അപകടമുണ്ടെങ്കിൽ, രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതിനെ നേരിടാൻ സർക്കാർ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗം കണ്ടെത്തണം. മതിയായ അപകടസാധ്യത നിലവിലുണ്ടോ എന്നത് തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലയിരുത്തലിന്റെയും പ്രവചനത്തിന്റെയും ചോദ്യമാണ്. അത്തരമൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു അവകാശവുമില്ല.

(ഊന്നൽ നൽകി)

74 മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധിന്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു:

74.i സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാതെ അന്യായമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് തീരുമാനം ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷി സ്ഥാപിക്കണം;

74.ii രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭരണകൂടത്തിന് അവകാശപ്പെടാം;

74.iii വ്യതിയാനം ന്യായമായിരുന്നോ എന്ന് കോടതികൾ വിലയിരുത്തണം. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ആദ്യം, രാജ്യസുരക്ഷ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം; രണ്ടാമതായി, കേസിന്റെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും, രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ആവശ്യകതകൾ നീതിയുടെ കടമയെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, റദ്ദാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഘടകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കോടതി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്; കൂടാതെ

74.iv ദേശീയ സുരക്ഷാ അവകാശവാദത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ, കോടതികൾ സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലിനും നിഗമനത്തിനും അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉണർത്തുന്ന വിശാലമായ നടപടികളിൽ കോടതികൾക്ക് വിയോജിക്കാൻ കഴിയില്ല - അതായത്, ഒരു വിദേശരാജ്യത്ത് ഒരു പൗരൻ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണോ എന്നതുപോലുള്ള ഒരു തത്വ ചോദ്യം. എന്നിരുന്നാലും, ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുകളിൽ സ്ഥാപിതമായ തത്വങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന

പരിധി വരെ കോടതികൾ സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അവലോകനം ചെയ്യണം.

75 **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ, ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്നാണെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം തെറ്റാണ്. ആ കേസിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട തത്വം, കേസിന്റെ വസ്തുതകളിൽ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ നീതിയുടെ കടമയെക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടാം എന്നതായിരുന്നു. അതിനാൽ, ന്യായമായ നടപടിക്രമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്ന ചുരുക്കം ചില കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാജ്യസുരക്ഷ. വെറും രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ന്യായമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ കടമയെ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല. നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കടമ സർക്കാർ നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കേസിന്റെ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ അത് ന്യായീകരിക്കണം. ഒന്നാമതായി, ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. രണ്ടാമതായി, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വം(ങ്ങൾ) റദ്ദാക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം വിദേശത്ത് നിയമശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ഈ രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളും ആനുപാതിക മാനദണ്ഡവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. ആദ്യ പരീക്ഷണം നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്, രണ്ടാമത്തെ നീതീകരണ പരീക്ഷണം ആവശ്യകതയെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും

സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജി.2 ആനുപാതിക നിലവാരത്തിന്റെ പ്രയോഗം

76 രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്ത്വങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാദിച്ചതിനാൽ, ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകളുടെ നിയന്ത്രണം ന്യായമാണോ എന്ന് നാം ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. **മോഡേൺ ഡെന്റൽ** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ ഈ കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഇപ്രകാരമാണ്:

i ഒരു അവകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടിക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം (നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യ ഘട്ടം).

ii ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗമായിരിക്കണം പ്രസ്തുത നടപടി (അനുയോജ്യത അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിസഹബന്ധമുള്ള ഘട്ടം).

iii നടപടി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിതവും തുല്യമായി ഫലപ്രദവുമായിരിക്കണം (ആവശ്യകത ഘട്ടം).

iv ഈ നടപടി ശരിയായ ഉടമയിൽ ആനുപാതികമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തരുത് (സന്തുലിത ഘട്ടം).

ജി. 2 (എ) നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യ ഘട്ടം

77 അവകാശങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനം ഈ വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമാണ്. മൗലികാവകാശങ്ങളെ മറികടക്കാൻ മതിയായ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഭാരം സർക്കാർ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നടപടി തീർച്ചയായും നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ട നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക ഭാരം സർക്കാർ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ രഹസ്യാത്മകതയുടെയും താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കാരണങ്ങളും രേഖകളും വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുന്നു. രഹസ്യസ്വഭാവവും രാജ്യസുരക്ഷയും നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണെന്നും, രഹസ്യസ്വഭാവത്തിന്റെയും രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭരണകൂടം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

78 ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു ഭരണഘടനയിൽ അടിസ്ഥിതമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ, നിയമത്തിന്റെയോ നടപടിയുടെയോ അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് മൗലികാവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന പടിവാതിൽക്കൽ ചോദ്യം കോടതി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.[57] ശരിയായ ഉദ്ദേശ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്

57 അഹറോൺ ബരാക് (38) 247; ജസ്റ്റിസ് സിക്രി മോഡേൺ ഡെന്റൽ (ഖണ്ഡിക 55)

വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഭരണഘടന ഒരു പൊതു പരിമിതി നിബന്ധന നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എല്ലാം മൗലികാവകാശങ്ങൾ.[58] ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു പൊതു പരിമിതികളുടെ നിബന്ധന നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അനുച്ഛേദം 19, 25 പോലുള്ള മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിമിതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രകടമായ പരിമിതി നിബന്ധനയില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥകൾ സമ്പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. പ്രകടമായ പരിമിതി നിബന്ധനയില്ലാത്ത മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പരോക്ഷമായി വായിക്കുന്നതിലൂടെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഭരണഘടനാപരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ സന്ദർഭോചിതമായ ഒറ്റപ്പെടലിൽ ജീവിക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിയമശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഓരോന്നും മറ്റൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മുഴുവൻ വാചകവും അർത്ഥത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും ചിത്രകമ്പളം വഹിക്കുന്ന ക്യാൻവാസിനൊപ്പം പരിണമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

79 അവകാശങ്ങളുടെ പരിമിതിക്ക് ഉചിതമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ സ്വീകാര്യമായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് പൊതു താൽപ്പര്യമാണ് (അല്ലെങ്കിൽ പൊതുനന്മ) എന്ന് അഹറോൺ ബരാക് വാദിക്കുന്നു.[59] അത്തരമൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഒരിക്കലും തർക്കവിഷയമല്ലെങ്കിലും, പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമല്ല. പൊതുതാൽപര്യം സമൂഹം പങ്കിടുന്ന നീതിയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും

58 മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ്, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ തുറന്നതും ജനാധിപത്യപരവുമായ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പരിമിതി യുക്തിസഹവും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കണമെന്ന് അനുച്ഛേദം 26 (1) പറയുന്നു.

59 അഹറോൺ ബരാക് (n 38) 289

ആശയങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശ്യം നിയമാനുസൃതമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ കോടതികൾ ആധിപത്യ പ്രേരണകളുടെ ഗുഹയിൽ വീഴരുത്, പകരം ഭരണഘടനാ ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. എന്നിരുന്നാലും, വിധിനിർ ണയത്തിനും നയരൂപീകരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള നേർത്ത രേഖ കടക്കാതിരിക്കുന്നതിനു കോടതി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഒരു ഭരണഘടനയിൽ അടിസ്ഥിതമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ, ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പൊതുതാൽപര്യത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഭരണഘടന ഒരു ജീവനുള്ള രേഖയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥവും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളും കാലത്തിനനുസരിച്ച് വികസിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശ്യം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ കോടതി അത്തരം സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭരണഘടന വായിക്കുകയും വേണം - വ്യാഖ്യാന സമയത്ത് ചരിത്രവും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യതയും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം.

80 അനുച്ഛേദം 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവകാശങ്ങളെ യുക്തിസഹമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി ഭരണഘടന രാജ്യസുരക്ഷ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭരണഘടനയുടെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.[60] അതുപോലെ, വിവര സ്വകാര്യതയും രഹസ്യസ്വഭാവവും ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ വായിക്കപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും **ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി** (9J) (മേൽ പരാമർശം) എന്ന

60 ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 359

കേസിൽ ഒമ്പത് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനവും വിവരാവകാശ നിയമം 2005 നടപ്പാക്കലും കണക്കിലെടുത്ത്. അതിനാൽ, രഹസ്യാത്മകതയും രാജ്യസുരക്ഷയും നടപടിക്രമപരമായ അവകാശങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച നിയമാനുസൃത ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

(I) രഹസ്യസ്വഭാവവും ഐബി റിപ്പോർട്ടുകളും

81 സർക്കാർ നടപടി നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഇവയാണെന്ന് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുരക്ഷാ അനുമതി നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ "രഹസ്യ" സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് എംഎച്ച്എ പറയുന്നു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതാണ് എന്ന് എംഎച്ച്എ ഒരു പൊതു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു വാദം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സിബിഐ, ഐബി തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ എണ്ണമറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തല പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പങ്കാളിത്തവും വർദ്ധിച്ചു. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കേവലം വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളല്ല. ചുവടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ, അന്വേഷണ

ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അനുമാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ രഹസ്യ വിവരങ്ങളുണ്ടാകാമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം രഹസ്യമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. അത്തരമൊരു വാദം അസ്ഥാനത്താണ്, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജീവിതം, സ്വാതന്ത്ര്യം, തൊഴിൽ എന്നിവയിൽ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് സുതാര്യവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.

(II) രാജ്യസുരക്ഷ

82 രാജ്യസുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോടതിക്ക് ഈ അനുമാനം ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, കഴിയുമെങ്കിൽ, അത്തരം അവലോകനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്നിവയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നം. നടപടി രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ദേശീയ സുരക്ഷാ അവകാശവാദങ്ങളുടെ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമശാസ്ത്രം നാം പരാമർശിക്കണം.

83 ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ കോടതികൾ കൈയൊഴിയുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ

തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. **മനോഹർ ലാൽ ശർമ്മ v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ** [61] കേസിൽ രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പരിമിതമാണെങ്കിലും, രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സർക്കാരിന് സ്വതന്ത്ര പാസ് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ലെന്ന് ഈ കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വാദിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കോടതി ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു:

> "50. തീർച്ചയായും, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാപരമായ പരിഗണനകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിയമപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പരിരക്ഷ ഉള്ളപ്പോഴോ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എതിർകക്ഷി - ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ഭരണഘടനാപരമായ ആശങ്കകളോ നിയമപരമായ പരിരക്ഷയോ പ്രത്യേകമായി വാദിക്കുക മാത്രമല്ല, സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ കടമയാണ്. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പ്രതി-യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാദിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും വേണം. കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ അവർ ന്യായീകരിക്കണം. രാഷ്ട്രം രാജ്യസുരക്ഷയെ പരാമർശിക്കുന്നത് കോടതിയെ നിശബ്ദ കാഴ്ചക്കാരനാക്കുന്നില്ല."

ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന നിഗമനം ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം ചെയ്യാവുന്നതാണോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. മറിച്ച് ദേശ സുരക്ഷാ

61 2021 എസ്സിസി ഓൺ ലൈൻ എസ്സി 985

ആശങ്കകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സർക്കാർ നിർവഹിക്കേണ്ട തെളിവുകളുടെ നിലവാരത്തിലാണ് ഇത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശകലനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രാജ്യസുരക്ഷയെ കർശനമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.[62] രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് നിരവധി വശങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ചിലത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. **എക്സ് ആർമിമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ്** (മേൽ പരാമർശം) എന്ന കേസിൽ രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ 'സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത, പ്രാദേശിക സമഗ്രത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, ശക്തി' തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഈ കോടതിയുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ സാംസ്കാരിക ഐക്യവും ബാഹ്യ സമാധാനവും. **റൊമേഷ് താപ്പർ v. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനം** [63] എന്ന കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് പതഞ്ജലി ശാസ്ത്രി ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19-ൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ 'പൊതു ക്രമം', 'രാജ്യസുരക്ഷ' എന്നീ മേഖലകളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതി. 'രാജ്യസുരക്ഷ' എന്ന പ്രയോഗം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് 'രാജ്യസുരക്ഷയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ അട്ടിമറിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പൊതു ക്രമത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം' ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. **റാം മനോഹർ ലോഹ്യ v. ബീഹാർ സംസ്ഥാനം** [64], എന്ന കേസിൽ 'രാജ്യസുരക്ഷ', 'ക്രമസമാധാനം', 'പൊതു ക്രമപ്രശ്നം' എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങളെ ജസ്റ്റിസ് എം ഹിദായത്തുള്ള

62 എകെ റോയ് വി. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (1982) 1 SCC 271

63 1950 എസ്സിസി 436

64 AIR 1966 SC 740

(അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന നിലയിൽ) വേർതിരിച്ചു. പൊതു ക്രമത്തെയും ക്രമസമാധാനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകളേക്കാൾ രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു:

> **55.** ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായങ്ങളിലെ (മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ചത്) "പൊതു ക്രമം" "രാജ്യസുരക്ഷയെ" ബാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതുപോലെ, "ക്രമസമാധാനം" "പൊതു ക്രമത്തെ" ബാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. **ഒരാൾ മൂന്ന് കേന്ദ്രീകൃത വൃത്തങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്രമസമാധാനം ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിൽ അടുത്ത വൃത്തം പൊതു ക്രമത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ചെറിയ വൃത്തം രാജ്യസുരക്ഷയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നിയമം ക്രമസമാധാനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ പൊതു ക്രമത്തെ ബാധിക്കില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തി പൊതു ക്രമത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കില്ല.** "ക്രമസമാധാന പരിപാലനം" എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്വന്തം പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലീകരിക്കുകയും ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഖണ്ഡം ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.
>
> **(ഊന്നൽ നൽകി)**

84 അതിനാൽ, രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത അർത്ഥമില്ല. രാജ്യസുരക്ഷയെ പൊതു ക്രമത്തിൽ നിന്ന് ആശയപരമായി വേർതിരിച്ചറിയാൻ കോടതികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിന് പദാനുപദ അർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതാപരമായ സാഹചര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കോടതികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തക നിർവചനം നൽകുക അസാധ്യമാണ് (ഒരുപക്ഷേ വിവേകശൂന്യമാണ്). സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ

പദപ്രയോഗം അതിന്റെ അർത്ഥം നേടുന്നത്. രാജ്യസുരക്ഷ, പൊതു ക്രമം തുടങ്ങിയ വിശാലമായ ആശയപരമായി സർക്കാർ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. മറിച്ച്, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അത്തരമൊരു അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് കോടതിയുടെ കടമയാണ്. അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിന് ഭൗതിക പിന്തുണയില്ലാതെ നേർത്ത വായുവിൽ നിന്ന് ഒരു അവകാശവാദം നടത്താൻ കഴിയില്ല. സദുദ്ദേശപരമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതി നിർണ്ണയിക്കണം. (i) വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ; കൂടാതെ (ii) യുക്തിബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേ നിഗമനത്തിലെത്തുമോ എന്ന് നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തിന്റെ സാധുത വിലയിരുത്തണം[65]. ഒരു നടപടിയുടെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്നായ യുക്തിസഹമായ വിവേകമുള്ള വ്യക്തി മാനദണ്ഡം അധികാരപരിധിയിലുടനീളമുള്ള കോടതികൾ ദേശ സുരക്ഷാ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യം നിറവേറ്റപ്പെടുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനം

65 രാഷ്ട്രപതിക്ക് / ഗവർണർക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ സഹായത്തിന്റെയും ഉപദേശത്തിന്റെയും പരിമിതമായ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ ഈ മാനദണ്ഡം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ബി.പി. സിംഗാൾ വി കേസിലെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി നോക്കുക. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, (2010) 6 SCC 331: ഖണ്ഡിക 79.

സർക്കാരിനാണെന്ന് കോടതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാലാണിത്. അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാൻ കോടതി സർക്കാരിന് അർഹമായ ബഹുമാനം അനുവദിക്കുന്നു, പക്ഷേ വസ്തുതയും നിഗമനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതിന്റെ പരിമിതമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിപ്രായം അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യം ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യസുരക്ഷയെ ലംഘിക്കുമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിധി കോടതിക്ക് രണ്ടാമത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു നടപടി ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗത്തിനാണ്, ജുഡീഷ്യൽ വിഭാഗത്തിനല്ല.

85 കേസിന്റെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ നടപടി രഹസ്യാത്മകതയുടെയും രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നു.

(III) സീൽ ചെയ്ത കവർ തുറക്കൽ

86 2010 ൽ എംബിഎൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേർസ് ടെലിവിഷൻ ചാനലായ 'മീഡിയ വൺ' അപ്‌ലിങ്കു ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചു. അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകൻ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷ സുരക്ഷാ അനുമതിക്കായി അയയ്ക്കും.[66] സുരക്ഷാ അനുമതിക്കായി എംബിഎല്ലിന്റെ അപേക്ഷ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ്

66 അപ്‌ലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 9.2 ഉം ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡിക 8.2 ഉം

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ[67] എംബിഎല്ലിനെതിരായ രേഖകളിൽ പ്രതികൂലമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, രഹസ്യാന്വേഷണ ബ്യൂറോ[68] എംബിഎല്ലിനെതിരെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി:

86.i ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധമുള്ള 'മാധ്യമം ഡെയിലി'യുമായി എംബിഎല്ലിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.[69];

86.ii 'മാധ്യമം ഡെയിലി' നടത്തിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ ഉള്ളടക്കം സുരക്ഷാ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് പ്രതികൂല സ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു;

86.iii അപേക്ഷകന്റെ ചില പ്രധാന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ജെഐഎ/എച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു; കൂടാതെ

86.iv പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ നിർദ്ദിഷ്ട ടിവി ചാനൽ ജെഐഎ/എച്ച് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുണച്ചേക്കാം.

87 ജെഐഎ/എച്ച് ന്റെ പങ്കും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പും ഐബി സമർപ്പിച്ചു. കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

87.i "അല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണം സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1941 ലാണ് ജെഐഎ/എച്ച് രൂപീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വിഭജനത്തിനുശേഷം ജെഐഎ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ചു. ജെഐഎ/എച്ച് മതേതരത്വം,

---

67 **"സിബിഐ"**

68 **"ഐ ബി"**

69 "**JEL/H**"

ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്;

87.ii ജെഐ/എച്ച് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു (i) 1955-ൽ കശ്മീരിലെ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ. 1955-ൽ നിരോധനം പിൻവലിച്ചു. (ii) 1975-ൽ 1971-ലെ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി റൂൾസ് പ്രകാരം. 1977-ൽ നിരോധനം പിൻവലിച്ചു. (iii) 1992- ൽ 1967-ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമപ്രകാരം[70]. 1994-ൽ സുപ്രീം കോടതി നിരോധനം അസാധുവാക്കി.

87.iii ഔദ്യോഗികവും രഹസ്യവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ആകർഷിക്കുന്നതിലും വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിലും ജെഐ/എച്ച് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ

87.iv ജെഐ/എച്ച് അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ മാധ്യമം ഡെയിലി' "യുഎസ് വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും വിമർശിക്കുകയും പലപ്പോഴും സാമുദായിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജെ.ഇ.ഐ. യുടെ കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന ഭാരവാഹികൾ ഒരു ടിവി ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഹവാല ചാനലുകളിലൂടെ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതായി വിവരം അറിഞ്ഞു."

70 "യുഎപിഎ"

88 എംഎച്ച്എ, റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുകയും സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചും അപേക്ഷകർ പന്ത്രണ്ട് പതിപ്പുകളുള്ള ഒരു പത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ പരാമർശങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതികൂലമല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ലേഖനങ്ങളുടെ 'ഉള്ളടക്കം' സംബന്ധിച്ച മാധ്യമം ദിനപത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐബി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

> കോഴിക്കോട് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് നടത്തുന്ന ജെഇഐ/എച്ച് നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 12 എഡിഷനുകൾ (കേരളത്തിൽ 6, കർണാടകത്തിൽ 2, വിദേശത്തു സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ, ദുബായ് എന്നീ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു). മൊത്തം പ്രചാരമുള്ള 1.75 ലക്ഷം പത്രങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ജെഇഐ / എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. **ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരായ വിവേചനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.** അടുത്തിടെ ബാംഗ്ലൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ [..], അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ആക്രമണം ആരോപിക്കുകയും [...] ന്റെ കളമശ്ശേരി ബസ് കത്തിക്കൽ കേസിലെ പങ്കിന്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. **രാജ്യത്ത് നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾക്കും ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കലിനും ഉത്തരവാദികളായ ഹിന്ദു മതമൗലികവാദികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച മൃദുസമീപനവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യു."**
>
> **(ഊന്നൽ നൽകി)**

89 2014 ൽ മീഡിയ വൺ ലൈഫ്, മീഡിയ വൺ ഗ്ലോബൽ എന്നീ ടിവി ചാനലുകൾ അപ്‌ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുമായി എംബിഎൽ

വീണ്ടും സുരക്ഷാ അനുമതി തേടിയപ്പോൾ, പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ മുമ്പ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഐബി ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. 'മീഡിയ വൺ ടിവി അടുത്തിടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പരിപാടികളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ. മീഡിയ വൺ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പരിപാടികളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, മീഡിയ-വൺ: (1) ജെഇഐ/എച്ച് പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ഐബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു; (2) ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ സേനയെയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു; (3) പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും തീവ്രവാദവും ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സർക്കാർ നയങ്ങളെ അമിതമായി വിമർശിക്കുന്നു'.

90 മേൽപ്പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എംഎച്ച്എ, ഐബിയിൽ നിന്ന് പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി. തുടർന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ഐ.ബി മൂന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി. ഒന്നാമതായി, ജെഇഐ/ എച്ച് കേഡറുകൾക്കും അനുഭാവികൾക്കും ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ വഴിയാണ് എംബിഎല്ലിനുള്ള പ്രധാന ധനസഹായ സ്രോതസ്സ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എംബിഎല്ലിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ ഓഹരി ഉടമകളുടെ സമഗ്രമായ പട്ടിക ഐബി സമർപ്പിച്ചു. അവരുടെ സ്വകാര്യതയും രഹസ്യസ്വഭാവവും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓഹരിയുടമകളുടെ പട്ടിക ഞങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമതായി, മീഡിയ വൺ പ്രകോപനപരമായ പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു: (1) തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് സ്വീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് 2015

ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ചാനൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്; (2) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു; കൂടാതെ (iii) എം.ബി.എല്ലിന്റെ 'പ്രബോധനം വാരിക'യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം എഡിറ്റോറിയലുകൾ വഴി അടിസ്ഥാന ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

91 'മീഡിയ - വൺ ലൈഫ്', 'മീഡിയ വൺ ഗ്ലോബൽ' എന്നിവ അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിക്കാമെന്നും 2011 ലും 2014 ലും ഐബി നടത്തിയ പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംബിഎല്ലിലേക്കുള്ള സുരക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിക്കാമെന്നും 2014 ജൂലൈ 24 ന് ഒരു സിഒ ശുപാർശ ചെയ്തു. എംഎച്ച്എ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുകയും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം സിഒ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. 2015 ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് 'മീഡിയ വൺ ലൈഫ്' അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും എംഐബി അനുമതി നൽകി.

92 എന്നിരുന്നാലും, 2015 ജനുവരി 22 ന്, രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിക്കാൻ സിഒ ശുപാർശ ചെയ്തു, (എ) നോൺ-ന്യൂസ്, കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനൽ മീഡിയ-വൺ ലൈഫ്, മീഡിയ-വൺ ഗ്ലോബൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപ്‌ലിങ്ക് / ഡൗൺലിങ്ക് ; (ബി) രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന്.

എന്നാൽ 2011ൽ നൽകിയ സുരക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിച്ചേക്കില്ല. സി.ഒ.ഒ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഇപ്രകാരമാണ്:

രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എംഎച്ച്എ 30.6.2015 ന് നയപരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു, അതിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കമ്പനിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരായ പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ ഗുരുതരമായ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും (തീവ്ര സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം) 30.06.2015 ലെ ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം വഴി പുറപ്പെടുവിച്ച ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ എസ്എൽ നമ്പർ 13 ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണെന്നും സിഐഒ കരുതുന്നു. കൂടാതെ, എംഎച്ച്എ നൽകുന്ന സുരക്ഷാ അനുമതി അതിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി പിൽകാലപ്രാബല്യമേ ഉണ്ടാകൂവെന്ന് നയം അനുശാസിക്കുന്നതായി സിഐഒ നിരീക്ഷിച്ചു. **അതിനാൽ 2011 ൽ നൽകിയ സുരക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനിയുടെ ഭാവി വിപുലീകരണം നിർത്തിവച്ചേക്കാം.**

(ഊന്നൽ നൽകി)

93 സിഐഒയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. അത്തരം ശുപാർശകളിൽ സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ച ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് സമർപ്പിച്ച ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫയലിലെ ആഭ്യന്തര കുറിപ്പുകളിൽ ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. മീഡിയ വൺ ലൈഫ് അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും എംഐബി ഇതിനകം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എംഎച്ച്എയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. കൂടാതെ, പിൻവലിക്കൽ മുൻകാല പ്രാബല്യമല്ലെന്ന് സിഐഒയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മീഡിയ വൺ, മീഡിയ വൺ ലൈഫ് എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയ അനുമതി പിൻവലിക്കൽ

സംബന്ധിച്ച്, എംഐബി എംബിഎലിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനെതിരായ എംബിഎലിന്റെ പ്രതികരണം പരിഗണിക്കണമെന്ന് എംഐബി എംഎച്ച്എയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിലവിലുള്ള ന്യൂസ് ആന്റ് കറന്റ് അഫയേർസ് ചാനലായ 'മീഡിയ വൺ' സംബന്ധിച്ച സുരക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എംഎച്ച്എ നിരീക്ഷിച്ചു, കൂടാതെ 2015 ജൂൺ 30 ലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നു എംഐബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ച തീയതി വരെ, മീഡിയ വൺ, മീഡിയ വൺ ലൈഫ് എന്നിവ നിലവിലുള്ള വാർത്താ ചാനലുകളായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എംഎച്ച്എയുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ചുവടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു:

> "നിലവിലുള്ള ന്യൂസ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേർസ് ടിവി ചാനലായ 'മീഡിയ വണ്ണിന്റെ' സുരക്ഷാ അനുമതി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അനുമതി പിൻവലിക്കുന്നതിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയമാണ്. അതേസമയം, 30.06.2015 ലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുൻകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൻ നടപടിയെടുക്കാൻ എംഎച്ച്എ നോഡൽ മന്ത്രാലയത്തിന് അധികാരം നൽകിയതിനാലും എംഐബി സ്വന്തം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നടപടിയെടുത്തതിനാലും, 17.2.2011 ലെ ഒഎം പ്രകാരം നൽകിയ സുരക്ഷാ അനുമതി എംഎച്ച്എ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കാനിടയില്ല. അത് നോഡൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി എംഎച്ച്എ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമല്ലെന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കും.
>
> 27.1.2016 ന് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലളിതമായി പരാമർശിക്കാം, കൂടാതെ കൂടാതെ ഐ & ബി മന്ത്രാലയം അതിന്റെ ഉത്തരവ് നിറവേറ്റുന്നതിനായി എസ്സിഎൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കാമെന്നും പ്രസ്താവിക്കാം. **അനുമതി നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ**

നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിഷേധമെന്നും അവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും അപേക്ഷകനോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

(ഊന്നൽ നൽകി)

രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്നും ഇത് അപേക്ഷകനോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

94 2019 സെപ്റ്റംബർ 11 ന് മീഡിയ വൺ ലൈഫിന് നൽകിയ അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് അനുമതി എംഐബി റദ്ദാക്കി. റദ്ദാക്കലിനെതിരെ എംബിഎൽ ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. എംബിഎല്ലിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകാൻ എംഎച്ച്എ, ഐബിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പരാമർശങ്ങൾ ദേശീയ സുരക്ഷാ അനുമതിക്കായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി 2018 ജൂൺ 25-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ (ക്രമ നമ്പർ 20, 21) ആകർഷിക്കുന്നതായി ഐബി നിഗമനം ചെയ്തു. ഐബി ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി:

i. "പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ്: ജെഐഐ/എച്ച് കേഡർമാർ അതിന്റെ അനുഭാവികൾ വഴി നിക്ഷേപിച്ച ഓഹരികളാണ് എംബിഎല്ലിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗം. ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജെഐഐ/എച്ച് അനുഭാവികളാണ്"; കൂടാതെ

ii. "ഭരണവിരുദ്ധ നിലപാട്: യുഎപിഎ, സായുധ സേന (പ്രത്യേക അധികാരം) നിയമം, സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ, ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങൾ,

പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമം, സിഎഎ / എൻപിആർ / എൻആർസി എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മീഡിയ വൺ ചാനൽ അതിന്റെ ഭരണവിരുദ്ധ നിലപാട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അറിയുന്നു".

95 2018 ലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രാജ്യസുരക്ഷ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു, എന്നാൽ തത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇവയിലാണ് - (1) രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം, പ്രാദേശിക സമഗ്രത, പരമാധികാരം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതും പൗരന്മാരുടെ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ; (2) സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, നിർണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, രാജ്യത്തിന്റെയും പൗരന്മാരുടെയും വികസനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ. ഉപവാക്യം 3.2 പ്രകാരം എംഐബി-യിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സെക്ടർ സെൻസിറ്റീവ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിലയിരുത്തണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഉപവാക്യം 4 അനുസരിച്ച് ദേശീയ സുരക്ഷാ പരിശോധന "റെക്കോർഡ് പരിശോധനകൾ / ഫീൽഡ് അന്വേഷണങ്ങൾ, കമ്പനി, സ്ഥാപനം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ" നടത്തും. ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, എംഐബി) ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചാൽ, എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അനുബന്ധം സി-യിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പട്ടികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രഹസ്യാന്വേഷണ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ ഒരു വിലയിരുത്തൽ

നടത്തുമെന്ന് ഉപവാക്യം 5 അനുശാസിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭീഷണി, ഭൗതികവൽക്കരണത്തിന്റെ സാധ്യത, മൊത്തത്തിലുള്ള ആഘാതം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക. അനുബന്ധം സി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അനുബന്ധത്തിലെ 13-ാം ക്രമനമ്പർ ഇപ്രകാരമാണ്: "തീവ്രവാദ ധനസഹായം, അധോലോകം, മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങൾ, ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ എന്നിവയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം". ക്രമനമ്പർ 20 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു "ഇന്ത്യയിലെ മതപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം". 22-ാം ക്രമനമ്പർ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സുരക്ഷാ ആശങ്കകളുടെയോ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെയോ മനഃപൂർവ്വമോ വ്യവസ്ഥാപിതമോ ആയ ലംഘനം ".

96 മീഡിയ വൺ ചാനൽ അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനായി എംബിഎൽ അപേക്ഷ നൽകി. പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സുരക്ഷാ അനുമതിക്കായി എംഐബി എംഎച്ച്എയ്ക്ക് കൈമാറി. നേരത്തെ കമ്പനിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കും സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുമതി പുതുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ലെന്ന് എംഎച്ച്എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു:

> "3. കമ്പനിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കും ഇതിനകം സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ച കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷാ അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം പതിവായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യം മാറിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുതുക്കൽ

> പരിഗണിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല.
>
> 25.06.2018 ലെ സുരക്ഷാ അനുമതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഖണ്ഡിക 7.4 പ്രകാരം, എംഎച്ച്എയുടെ സുരക്ഷാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം / വകുപ്പ് അതിന്റെ ഉത്തരവ് നിറവേറ്റുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഒരു മേഖലയിലെ കമ്പനി / വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിക്കുന്നത് മറ്റ് മേഖലകളിലും പിൻവലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുമോ എന്ന എംഐബിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സെക്രട്ടറിയും 21.01.2016 ലെ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
>
> മേൽപ്പറഞ്ഞ കമ്പനികൾക്ക് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചതായി എംഐബിയെ ഇതിനകം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, സുരക്ഷാ അനുമതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കേസുകൾക്ക് പുതിയ പരിഗണന ആവശ്യമില്ല.
>
> മേൽപ്പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുത്ത്, കമ്പനിക്ക് ഇതിനകം സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ച കേസുകളിൽ സുരക്ഷാ അനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മതിയായതും ശരിയായതുമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പതിവ് രീതിയിൽ എംഎച്ച്എയ്ക്ക് കൈമാറരുതെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം".

97 പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമാണോ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, രാജ്യസുരക്ഷയുടെ അവകാശവാദം യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉന്നയിച്ച ധീരമായ രീതി പരാമർശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ കടമയാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണങ്ങളിലും രാജ്യസുരക്ഷ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്

അവകാശപ്പെടുന്നതൊഴിച്ചാൽ, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല. 'രാജ്യസുരക്ഷ' എന്ന പ്രയോഗം മാത്രം പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് ഈ കോടതി ആവർത്തിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. നിയമപ്രകാരം പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി സർക്കാർ രാജ്യസുരക്ഷയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് നിയമവാഴ്ചയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

98 ജെഇഐ/എച്ചുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനാലും ഭരണ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനാലും എംബിഎല്ലിന് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. എംബിഎല്ലിനെ ജെഇഐ/എച്ചുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ, എംബിഎല്ലിന്റെ ദിനപത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ 'ഉള്ളടക്കം', എംബിഎല്ലിന്റെ ഓഹരി കൈയാളുന്ന രീതി എന്നിവയെ ഐബി ആശ്രയിച്ചു. ജെഇഐ/എച്ചിന് ഭരണവിരുദ്ധ നിലപാടുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ, മീഡിയവൺ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളെ മാത്രമാണ് ഐബി ആശ്രയിച്ചത്. എംബിഎല്ലിന് ഭരണവിരുദ്ധ നിലപാടുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ ഐബി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇവയാണ് (1) അത് സുരക്ഷാ സേനയെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു; (2) രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിൽ പങ്കാളികളായ ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൃദുസമീപനവുമായി അതിനെ

താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. (iii) യുഎപിഎ, സായുധ സേന (പ്രത്യേക അധികാരം) നിയമം, സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ, ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങൾ, പൗരത്വം (ഭേദഗതി) ആക്ട്, സിഎഎ/ എൻപിആർ/എൻആർസി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അതിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ.

99 ജെഐഐ/എച്ച് അനുഭാവികളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഓഹരി ഉടമകളുടെ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഓഹരി ഉടമകളും ജെഐഐ/എച്ച് ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തെളിവും ഫയലിൽ ഇല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഐ.ബി.യുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനകം തന്നെ പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത അനുമാനമാണ്. രഹസ്യാത്മകതയുടെ അടിത്തറ ആകർഷിക്കാൻ ഈ വിവരങ്ങളിൽ 'രഹസ്യാത്മക' ഒന്നുമില്ല. കൂടാതെ, തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ജെഐഐ/എച്ച് എന്ന സംഘടനയുമായി എംബിഎല്ലിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്താത്തതിലൂടെ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല. രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന പദം നിർവചിക്കുന്നത് കോടതികൾക്ക് അപ്രായോഗികവും വിവേകശൂന്യവുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ദേശീയ സുരക്ഷാ അവകാശവാദങ്ങൾ നേർത്ത വായുവിൽ നിന്ന് നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അത്തരമൊരു അനുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫയലിലെ വസ്തുതകൾ അത്തരം വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത അനുമാനവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് പൊതുതാത്പര്യത്തിന്റെ ഏതൊരു വശത്തി ന്റെയും കുറഞ്ഞപക്ഷം രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായിരിക്കില്ല.

വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കും രഹസ്യാത്മകതയ്ക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ യുക്തിസഹമായ ഒരു വ്യക്തിയും എത്തില്ല.

ജി.2 (ബി) അനുയോജ്യത

100 എടുത്ത നടപടി രഹസ്യാത്മകതയുടെയും രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും താൽപ്പര്യമാണെന്ന് അനുമാനിച്ചാൽ പോലും ആനുപാതിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള വശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ആനുപാതിക വിശകലനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉദ്ദേശ്യവുമായി യുക്തിസഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, മാർഗങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും രഹസ്യാത്മകതയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭരണകൂട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാർഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല. വിശകലനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടം ഒരു കാര്യക്ഷമത മാനദണ്ഡം നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി രീതികളിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി, അത് ഉദ്ദേശ്യത്തിന് ഭാഗികമായി മാത്രമേ ഫലമുണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും.[71] കനേഡിയൻ സുപ്രീം കോടതി **ഓക്സ്** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ, സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങൾ "സ്വേച്ഛാപരമോ അന്യായമോ യുക്തിരഹിതമായ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ" ആയിരിക്കരുതെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാപരമായി അനുവദനീയമല്ലാത്ത മാർഗങ്ങൾ

---

71 അഹറോൺ ബരാക് (38) 305

സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റപ്പെടില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ 'സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗം' ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും, മാർഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിലായിരിക്കണം.

101 ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുദ്രവച്ച കവറിൽ മാത്രമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ രീതിയിലൂടെ, രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതും രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതവുമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവകാശവാദികൾക്കും വെളിപ്പെടുത്താതെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താൽപ്പര്യം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം സീൽ ചെയ്ത കവർ നടപടിക്രമം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ഭാഗിക വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യവുമായി ഇത് ഇപ്പോഴും യുക്തിസഹമായ ബന്ധം പങ്കിടുന്നു.

102 മറുവശത്ത്, സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം പോലും വെളിപ്പെടുത്താത്തത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യവുമായി യുക്തിസഹമായ ബന്ധം പങ്കിടുന്നില്ല. **എ** v. **യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം**[72] കേസിൽ, കക്ഷികൾക്കിടയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും 'അവസര സമത്വം' ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഇസിഎച്ച്ആർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരിമിതി വേണ്ടത്ര സന്തുലിതമായിരിക്കണമെന്ന്

72 അപേക്ഷ നമ്പർ 3455/05

കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. **ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി** v. **എ ഫ്** [73] ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് **എ** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ, ഇസിഎച്ച്ആർ-ന്റെ വിധി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകളുടെ 'ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കുറഞ്ഞ സത്ത' ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു. 'അപേക്ഷകനെതിരായ കേസിന്റെ സത്ത' വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട 'ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കുറഞ്ഞ സത്ത ആണെന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് നിരീക്ഷിച്ചു. യഥാക്രമം **എ ഫ്** (മേൽ പരാമർശം), **എ** (മേൽ പരാമർശം) കേസുകളിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിന്റെയും ഇസിഎച്ച്ആറിന്റെയും നിരീക്ഷണങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ അനുമതി നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിലൂടെ എംഎച്ച്എ എംബിഎല്ലിന്റെ നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകൾ അപ്രസക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ അനുമതി നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം അനുച്ഛേദം 14 പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമ ഗ്യാരണ്ടികളുടെ 'ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കുറഞ്ഞ സത്ത' ആണ്. കാരണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്താത്തതിലൂടെ, എംഎച്ച്എ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി യുക്തിരഹിതവും ഏകപക്ഷീയവുമായ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു.

ജി. 3 (സി) കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗങ്ങൾ

103 ജസ്റ്റിസ് **കെ.എസ്. പുട്ടസ്വാമി** (5 ജെ) (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ, ഭൂരിപക്ഷ വിധിന്യായം ഡേവിഡ് ബിൽചിറ്റ്സ് മുന്നോട്ടുവച്ച 'ആവശ്യകതയുടെ മിതമായ വ്യാഖ്യാനം' സ്വീകരിച്ചു.[74] ആവശ്യകതയുടെ ശക്തവും ദുർബലവുമായ

73 2009] യു കെ എച് എൽ 28, (ഖണ്ഡിക 62-65, 81))

74 ഡേവിഡ് ബിൽചിറ്റ്സ്, 'ആവശ്യകതയും ആനുപാതികതയും: ഒരു സന്തുലിത സമീപനത്തിലേക്ക്? ലിയോറ ലാസറിൽ *et al* (eds), യുക്തിസഹമായ അവകാശങ്ങൾ: താരതമ്യ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ (ഹാർട്ട് 2014) 49.

രൂപങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മധ്യതലം വരയ്ക്കാൻ രചയിതാവ് ശ്രമിച്ചു. ബിൽചിറ്റ്സ് ആവിഷ്കരിച്ച ആവശ്യകതയുടെ ഉപഘടകങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:[75]

എ. സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ;

ബി. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 'യഥാർത്ഥവും ഗണ്യവുമായ രീതിയിൽ' ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ടോ;

സി. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബദലും സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും മൗലികാവകാശങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ; കൂടാതെ

ഡി. നടപടിയുടെയും ബദലിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള താരതമ്യത്തിലും (സന്തുലിതാവസ്ഥയിലും), സർക്കാർ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്റെ അളവും മൗലികാവകാശങ്ങളിലെ സ്വാധീനവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ബദൽ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.

104 **ചാർക്കൗയി** v. **കാനഡ (പൗരത്വവും കുടിയേറ്റവും)** [76], ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് റെഫ്യൂജി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2001[77] പ്രകാരം തടങ്കലിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപടിക്രമപരമായ ബലഹീനതകളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന് കനേഡിയൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. 2001-ലെ നിയമപ്രകാരം, തടങ്കലിന് ഉത്തരവിട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാം. കനേഡിയൻ ചാർട്ടർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ വകുപ്പ് 7[78] ന്റെ ലംഘനമാണ് 2001 ലെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് കനേഡിയൻ

75 ibid, p. 51.

76 (2007) 1 SCR 350

77 **"2001-**ലെ നിയമം**"**

78 കനേഡിയൻ ചാർട്ടർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആന്റ് ഫ്രീഡംസിന്റെ വകുപ്പ് 7, മൗലിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സുരക്ഷ എന്നിവ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥ

സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. കാരണം, ബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ നടപടിക്രമപരമായ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർഗവും ആവിഷ്കരിക്കാതെ രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നടപടി ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരുടെ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച കോടതി ഈ സംവിധാനം ബാധിത കക്ഷിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. നിർദ്ദേശിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ "വസ്തുതകളെയും നിയമത്തെയും കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ അവകാശം, കേസ് അറിയാനും നേരിടാനുമുള്ള അവകാശം എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംഘനമായി" നിയമത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.

105 കനേഡിയൻ സുപ്രീം കോടതി, സംസ്ഥാന രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലെയിമുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വിവിധ അധികാരപരിധിയിലുടനീളമുള്ള കോടതികൾ പിന്തുടരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമശാസ്ത്രത്തെ പരാമർശിക്കുകയും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെന്നപോലെ മറ്റ് നിയന്ത്രിത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ലഭ്യമായ ബദൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അത് ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഗണ്യമായി സഹായിക്കുകയും ബാധിത കക്ഷിയുടെ താൽപ്പര്യം മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചെയ്യുന്നു.

(I) ടോട്ടൻ അവകാശവാദം: പ്രശ്നത്തിന്റെ നീതിയുക്തമല്ലാത്ത അവസ്ഥ

106 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കോടതികൾ, അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജ്യരഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാൻ കോടതി രാജ്യസുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തത്വത്തിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളിലൊന്ന് അവകാശവാദം വഴിയാണ്. *ടോട്ടൻ അവകാശവാദം* അനുസരിച്ച്, അവകാശവാദങ്ങൾ രാജ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളവയാണെങ്കിൽ, അതിൽ തീർപ്പുകൽപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നു[79]. വിഷയം രാജ്യ രഹസ്യമാണെങ്കിൽ, നടപടികൾ തെളിവിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണ്. *ടോട്ടൻ അവകാശവാദം*, അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കണ്ടെത്തലിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കേസ് തള്ളാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

(II) അടച്ച തെളിവ് നടപടിക്രമവും പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരും

107 **ചാഹൽ** v. **യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം**[80] കേസിൽ, ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഒരു സിഖ് വിഘടനവാദിയുമായ അപ്പീൽവാദിയെ നാടുകടത്താൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കി. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനം ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന് അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും, രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര ഓഫീസ് ഉപദേശക സമിതി ഫലപ്രദമായി നിർണ്ണയിച്ച എന്നതാണ് നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവിനെ അപ്പീൽവാദി വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള യൂറോപ്യൻ

---

79 Totten v. United States, 92 US 105,107 (1876)
80 (1996) 23 EHRR 413

കോടതി[81] മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺവെൻഷന്റെ അനുച്ഛേദം 5 (4) [82] പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നടപടിക്രമമെന്ന് അപ്പീൽവാദിയുടെ വാദം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും നടപടിക്രമ നീതിയുടെയും ന്യായമായ ആശങ്കകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മറ്റ് നിയന്ത്രിത രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 1976 ലെ കനേഡിയൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം കാനഡയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കോടതി പരാമർശിച്ചു, അതനുസരിച്ച് ഒരു ഫെഡറൽ കോടതി ജഡ്ജി എല്ലാ തെളിവുകളുടെയും ഇൻ-ക്യാമറ ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നു; അപേക്ഷകന് അവർക്കെതിരായ കേസ് സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നൽകുന്നു; രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കേസിന്റെ ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ കോടതിയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ അനുമതിയുള്ള അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

108 **ചാഹൽ** (മേൽ പരാമർശം) കേസിലെ വിധിന്യായത്തിന് മറുപടിയായി യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം സർക്കാർ പ്രത്യേക ഇമിഗ്രേഷൻ അപ്പീൽ കമ്മീഷൻ ആക്ട് 1997 പാസാക്കി, ഇത് അടച്ച വാതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ നടക്കുന്ന സുപ്രധാന നടപടികളിൽ അപേക്ഷകനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സുരക്ഷാ അനുമതിയുള്ള പ്രത്യേക അഭിഭാഷകർക്ക് വഴിയൊരുക്കി. തെളിവുകൾ അവകാശവാദിയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അടച്ച നടപടികളിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സുരക്ഷാ തെളിവുകളെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദിയുമായി സംവദിക്കാൻ

81 **"ECHR"**

82 അനുച്ഛേദം 5 (4): "അറസ്റ്റിലൂടെയോ തടങ്കലിലൂടെയോ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും തടങ്കലിന്റെ നിയമസാധുത ഒരു കോടതി വേഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും തടങ്കൽ നിയമാനുസൃതമല്ലെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്."

അനുവാദമില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേക അഭിഭാഷകൻ കക്ഷിയുടെ താൽപ്പര്യത്തെ കോടതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, അടച്ച തെളിവുകൾ നടപടികൾ സീൽ ചെയ്ത കവർ നടപടിക്രമത്തിന് സമാനമാണ്, നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകളിലെ പരിമിതികളെ നേരിടാൻ ഒരു സുരക്ഷാ അനുമതിയുള്ള അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നു. 2000-ലെ തീവ്രവാദ നിയമവും സമാനമായ നടപടിക്രമം അനുശാസിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ കോടതികൾ സിവിൽ നടപടികൾ, അർദ്ധ-ക്രിമിനൽ നടപടികൾ[83], പൊതുതാൽപ്പര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകൾ[84] എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രത്യേക അഡ്വക്കേറ്റ് രണ്ട് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു: ഒന്നാമതായി, അടച്ച വസ്തുത തെളിവുകളുടെ പരമാവധി വെളിപ്പെടുത്തൽ തേടാൻ; കൂടാതെ രണ്ടാമതായി, ക്രോസ് വിസ്താരത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കുകയും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.[85]

(III) പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണം

109 ചില ആശയവിനിമയങ്ങളും തെളിവുകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ തെളിവ് നിയമം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും തെളിവ് നൽകാൻ ഒരു വ്യക്തിയെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വകുപ്പ് 123

83 റോബർട്ട്സ് വി പരോൾ ബോർഡ്, (2005) 2 എസി 738 [87] R v. H, (2004) AC 134

84 ആർ v. എച്, (2004) എ സി 134

85 മാർട്ടിൻ ചേംബർലൈൻ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നടപടികളിൽ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരും അമിസി ക്യൂറിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറന്റോ ലോ ജേണൽ, വേനൽക്കാലം *2018*, വാല്യം. *68*, നമ്പർ *3*, തദ്ദേശീയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ലക്കം *(*വേനൽക്കാലം *2018)*, പേജ്. *496-510*

അനുശാസിക്കുന്നു. വകുപ്പിന്റെ തലവനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ തെളിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ:

> **123. രാജ്യ കാര്യങ്ങളുടെ തെളിവ്.-** ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ തലവനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുമതിയോടെയല്ലാതെ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു തെളിവും നൽകാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല, അദ്ദേഹം അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന അനുമതി നൽകുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യും.

വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊതു താൽപ്പര്യത്തെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക വിശ്വാസത്തോടെ നടത്തിയ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരു പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന് വകുപ്പ് 124 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു:

> **124. ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയം.-** വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുമ്പോൾ, ഔദ്യോഗിക വിശ്വാസത്തോടെ നടത്തിയ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരു പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥനും നിർബന്ധിക്കപ്പെടരുത്.

110 കോടതിയിൽ ഒരു രേഖ ഹാജരാക്കാൻ വിളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാക്ഷി രേഖ ഹാജരാക്കുന്നതിലും സ്വീകാര്യതയിലും ഉന്നയിക്കുന്ന എതിർപ്പുകളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വകുപ്പ് 162 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ആക്ഷേപം കോടതി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, അത് സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതി രേഖ പരിശോധിക്കും. വ്യവസ്ഥ ചുവടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു:

> **162. രേഖയുടെ നിർമ്മാണം.-** ഒരു രേഖ ഹാജരാക്കാൻ വിളിപ്പിച്ച ഒരു സാക്ഷി, അത് തന്റെ കൈവശമോ അധികാരത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനോ അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടായാലും അത് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അത്തരം ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപത്തിന്റെ സാധുത കോടതി തീരുമാനിക്കും. കോടതിക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രേഖ പരിശോധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുവദനീയത നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് മറ്റ് തെളിവുകൾ എടുക്കാം.

111 പൊതുതാൽപ്പര്യ സംരക്ഷണം എന്ന അവകാശവാദം, അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് ഹാനികരമാകുമെന്ന കാരണത്താൽ നടപടികളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഭരണകൂടത്തെ അനുവദിക്കുന്നു. കണ്ടെത്തൽ ഘട്ടത്തിൽ പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദം കോടതി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നടപടിക്രമത്തിലെ മൂന്ന് കക്ഷികൾക്കും, അതായത്, അപേക്ഷകൻ, സർക്കാർ, കോടതി എന്നിവയ്ക്ക് വിചാരണയ്ക്കിടെ കാര്യമായ ഹിയറിംഗിനായി രേഖകൾ പരാമർശിക്കാനോ ആശ്രയിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഫലത്തിൽ, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദം നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രസക്തമായ രേഖ നിലവിലില്ല. രഹസ്യാത്മകതയുടെയും രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണം ഗണ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.

112 മുകളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൂന്ന് ബദലുകളും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യത്തെ യഥാർത്ഥവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഓരോന്നും മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത

സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം അവ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദത്തിൽ, കാര്യമായ വിചാരണകൾക്കിടയിൽ കക്ഷികളും കോടതിയും ഈ വസ്തുതകൾ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടതി വിവരങ്ങൾ നീക്കംചെയ്തു, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടികൾ അടച്ച ക്രമീകരണത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഒരു *ടോട്ടൻ അവകാശവാദത്തിൽ,* രാജ്യ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നാൽ പ്രശ്നം നീതിയുക്തമല്ലെന്ന് പ്രവേശന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മൂലമുള്ള പരിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കിനേക്കാൾ ഭാരമേറിയതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കോടതി ഒരു തുലന പ്രക്രിയയും നടത്തുന്നില്ല. മറിച്ച്, സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തെളിവുകൾ ഒരു രാജ്യ രഹസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകൻ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിനുള്ള പരിഹാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അടച്ച തെളിവ് നടപടിക്രമത്തിന് കീഴിൽ, ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ആശ്രയിക്കുകയും ഗണ്യമായ വിചാരണയ്ക്കിടെ കോടതി പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക അഭിഭാഷകൻ ബാധിത കക്ഷിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബാധിത കക്ഷിയുമായി തെളിവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അഭിഭാഷകനെ ഒഴിവാക്കും. പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അടച്ച വിചാരണയിൽ ബാധിത കക്ഷിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളിൽ പോലും പ്രത്യേക അഭിഭാഷകർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

അതിനാൽ, പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരുടെ സംവിധാനം ബാധിത കക്ഷിയുടെ നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകളിലെ പരിമിതിയുടെ ഫലത്തെ പ്രതിതുലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

113 തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളും തുടർച്ചയിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, പൊതു താൽപ്പര്യ പ്രതിരോധ അവകാശവാദങ്ങൾ ഒരു അറ്റത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടും, കാരണം അവ മറ്റേ അറ്റത്ത് വയ്ക്കുന്ന *ടോട്ടൻ* അവകാശവാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അവകാശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. നടപടിക്രമ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തെ പ്രതിസന്തുലിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അടച്ച തെളിവ് നടപടിക്രമം മധ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും. ആഘാതത്തിലെ വ്യത്യാസം ആദ്യം, പരിഗണനയുടെ ഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർണ്ണയിക്കണം. <u>കണ്ടുപിടിത്തം</u> ഘട്ടത്തിൽ പൊതുതാത്പര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദവും അടച്ച തെളിവ് നടപടിക്രമ അവകാശവാദവും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. <u>വാദ</u> ഘട്ടത്തിൽ ഈ നടപടിക്രമത്തിന് വിരുദ്ധമായി, താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം *ടോട്ടൻ* അവകാശവാദം, നടപടിക്രമങ്ങൾ രാജ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് സർക്കാർ വാദിക്കുന്ന വേളയിൽ അവകാശവാദം നീതിയുക്തമല്ലെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമതായി, *ടോട്ടൻ* അവകാശവാദം രാജ്യ രഹസ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ നീതിയുക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിനുള്ള മൗലികാവകാശത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദത്തിൽ, അവകാശവാദം ഏത് രീതിയിൽ

തീരുമാനിച്ചാലും, കക്ഷികൾക്ക് ആയുധങ്ങളുടെ തുല്യത ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം അതേ തെളിവുകൾ നടപടികളിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രേഖകൾ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണവുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രേഖകൾ നീക്കംചെയ്യുന്നത് ഫലത്തിൽ അവകാശവാദം നീതിയുക്തമല്ലാതാക്കുമെന്ന് വാദിക്കാം. ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ വകുപ്പ് ജെ- യിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വാദത്തെ വിശദമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീൽ ചെയ്ത കവർ നടപടിക്രമത്തിന് സമാനമായി, അടച്ച തെളിവ് നടപടിക്രമത്തിൽ, കേസിന്റെ ഗണ്യമായ ഹിയറിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്താനാവാത്ത തെളിവുകൾ അവകാശവാദിക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ അടച്ച തെളിവ് നടപടിക്രമം മതിയായ പ്രതിസന്തുലിതാവസ്ഥ നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രത്യേക അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലവിലില്ല. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അടച്ച തെളിവ് നടപടിക്രമം അവകാശവാദിയുടെ നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ ദോഷകരമാണ്, കാരണം വെളിപ്പെടുത്താത്ത തെളിവ് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ അതിന്റെ നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കുകയും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ കോടതിയെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യു. ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പൊതു താൽപ്പര്യ പ്രതിരോധത്തിൽ, വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തൽ ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നീക്കംചെയ്യുന്നു. മതിയായ പ്രതിസന്തുലിതാവസ്ഥ നൽകാൻ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തെളിവുകളെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സുരക്ഷാ അനുമതി ലഭിച്ച അഭിഭാഷകർക്ക്

അനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രക്രിയ ഇപ്പോഴും അവകാശവാദിക്ക് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രത്യേക അഭിഭാഷകർ നൽകിയ പ്രതിസന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ പര്യാപ്തത പ്രധാനമായും കേസിന്റെ വസ്തുതകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും വെളിപ്പെടുത്താത്തതും വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ, തുറന്ന തെളിവ്, അടച്ച തെളിവ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം **എ** (മേൽ പരാമർശം) കേസിൽ ഇസിഎച്ച്ആർ ഉചിതമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു:

> **220.** പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അഭാവം, തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെയും അടച്ച വിചാരണകളിൽ തടവുകാരൻ വേണ്ടി വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിലൂടെയും പൂർണ്ണവും തുറന്നതുമായ എതിർ വിചാരണയുടെ അഭാവം എന്നിവ തടയുന്നതിൽ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകന് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേക അഭിഭാഷകൻ ഫലപ്രദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതിന് തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മതിയായ വിവരങ്ങൾ തടവുകാരൻ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകൻ ഈ പ്രവർത്തനം ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ചോദ്യം ഓരോ കേസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും, തെളിവുകൾ വലിയ അളവിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന വിവരങ്ങൾ നിർണ്ണയത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തിടത്ത്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സംശയങ്ങളുടെയും യുക്തിസഹതയെ ഫലപ്രദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അപേക്ഷകന് അവസരം നിഷേധിച്ചതായി പറയാനാവില്ലെന്ന് കോടതി പൊതുവെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അടിസ്ഥാന തെളിവുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗവും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും, തുറന്ന തെളിവുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വ്യക്തമാണെങ്കിൽ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായ

> തെളിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളോ ഉറവിടങ്ങളോ അറിയാതെ തന്നെ അപേക്ഷകൻ തന്റെ പ്രതിനിധികൾക്കും പ്രത്യേക അഭിഭാഷകനും അവ നിഷേധിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. **പ്രഖ്യാപിത തീയതികൾക്കിടയിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു തീവ്രവാദ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് അപേക്ഷകരിൽ പലർക്കെതിരെയും ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ഒരു ഉദാഹരണമാണ്; ആരോപണത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകന് നൽകാൻ അപേക്ഷകന് കഴിയുമായിരുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അലിബി അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ബദൽ വിശദീകരണം, ആരോപണത്തെ ഫലപ്രദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അഭിഭാഷകനെ അനുവദിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.** എന്നിരുന്നാലും, തുറന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൊതുവായ അവകാശവാദങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും തടങ്കൽ നിലനിർത്താനുമുള്ള എസ് ഐ എ സിയുടെ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അടച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡിഗ്രി, അനുച്ഛേദം 5 § 4 ന്റെ നടപടിക്രമ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടില്ല."

(ഊന്നൽ നൽകി)

മേൽപ്പറഞ്ഞ ചർച്ച കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പൊതുതാൽപര്യ പ്രതിരോധം ഒരുപക്ഷേ മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്ത ബദൽ രീതികളുടെ കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗമാണ്.

114 ഭരണകൂടത്തിന്റെ പക്കലുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ബദൽ മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചതിനാൽ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളുടെയും (പൊതു താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണം) മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളുടെയും (മുദ്രവച്ച കവർ) സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ

ഇപ്പോൾ ഒരു താരതമ്യ വിശകലനം നടത്തും. വകുപ്പ് എഫ് - ൽ, നടപടിക്രമപരമായ നീതിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതികൾക്ക് മാത്രം വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചും അപേക്ഷകന്റെ നടപടിക്രമ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് കോടതികൾ ഒരു സംരക്ഷണവും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വിഭാഗത്തിൽ, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങൾ കോടതികൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം അപേക്ഷകന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കോടതികൾ മതിയായ നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെമറിച്ച് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കും. ഈ വിശകലനം പ്രധാനമാണ്, കാരണം മുദ്രവച്ച കവറും പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളും കോടതികൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതിന്റെ താരതമ്യ വിശകലനം മാത്രമാണ് നടപടിക്രമ അവകാശങ്ങളിൽ അവയുടെ ആപേക്ഷിക സ്വാധീനം വിലയിരുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നത്.

എച്. പൊതുതാൽപ്പര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളിലെ നിയമശാസ്ത്രം

എച്.1 ഇന്ത്യ

115 തെളിവ് നിയമത്തിലെ 124, 164 വകുപ്പുകൾ ഈ കോടതി മുമ്പ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം v. **സോധി സുഖ്ദേവ് സിംഗ്** [86], കേസിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് പുനർ നിയമിക്കുകയും ചെയ്ത ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായ പ്രതി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടും മന്ത്രിസഭ നടപടിക്രമങ്ങളും തേടി. തെളിവ് നിയമത്തിലെ 123-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രിവിലേജ് അവകാശപ്പെട്ട് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്. പ്രിവിലേജിനുള്ള അവകാശവാദം അനുവദിച്ചു. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം എഴുതിയ ജസ്റ്റിസ് ഗജേന്ദ്രഗഡ്കർ വെളിപ്പെടുത്താത്ത അവകാശവാദം പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിശ്ചയിച്ചു. 164, 123 വകുപ്പുകൾ പൊതുതാൽപര്യവും സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. പൊതുതാൽപര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ ആശങ്കകളെ മറികടക്കുമോ എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തണമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.

> "**13.** ഈ വ്യതിയാനം ന്യായീകരിക്കാവുന്നതും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്ന തത്വം പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ പരമോന്നതവും പരമോന്നതവുമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ തത്വമാണ്. 123-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള അവകാശത്തിനുള്ള സാധുതയുള്ള അവകാശവാദം, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രേഖയുടെ നിർമ്മാണം പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും പൊതു താൽപ്പര്യവും സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യത്തേതിന് വഴങ്ങണമെന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പ്രസക്തവും ഭൗതികവുമായ രേഖ ഹാജരാക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി അവകാശവാദം വിജയിക്കാത്ത വ്യവഹാരിക്ക് ഫലത്തിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം എന്നതിൽ സംശയമില്ല, കൂടാതെ പ്രസ്തുത തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിൽ കോടതിക്ക് അസംതൃപ്തി തോന്നാം; എന്നാൽ പൊതുനന്മയും

86 (1961) 2 എസ്സ് സി ആർ 371

> താൽപ്പര്യവും സ്വകാര്യ നന്മയുടെയും സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യത്തിന്റെയും പരിഗണനകളെ മറികടക്കണം എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ സാധുതയെ അത് ബാധിക്കില്ല."

വെളിപ്പെടുത്തലിനെതിരെ പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ രേഖ രാജ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് കോടതി നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. രേഖ രാജ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊതുതാൽപര്യത്തെ ലംഘിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ രേഖ 'രാജ്യ കാര്യങ്ങളുമായി' ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രേഖ വെളിപ്പെടുത്തണം. സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമേ കോടതിക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, രേഖ 'രാജ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ' എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെടുന്ന രേഖ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല.

116 ജസ്റ്റിസ് സുബ്ബറാവു തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ വ്യത്യാസം തത്വാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം പേരും പൊതുതാൽപര്യത്തിന്റെയും സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, വെളിപ്പെടുത്തലും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതും കൂടുതൽ പൊതു താൽപ്പര്യമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുബ്ബ റാവു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കക്ഷിയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ

അതിനപ്പുറം വെളിപ്പെടുത്തൽ നീതി നിർവഹണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. കോടതിയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് സുബ്ബ റാവു നിരീക്ഷിച്ചു, ഒരു വിശേഷാധികാര അവകാശവാദം അനുവദിക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിലെ പൊതു താൽപ്പര്യത്തെക്കാൾ വെളിപ്പെടുത്തലിലെ പൊതു താൽപ്പര്യം കൂടുതലാണോ എന്ന് കോടതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശേഷാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്ന മന്ത്രിയുടെ സത്യവാങ്മൂലം സാധാരണയായി കോടതികൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നും എന്നാൽ അവകാശവാദം അവിശ്വസിക്കാൻ കോടതിക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിയെ വിസ്തരിക്കാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖ കോടതി പരിശോധിക്കരുതെന്ന ജസ്റ്റിസ് ഗജേന്ദ്രഗഡ്കറുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ജസ്റ്റിസ് സുബ്ബ റാവു യോജിച്ചു.

117 **ഉത്തർ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനം** v. **രാജ് നരേൻ**[87], ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജിയിൽ രേഖകൾ വിളിച്ചുവരുത്താൻ പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിരക്ഷക്കായി സംസ്ഥാനം അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് കെ.കെ.മാത്യു ഭരണഘടന ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി നടത്തിയ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നിരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സോധി സുഖ്ദേവ് സിംഗ് വിശേഷാധികാര അവകാശവാദം ചെയ്യുന്ന രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല. നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് വാദിച്ച ഫലം രേഖ പരിശോധിക്കാതെ പൊതുതാൽപര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ. ജഡ്ജി അത്തരം രേഖകളെ ദോഷകരമായവയായി തരംതിരിച്ച

---

87 (1975) 4 എസ് സി സി 428

ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും. രേഖകൾ ദോഷകരമായ വിഭാഗങ്ങളിൽ (രാജ്യസുരക്ഷ പോലുള്ളവ) ഉൾപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അത് പൊതുതാൽപര്യത്തെ ലംഘിക്കുന്നു. ദോഷകരമായ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റ് രേഖകൾക്കായി, പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക അവകാശവാദങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വെളിപ്പെടുത്തലിലും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വശങ്ങൾ കോടതികൾ സർവേ ചെയ്യണം:

> "**71.** രാജ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്നവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ, വിഷയം വിലയിരുത്താനുള്ള ശരിയായ വേദി കോടതിയായിരിക്കില്ല, അതിനാലാണ് ഒരു മന്ത്രിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം നിർണ്ണായകമായി എടുക്കുന്നത്. "രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്നതിന്റെ ഏക വിധികർത്താക്കളായിരിക്കണം." [ലോർഡ് പാർക്കർ ഓഫ് വെഡ്ഡിംഗ്ടൺ സമോറ കേസിൽ, (1916) 2 എസി 77, 107] വിദേശബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യസുരക്ഷയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനു മാത്രമായതിനാൽ, മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്ര നന്നായി വിധികല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. **അതിനാൽ, ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഒരു വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാം അതിനു സംരക്ഷണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. [...]**
>
> **72.** പൊതുതാൽപര്യത്തെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹാജരാക്കാൻ ഉത്തരവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് കോടതിക്ക് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരം. **പൊതുതാൽപര്യത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം വശങ്ങൾ സർവേ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന തിരിച്ചറിവിന് തുല്യമാണിത്. മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ പൊതുതാൽപര്യത്തെയാകെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. ആ**

> **താൽപ്പര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം നിഷ്പക്ഷമായ നീതി നിർവഹണം ആവശ്യത്തിൽ കാണാം. മുന്നിലുള്ള ഒരു കേസിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അളക്കാൻ മന്ത്രിയേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളത് കോടതിക്ക് ആണെന്നു അനുമാനിക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.** പൊതുതാൽപര്യത്തിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോടതി ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുസുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനു നൽകുന്നതിന് ധാരാളം വാദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, പൊതു താൽപ്പര്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഒരു പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്നതിന് ആ വാദങ്ങൾ അനുമതി നൽകുന്നില്ല. രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഗണനകൾ ഒഴിവാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നവ മുതൽ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വിധേയരായ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മന്ത്രിമാർക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നവ വരെയുള്ള നിരവധി തരം സുരക്ഷാ രേഖകളെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് മാത്രം അറിയാം.
>
> **(ഊന്നൽ നൽകി)**

118 **എസ് പി ഗുപ്ത V. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ**[88] കേസിൽ, ഈ കോടതിയുടെ ഏഴംഗ ബെഞ്ച്, പൊതുതാൽപര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തായ്മയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ നിലപാട് തീർപ്പാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമമന്ത്രിയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള പരിരക്ഷ കേന്ദ്രസർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു. വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നും അതിനാൽ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം കോടതികൾ അനുവദിക്കണമെന്നും

88 1981 Supp SCC 87

വാദിച്ചു. മറ്റ് അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർ അംഗീകരിച്ച[89] ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതിയുടെ അഭിപ്രായം[90] അനുസരിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം നിരസിച്ചു. വർഗ പരിരക്ഷയുടെ അവകാശവാദം സമ്പൂർണ്ണമല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി നിരീക്ഷിച്ചു:

> "കക്ഷികൾക്കിടയിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു രേഖ തടഞ്ഞുവച്ചുകൊണ്ട് വർഗ പരിരക്ഷ എന്ന തിരുവെഴുത്ത് സൂത്രവാക്യം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് നീതിയുടെ ലക്ഷ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അല്ലാത്തപക്ഷം വർഗ പരിരക്ഷാ സിദ്ധാന്തം തെറ്റുകൾ കുഴിച്ചുമൂടുന്നതിനും അതിന്റെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മകൾ മറയ്ക്കുന്നതിനും ചിലപ്പോൾ അഴിമതി മറച്ചുവെക്കുന്നതിനും സഹായകമായ തരത്തിൽ പരിരക്ഷയുടെ പ്രതിരോധശേഷി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കയ്യിലെ ഭയാനകമായ ആയുധമായി മാറും. ഒരു രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും, പരിരക്ഷ അവകാശപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്തുതന്നെയായാലും, രേഖയുടെ സ്വഭാവം എന്തുതന്നെയായാലും, എന്താണ് പൊതുതാല്പര്യത്തിൽ ആവശ്യമായത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം മാത്രം പരാമർശിച്ച് കോടതിയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണം, അതായത് പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യം - വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ. ആയതിനാൽ തന്നെ വർഗ പരിരക്ഷയുടെ സിദ്ധാന്തം ഇനി അലംഘനീയമായതല്ല; അത് ജുഡീഷ്യൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയെ ഇനി നിഷേധിക്കുന്നില്ല; അത് കോടതി പ്രണമിക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രവുമല്ല. ഒരു രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഗ പരിരക്ഷ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം, രേഖ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പൊതുതാല്പര്യത്തിനോട് കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോടതിയെ പ്രസക്തമായ ഒരു രേഖ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാതിരിക്കുക എന്നതിനോട് തുലനം ചെയ്ത് എവിടെയാണൊ സമതുലനാവസ്ഥ എന്നത് നിർണയിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സുതാര്യമായ സർക്കാർ എന്ന ജനാധിപത്യ ആദർശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ

89 ജസ്റ്റിസ് ഗുപ്ത (ഖണ്ഡിക 142); ജസ്റ്റിസ് തുൾസാപൂർക്ക (ഖണ്ഡിക 662); ജസ്റ്റിസ് ദേശായി (ഖണ്ഡിക 855); ജസ്റ്റിസ് പഥക് (ഖണ്ഡികകൾ 941, 942). ജസ്റ്റിസ് വെങ്കടരാമയ്യ യോജിച്ച അഭിപ്രായമാണ് എഴുതിയത്.

90 വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം അനുവദിക്കുന്നതിനോട് ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി വിയോജിച്ചു.

പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്."

119 ഒരു ജഡ്ജിയെ അധിക കാലയളവിലേക്ക് നിയമിക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കേസിൽ, മൂന്ന് ഭരണഘടനാ നിർവ്വാഹകർ തമ്മിൽ പൂർണ്ണവും ഫലപ്രദവുമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നോ അഥവാ തീരുമാനം ദുരുദ്ദേശ്യപരമാണെങ്കിലോ മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂവെന്നും കൂടി ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന കത്തിടപാടുകൾ മാത്രമാണ് അവകാശവാദം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവ്. മറിച്ച്, റിട്ട് ഹർജി തള്ളുക എന്നതിലേക്കായിരിക്കും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ നയിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, നിയമന പ്രക്രിയ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുന്നത് വഴി, അപേക്ഷകന്റെ കേസിലെ അനന്തരഫലത്തേക്കാൾ സ്വതന്ത്രമായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന വിശാലമായ ഭരണഘടനാ തത്വത്തെയും, ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടാതെ, ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, സ്ഥലംമാറ്റം ദുരുദ്ദേശ്യപരമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ്. വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അത്തരമൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വതിന്റെ നിർവഹണം കേന്ദ്രത്തിന് സാധ്യമാകുന്നതല്ല എന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കത്തിടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് ഹാനികരമാകുമെന്ന അവകാശവാദം തെളിയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി നിരസിച്ചു.

120 **രാജ് നരേനിലെ** (മേൽപരാമർശം) ജസ്റ്റിസ് മാത്യുവിന്റെ അഭിപ്രായം, **സുഖ്ദേവ് സിംഗിലെ** (മേൽപരാമർശം) ജസ്റ്റിസ് സുബ്ബ റാവു സോധിയുടെ അഭിപ്രായം എന്നിവ ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി ഭാഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി **എസ് പി ഗുപ്ത** (മേൽപരാമർശം) എഴുതുകയും കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിധിന്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ച തത്ത്വങ്ങൾ ചുവടെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

120.i ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ നിർണായക ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് തുറന്ന സർക്കാർ. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബാധിത കക്ഷിക്ക് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പ്രയോജനകരമാണ്. കൂടാതെ, വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും തുറന്ന ഗവൺമെന്റിലുമുള്ള പൊതു താൽപ്പര്യം ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 123 ഉം 162 ഉം വകുപ്പുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യം പൊതു താൽപ്പര്യവും സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യവും തമ്മിലുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണ്;

120.ii **സോധി സുഖ്ദേവ് സിംഗിലെ** (മേൽപരാമർശം) ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം രണ്ട് പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിലനിർത്തുന്നു. ഒന്നാമതായി, ഒരു രേഖ പരിശോധിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. പൊതുതല്പര്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എപ്രകാരം ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം മാത്രം നിർണയിക്കുന്നു. പൊതുതാൽപ്പര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രേഖകൾ മാത്രമേ സംസ്ഥാന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് **സോധി സുഖ്ദേവ് സിംഗിൽ** (മേൽപരാമർശം) നേരത്തെ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ നിഗമനം വ്യക്തമാണ്; രണ്ടാമതായി, വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുതാൽപ്പര്യത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോടതിയാണ് അല്ലാതെ വകുപ്പ് മേധാവിയല്ല. വകുപ്പ് മേധാവി ഉന്നയിച്ച ഒരു എതിർപ്പിന്മേൽ, പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഫലം വിലയിരുത്തി രേഖ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കോടതി ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. കോടതി ഈ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം, വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് ഹാനികരമാകുമോ എന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി വീണ്ടും തീരുമാനിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്.

120.iii പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേലാണ് അവകാശവാദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത.

120.iv പൊതുതാൽപര്യ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, മന്ത്രിയോ വകുപ്പ് മേധാവിയോ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊതുതാൽപര്യത്തിന് ഹാനികരമാണോ എന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തിൽ സംശയം തോന്നുകയും സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ചാൽ സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കോടതിക്ക് രേഖ പരിശോധിക്കാം. തെളിവ് നിയമത്തിലെ 162-ാം വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴി കോടതിക്ക് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഈ അധികാരം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല;

120.v വെളിപ്പെടുത്തൽ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന

കാരണത്താൽ രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷ നൽകരുത്. തുറന്ന സർക്കാരിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് വിവരങ്ങൾ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല;

120.vi രേഖകൾ ഹാനികരമായ ഒരു വർഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്നതിനാൽ മാത്രം സ്വാഭാവികമായി വെളിപ്പെടുത്തൽ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. കോടതി അപ്പോഴും ഒരു തുലന പ്രക്രിയ നടത്തണം. വർഗ പരിരക്ഷ 'സമ്പൂർണ്ണമോ ലംഘിക്കാനാവാത്തതോ അല്ല'. എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും യാന്ത്രികമായി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒരു നിയമവാഴ്ചയല്ല ഇത്;

120.vii ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോടതി നിർണ്ണയിക്കണം: (എ) രേഖയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഫലം പൊതുതാൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണോ (ഫല പരിശോധന*)*,(ബി) അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വെളിപ്പെടുത്തലിലെ പൊതുതാൽപര്യം 'വളരെ ശക്തമാണ്", അത് നീതി നിർവഹണത്തിൽ പൊതു താൽപ്പര്യത്തെക്കാൾ മേൽക്കൈ നേടണം (തുലന പരിശോധന*)*;

120.viii തുലന പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ, കോടതി ഇനിപ്പറയുന്ന അന്വേഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം:

viii.a വസ്തുതകൾ*:* വെളിപ്പെടുത്തായ്മ കേസിന്റെ കക്ഷിയുടെ താൽപ്പര്യത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുമോ. വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നടപടികളുടെ സ്വഭാവം, രേഖയുടെ പ്രസക്തി, രേഖ വ്യവഹാരത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാകാനുള്ള സാധ്യത, വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശവാദം അനുവദിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാക്കുമോ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വെളിപ്പെടുത്താത്തത് മൂലമുള്ള ഹാനി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്;

viii.b തത്വത്തിൽ*:* വെളിപ്പെടുത്തായ്മ നീതി നിർവഹണമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ തത്വത്തെ ബാധിക്കുമോ?

121 പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് അധികാരപരിധിയിലുടനീളമുള്ള കോടതികളുടെ സമീപനം പരാമർശിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഇത് ആവശ്യമാണ്, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ **എസ് പി ഗുപ്ത** (മേൽപരാമർശം) യിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പൊതുതാൽപര്യ പ്രതിരോധ നിയമം മറ്റ് പൊതു നിയമ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിയമശാസ്ത്രത്തെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, തെളിവ് നിയമത്തിലെ 123, 162

വകുപ്പുകൾക്ക് പിന്നിലെ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷ് നിയമത്തിലെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് **രാജ്നരേനിലെ** (മേൽപരാമർശം) ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായത്തിലെ ഖണ്ഡിക 41-ൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റേ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

H. 2 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം

122 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ആരംഭിച്ചത് **ഡങ്കൻ v. കാമൽ ലെയർഡ്** [91] എന്ന കേസിലെ ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിന്റെ തീരുമാനത്തോടെയാണ് .

ഈ കേസിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് വെളിപ്പെടുത്തായ്മക്കെതിരായുള്ള പൊതു താല്പര്യ അവകാശവാദം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഉള്ളടക്കത്തെക്കാൾ രൂപത്തിന് മുൻഗണന
നൽകി. സൈമൺ പ്രഭു രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി. (i) വെളിപ്പെടുത്തലിനോട് എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കേണ്ട രീതി ; (ii) എതിർപ്പ് ശരിയായ രൂപത്തിലാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആക്ഷേപം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ കോടതി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? എതിർപ്പിന്റെ രൂപം സാധുതയുള്ളതാണെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള ക്ലെയിം അനുവദിക്കണമെന്നും ഒരു സ്വകാര്യ പൗരന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും ലോ ലോർഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി, ക്ലെയിമിന്റെ സാധുത നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ കോടതികൾക്ക് രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് 'ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളുമായി ജഡ്ജിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും തുല്യമായ അറിവിലും അല്ലാതെ ഒരു ഇടപാടും പാടില്ലെന്ന നീതിയുടെ ആദ്യ തത്വം' ലംഘിക്കും. അതിനാൽ, ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് ഈ പ്രശ്നത്തെ പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായി രൂപപ്പെടുത്തിയില്ല, മറിച്ച് സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യവും പൊതു താൽപ്പര്യവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമായാണ് കണക്കാക്കിയത്. പൊതുതാൽപര്യ

91 [1942] എസി 624

പരിരക്ഷ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് രണ്ട് തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു: അത് ഇപ്രകാരമാണ്, ഒരു പരാതിക്കാരന്റെ താൽപ്പര്യം സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യാത്മകതയ്ക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുക്കണം, രേഖ തടഞ്ഞുവയ്ക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മന്ത്രിക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്.

123 **കോൺവേ v. റിമ്മറിൽ** [92] ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് അതിന്റെ സമീപനം മാറ്റി. വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ ആഘാതം സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ കണ്ണിലൂടെ കാണരുതെന്നും രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ നീതി നിർവഹണത്തിലെ പൊതു താൽപ്പര്യമാണ് ബാധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ലോർഡ് റീഡ് നിരീക്ഷിച്ചു. ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് അടിസ്ഥാന പ്രാധാന്യമുള്ള മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഒന്നാമതായി, കോടതിയിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ തടയണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിയിലാണ്, എക്സിക്യൂട്ടീവിനല്ല. രണ്ടാമതായി, ഈ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ, വെളിപ്പെടുത്തൽ മൂലം പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ദോഷവും നീതി നിർവഹിക്കാൻ കോടതിക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നതിനെയും കോടതി സന്തുലിതമാക്കണം. 'യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും കോടതി സംവിധാനത്തിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസത്തിന്റെ വിശാലമായ തത്വത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായി വേണം കോടതി പിന്നീടുള്ള ഹാനിയെ നിർണയിക്കാൻ. മൂന്നാമതായി, പരിരക്ഷ അവകാശപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വകാര്യമായി പരിശോധിക്കാൻ കോടതിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. വസ്തുതക്കൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പൊതുതാല്പര്യപ്രകാരം വെളിപെടുത്താതിരിക്കേണ്ടത് അവശ്യമാണോ എന്നും കേവലം പൊതു സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനതിന് അഭികാമ്യമാണ് എന്നത് മാത്രമാണോ എന്നത് കോടതി നിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോടതി അതിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ വർഗങ്ങളുടെ സാമാന്യതകൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഒരു വശത്ത് നീതി നിഷേധവും മറുവശത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതുമാകാനിടയുള്ളതും വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സർക്കാർ രേഖകളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹാനിയും കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും ഹഡ്സൺ പ്രഭു പറഞ്ഞു." പൊതുതാൽപര്യം സബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങളുടെ

---

92 [1968] എസി 910

വൈരുദ്ധ്യം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെയുള്ള കേസിൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രേഖകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് (ഫലത്തിന്റെ ചോദ്യം), വെളിപ്പെടുത്താത്തത് 'പൂർണ്ണമായ' അല്ലെങ്കിൽ 'ഭാഗിക' നീതി നിഷേധത്തിന് കാരണമാകുമോ (പ്രക്രിയയുടെയും ഫലത്തിന്റെയും ചോദ്യം).

124 **Reg v. ചീഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ, ഡബ്ല്യു.മിഡ്ലാൻഡ്സ്, എക്സ്. പി. വൈലി**[93] തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നിലെ താൽപ്പര്യം 'മറ്റ് ഇതര മാർഗങ്ങളിലൂടെ' പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നും കോടതി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് എന്ന കേസിലഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിനായി സംസാരിച്ച ലോർഡ് വൂൾഫ് നിരീക്ഷിച്ചു,

> "[...] യഥാർത്ഥ രേഖ ഹാജരാക്കാതെ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. നിയന്ത്രിത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രേഖയുടെ ഒരു ഭാഗം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. [...] കക്ഷികൾ വിവേകമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സാധാരണയായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നടപടികളുടെ ഒരു ശ്രേണിയുണ്ട് അതിനർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്താത്തത് മൂലമുള്ള മുൻവിധികൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് കുറയ്ക്കും എന്നാണ്**.** "
>
> **(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)**

125 **R (മുഹമ്മദ്) v. വിദേശകാര്യ, കോമൺവെൽത്ത് കാര്യ സെക്രട്ടറിയിൽ**[94] Queen's Bench Division ഒരു പൊതുതാൽപര്യ ക്ലെയിമിന്റെ സാധുത നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു ചതുർമുഖ പരിശോധന പ്രയോഗിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ മുൻ താമസക്കാരനായ ഒരു എത്യോപ്യൻ പൗരനെ ക്യൂബയിലെ തടങ്കൽപ്പാളയത്തിൽ യുഎസ് അധികൃതർ

---

93 [1994] WLR 433

94 [2009] EWHC 152 (അഡ്മിൻസ്)

തടഞ്ഞുവച്ചു, അവിടെ അയാളോട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. തടവിലായിരിക്കെ താൻ നടത്തിയ കുറ്റസമ്മതം സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന തന്റെ വാദത്തെ പിന്തുണച്ചേക്കാവുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം സർക്കാരിന്റെ കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിധിയുടെ സമയത്ത്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവ**ൺ**മെന്റ് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം സുരക്ഷാ, രഹസ്യാന്വേഷണ സർവീസസിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏഴ് ഖണ്ഡികകളായി സംഗ്രഹിച്ചു. ഏഴ് ഖണ്ഡികകൾ പൊതുതാൽപര്യ പരിരക്ഷ അവകാശപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഖണ്ഡികകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവ**ൺ**മെന്റ് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡവുമായുള്ള ഇന്റലിജൻസ് പങ്കിടൽ ബന്ധം പുനർനിർണ്ണയം നടത്തുമെന്നും ഇത് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയെ മുൻവിധികളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും വാദിച്ചു. പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ കോടതി നാല് തലങ്ങളുള്ള പരിശോധന നടത്തി:

125.i തിരുത്തിയ ഖണ്ഡികകൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പൊതു താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?

125.ii വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന് ഗുരുതരമായ ദോഷം വരുത്തുമോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏത് താൽപ്പര്യത്തിന്?

125.iii പരിമിതമായ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ മറ്റ് രീതികളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഹാനി തടയാൻ കഴിയുമോ?

125.iv ബദലുകൾ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ, പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ സമതുലനാവസ്ഥ എവിടെയാണ്?

126 ആദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ, പൊതു വിചാരണയുടെയും ന്യായമായ വിധിന്യായത്തിന്റെയും തത്വങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള പൊതുവിശ്വാസത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ സ്വാധീനവും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പൊതു സംവാദത്തെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വിവരങ്ങളുടെ പങ്കും കോടതി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കേസിന്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വെളിപ്പെടുത്തൽ പീഡനത്തെയും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പൊതു സംവാദത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിന് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നല്കി.

സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച കോടതി പൊതു ഹാനിയുടെ വിലയിരുത്തൽ സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് നടത്തിയതെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.

'ഇതര മാർഗ പരിശോധന'യിലേക്ക് വസ്തുതകൾ ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട്, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഖണ്ഡികകൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ വിവരങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ദേശീയ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെയും തുറന്ന നീതിയുടെ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കാതെയും വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ, വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും ഹർജിക്കാരന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തുലന പരിശോധന പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി പാലിക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾ ഇതിനകം പൊതുവേദിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

H. 3 അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ

127 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ജുഡീഷ്യൽ തീരുമാനങ്ങൾ, അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, രാജ്യരഹസ്യങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാൻ കോടതി ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ താല്പ്പര്യം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ തത്വത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് റെയ്നോൾഡ്സ്

പ്രിവിലേജ്. റെയ്നോൾഡ്സ് പ്രിവിലേജ്, വിജയകരമായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രിവിലേജ്ഡ് തെളിവുകൾ നീക്കംചെയ്യുന്ന തത്വമാണ്. റെയ്നോൾഡ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പരീക്ഷ എന്തെന്നാൽ "ദേശീയ സുരക്ഷ പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിവരങ്ങൾ എന്ന് ന്യായീകരിക്കാവുന്ന അപകടം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുത് " എന്നതാണ്. പ്രിവിലേജ്ഡ് തെളിവുകൾ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ആകസ്മികമായി അവകാശവാദങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നതിന് കൂടി കാരണമായേക്കാം[95].

128 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, രാജ്യ രഹസ്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, വെളിപ്പെടുത്തലിലെ 'ഏറ്റവും നിർബന്ധിതമായ ആവശ്യകതയ്ക്ക്' പോലും പ്രത്യേകാവകാശത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ടോട്ടൻ ബാറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു സംരക്ഷിത തെളിവുകളുടെ ഒരു വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ, പ്രശ്നം ന്യായമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, 'പ്രിവിലേജ്' പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് നടപടിയെ ഇല്ലാതക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഈ ഘട്ടത്തിൽ, റെയ്നോൾഡ്സ് പ്രിവിലേജ്, *Totten* ബാറുമായി സംയോജിക്കുന്നു.

129 ഒൻപതാം സർക്യൂട്ടിനായുള്ള യുഎസ് അപ്പീൽ കോടതി **ബിന്യാം മുഹമ്മദ് v. ജെപ്പസെൻ ഡാറ്റാപ്ലാനിൽ**[96], റെയ്നോൾഡ്സ് വിശേഷവകാശം പ്രകാരം കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു: (i) പരാതിക്കാരന്, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അവരുടെ കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ; (ii) പരാതിക്കാരൻ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അവരുടെ കേസ് തെളിയിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രതിക്ക് സാധുതയുള്ള പ്രതിരോധം നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശേഷവകാശം പ്രകാരം പ്രതിക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോടതി

95 അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ v. റെയ്നോൾഡ്സ്, 345 യുഎസ് 1 (1953)
96 614 F 3d 1070 (9)th th Cir 2010) (അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ)

പ്രതിക്ക് ഒരു സംഗ്രഹ വിധി നൽകാം; (iii) വിശേഷവകാശ തെളിവുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ അവകാശവാദങ്ങൾ സൈദ്ധാന്തികമായി സ്ഥാപിക്കാമെങ്കിലും, വിശേഷവകാശ തെളിവുകൾ വിശേഷവകാശമില്ലാത്തവയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവാത്തതിനാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അസാധ്യമായിരിക്കാം.

130 മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കോടതികൾ പിന്തുടരുന്ന സൂക്ഷ്മപരിശോധനാ മാനദണ്ഡം യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്റേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് : ഒന്നാമതായി, വിവരങ്ങൾ 'സംരക്ഷിത വിഭാഗങ്ങളുമായി' ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് റെയ്നോൾഡ്സ് പ്രത്യേകാവകാശത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം; രണ്ടാമതായി, വെളിപ്പെടുത്തൽ, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ എന്നീ അവകാശവാദങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ കോടതി നടത്തുന്നില്ല. വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിത വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, കേസിലും വിശാലമായ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളിലും വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ സ്വാധീനം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അവകാശവാദങ്ങൾ അനുവദനീയമാണ്; മൂന്നാമതായി, വിശേഷവകാശമില്ലാത്ത തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേസ് തെളിയിക്കേണ്ട ഭാരം ബാധിത കക്ഷിയുടെ ചുമലിലാണ്, അല്ലാതെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഭരണകൂടത്തിനല്ല.

H. 4 കാനഡ

131 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ കോടതികൾക്ക് സമാനമായി, കനേഡിയൻ നിയമശാസ്ത്രം-വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ സംബന്ധിച്ച് രേഖകളുടെ[97] 'ക്ലാസ്" സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത രേഖകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലേക്ക് മാറി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനായി മാത്രമാണ് രേഖകൾ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ അനുചിതമായ പെരുമാറ്റം സുഗമമാക്കാനല്ലെന്നുമാണ് കനേഡിയൻ കോടതികളുടെ സ്ഥിരമായ കാഴ്ചപ്പാട്.[98]

97 കാരി v. മജസ്റ്റി, (1986), 72 N.R 81 (SCC)
98 ibid.

132 കാനഡ തെളിവ് നിയമം 1985 ലെ സെക്ഷൻ 38 പരിരക്ഷി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സംബന്ധിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുശാസിക്കുന്നു. കാനഡയിലെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഫയൽ ചെയ്ത വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദത്തിന്റെ സാധുത നിർണ്ണയിക്കാൻ കോടതി ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള വിശകലനം നടത്തുന്നു:

i.i പ്രായോഗികതാ പരിശോധന: വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കേസിന് പ്രസക്തമാണോ? വിവരങ്ങളുടെ സാധുത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവിന്റെ ഭാരം വെളിപ്പെടുത്തൽ അവകാശപ്പെടുന്ന കക്ഷിയുടെ ചുമലിലാണ്[99];

i.ii ഹാനി പരിശോധന: വെളിപ്പെടുത്തൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾക്കോ ദേശീയ പ്രതിരോധത്തിനോ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കോ ഹാനികരമാകുമോ?[100] വെളിപ്പെടുത്തൽ മൂലമുള്ള ഹാനി തെളിയിക്കേണ്ട ഭാരം വെളിപ്പെടുത്തലിനെ എതിർക്കുന്ന കക്ഷിക്കാണ്.[104] എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഹാനീകരമായി ബാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന അവകാശവാദത്തിന് വസ്തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതി, വിവരങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹാനിയുടെ സ്വഭാവവും പരിഗണിക്കണം;

1.a വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാനികരമാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള ഭാരം നിറവേറ്റാൻ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിടണം; കൂടാതെ

1.b വെളിപ്പെടുത്തൽ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഹാനികരമാണെന്ന് ഭരണകൂടം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി ഒരു സന്തുലിത നടപടി സ്വീകരിക്കണം;

99 റിബിക് v. കാനഡ (അറ്റോർണി ജനറൽ), 2003 എഫ്സിഎ 246
100 കാനഡ തെളിവ്
നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 38.06 (1)
104 റിബിക് (n 102)

132.iii ബദൽ പരീക്ഷണം: ന്യായമായ വിചാരണയെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പെടുത്തലിന് ബദലുകൾ ഉണ്ടോ?

132.iv തുലന പരീക്ഷ: വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിൽ പൊതു താൽപ്പര്യത്തെക്കാൾ വെളിപ്പെടുത്തലിലെ പൊതു താൽപ്പര്യം കൂടുതലാണോ എന്ന് കോടതി നിർണ്ണയിക്കണം[101]. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം. തുലന പ്രക്രിയ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കോടതി ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം[102]:

i.a അവകാശവാദം തെളിയിക്കുന്നതിലോ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലോ വിവരങ്ങളുടെ 'ആപേക്ഷിക പ്രാധാന്യം' - അതായത്, വിവരങ്ങൾ കേസിന് 'ആവശ്യമാണോ', 'നിർണായകമാണോ' എന്നത്;

i.b വെളിപ്പെടുത്തൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹാനിയുടെ വ്യാപ്തി;

i.c മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, പൂർണ്ണമായ ഉത്തരം നൽകാനുള്ള അവകാശം, ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ ഉന്നതമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ;

i.d തുറന്ന കോടതി തത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം; ഉം

i.e പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

133 പൊതുതാൽപര്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അധികാരപരിധികളിലെ, വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന

101 കാനഡ തെളിവ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 38.06 (2)
102 ആർ വി. അഹമ്മദ്, (2011) എസ്സിസി 6

നിഗമനങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു:

a.i രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുതാൽപര്യത്തിന് ഹാനികരമാകുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദത്തോട് കോടതികൾ വിധേയത്വം കാണിക്കണമെന്നായിരുന്നു എല്ലാ അധികാരപരിധികളിലുമുള്ള നിയമത്തിന്റെ മുൻ നിലപാട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിലപാട് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകളുടെ സാധുത വിലയിരുത്താൻ കോടതികൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ നിലപാടാണ്. അത്തരം അധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തർക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്;

a.ii കോടതികൾ പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ വ്യാപ്തി നാല് പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: (എ) വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ; (ബി) വർഗ അവകാശവാദങ്ങളുടെ അനുവദനീയതയുടെ പരിധി; (സി) തെളിവിന്റെ ഭാരം; (ഡി) അവകാശവാദങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളുടെ ആവശ്യകത;

a.iii വെളിപ്പെടുത്താത്തത് മൂലമുള്ള ഹാനി തിരിച്ചറിയുന്നതും വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിലയിരുത്തുന്നതും ക്ലാസ് ക്ലെയിമുകളുടെ (വർഗ അവകാശവാദങ്ങളുടെ) അനുവദനീയത, തെളിവിന്റെ ഭാരം, തെളിവുകളുടെ ആവശ്യകത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ മാനദണ്ഡത്തെ ബാധിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെയുള്ള വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കുചിത പരാമർശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിനും നിയമവാഴ്ചയ്ക്കും അതിന്റെ വിശാലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെ ആഘാതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ നിലവാരം ഉയർന്നതാണ്

a.iv പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് പൊതു

താൽപ്പര്യത്തെയും വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോടതികൾ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ തുറന്ന ഗവ**ൺ**മെന്റിന്റെ തത്വത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടാനോ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പൗരന്മാർക്കുള്ള അവസരം ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ അവകാശവാദത്തോട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കോടതികൾ തല്പരത കാണിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതിനാൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെയും വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെയും അവകാശവാദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തുലനത്തിനുള്ള നടപടികൾ കോടതി നടത്തുന്നില്ല. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കോടതികൾ അതിന്റെ ഫലത്തിന് വിരുദ്ധമായി വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാലാണിത്;

a.v PII ക്ലെയിമുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഇന്ത്യ (**എസ്പി ഗുപ്തയിൽ**), യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡം, ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിതമായ ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ വിശാലമായ തത്വങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ സ്വാധീനം പരിഗണിക്കുന്നതിനൽ സമാനമാണ്;

a.vi കാനഡയിൽ, ഭരണകൂടം PII അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കക്ഷി ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖയുടെ പ്രസക്തി തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷകളിലൊന്നായി പ്രായോഗിക പരിശോധന ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി അല്ലാത്തപക്ഷം ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഭാരം തെളിവുകൾക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് സംസ്ഥാനം ഹാജരാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് കോടതിക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ

അറിയാമെന്നതിനാലാണിത്. ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കോടതികൾക്ക് എപ്പോഴും അനുഭാവപൂർണ്ണമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായും, ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഇത് കണ്ടെത്തൽ ഘട്ടങ്ങളുടെയും എതിർപ്പ് ഘട്ടങ്ങളുടെയും സംയോജനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ സംയോജനം പ്രശ്നകരമാണ്, കാരണം കണ്ടെത്തൽ ഘട്ടത്തിലും എതിർപ്പ് ഘട്ടത്തിലും കോടതിയുടെ പരിഗണനകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കക്ഷി നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രസക്തി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിയിക്കണം. കക്ഷി ഈ ഭാരം നിറവേറ്റുകയും കോടതി വെളിപ്പെടുത്തലിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് പൊതുതാല്പര്യത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്ന കാരണത്താൽ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ ഭരണകൂടം എതിർത്തേക്കാം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് ഏൽക്കാവുന്ന ക്ഷതം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരം പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമലിലാണ്. എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതിനുശേഷം വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പ്രസക്തി ബാലൻസിംഗ് (തുലന) ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ കണക്കാക്കാവൂ. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനടിസ്ഥാനമായ പൊതു താല്പര്യ പരിരക്ഷ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കാൻ പൊതുതാൽപര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരം നിറവേറ്റാൻ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ രേഖയുടെ പ്രസക്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് വഴി ഇടയാക്കുന്നു കൂടാതെ, ഒരു പ്രാഥമിക തലത്തിൽ, കക്ഷി കാണാതെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ രേഖയുടെ പ്രസക്തി തെളിയിക്കുക അസാധ്യമാണ്; കൂടാതെ

a.vii വെളിപ്പെടുത്തൽ മൂലമുള്ള ഹാനി തെളിയിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, പൊതുതാൽപര്യത്തിന്റെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ അവകാശവാദങ്ങൾ. സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് യുകെയിലെയും കാനഡയിലെയും കോടതികൾ ഘടനാപരമായ ആനുപാതിക പരിശോധന പിന്തുടരുന്നു.

134 1908-ലെ സിവിൽ പ്രൊസീജർ കോഡ് അനുസരിച്ച്, ഒരു നടപടിക്രമത്തിലെ കക്ഷിക്ക് മറ്റേ കക്ഷിയുടെ കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങളെ പറ്റി അറിവ് നേടുന്നതിന് കണ്ടെത്തലിനായി ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഒരു സത്യവാങ്മൂലവും ഫയൽ ചെയ്യാതെ, മറ്റൊരു കക്ഷിയുടെ കൈവശമുള്ളതോ അധികാരമുള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം തേടാതെ ഒരു കക്ഷിക്ക് ഒരു അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യാം[103]. അത്തരം വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അപേക്ഷയുടെ വാദം കേൾക്കലിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷ സ്യൂട്ടിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ, കോടതിക്ക് ഒന്നുകിൽ നിരസിക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. കൂടാതെ, വെളിപ്പെടുത്തൽ 'ചില തരം രേഖകളിലേക്ക്' പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാം. കേസ് ന്യായമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിനോ, രേഖകളുടെ കണ്ടെത്തൽ ആവശ്യമല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടും. 'കേസ് ന്യായമായി തീർപ്പാക്കുക' എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നടപടിക്രമപരവും ഗണ്യവുമായ നീതിയുടെ ആവശ്യകതകളുടെ ചൈതന്യം ഉൾപ്പെടുന്നു. കണ്ടെത്തൽ കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി അപേക്ഷ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ കക്ഷി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതി സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കൈവശമുള്ള രേഖകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസ്രതമായ വ്യതിയാനങ്ങളോടെ അനുബന്ധം സിയിലെ ഫോം നമ്പർ 5 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഫോമിലാണ് സത്യവാങ്മൂലം ഹാജരാക്കേണ്ടത്.. "[104] സത്യവാങ്മൂലം നൽകേണ്ട ഫോം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

> നമ്പർ 5
> രേഖകളെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യവാങ്മൂലം (ഒ. 11,
> പേജ് 13.)
> (ശീർഷകം നമ്പർ 1, മേൽ പരാമർശം പോലെ)
> മുകളിൽ പേരുള്ള പ്രതി സി.ഡി.യായ ഞാൻ
> ഇപ്രകാരം പറയുകയും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും

103 സിപിസി 1908 ലെ ഓർഡർ XI റൂൾ 12
104 സിപിസി 1908 ലെ ഓർഡർ XI ചട്ടം 13

ചെയ്യുന്നു:-

1 ഈ കേസിലെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്റെ കൈവശമോ അധികാരത്തിലോ ഉണ്ട്.

2 ഞാൻ ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകൾ ഇവിടെ ഹാജരാക്കുന്നതിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു **[**എതിർപ്പിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക**].**

3 ഈ കേസിന്റെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്റെ കൈവശമോ അധികാരത്തിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇല്ല.

4 അവസാനമായി സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ എന്റെ കൈവശമോ അധികാരത്തിലോ ആയിരുന്നു. (അവര് ക്ക് എപ്പോൾ , എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇപ്പോൾ ആരുടെ അധീനതയിലാണ് എന്ന് പറയുക.]

5. എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അറിവും വിവരങ്ങളും വിശ്വാസവും അനുസരിച്ച്, എന്റെ കൈവശത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്ലീഡറുടെയോ ഏജന്റിന്റെയോ കൈവശത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ കൈവശത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലോ, ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട്, പുസ്തകം. അക്കൗണ്ട്, വൗച്ചർ, രസീത്, കത്ത്, മെമ്മോറാണ്ടം, പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഏതെങ്കിലും രേഖയുടെ ഏതെങ്കിലും പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രേഖകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ

കേസിലെയോ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും
കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ
അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഏതെങ്കിലും എൻടി നടത്തിയിയതോ, അല്ലെങ്കിൽ
ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും
ഷെഡ്യൂളുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ
ഒഴികെ ഒന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല

(ഊന്നൽ നൽകി)

135 എല്ലാ രേഖകളും വെളിപ്പെടുത്താൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ശേഷം, പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിക്ക് കോഡിന്റെ അനുബന്ധം സിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമിൽ കൈവശമുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ എതിർക്കാം. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ കണ്ടെത്തലിന്റെ രൂപം മാറ്റാമെന്ന് ഓർഡർ XI റൂൾ 13 സിപിസി അനുശാസിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കണ്ടെത്തൽ, പരിശോധന, ഹാജരാക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സിപിസിയുടെ വ്യവസ്ഥകളെ പരാമർശിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഈ വ്യവസ്ഥകളെ നയിക്കുന്ന തത്വത്തെ വിശദീകരിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതായത്, മറ്റൊരു കക്ഷിയുടെ കൈവശമുള്ള രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു കക്ഷി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നടപടികളുടെ ഫലത്തിന് പ്രസക്തമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കണ്ടെത്തലിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അത്തരമൊരു പരിഗണന ഉയർന്നുവരുന്നില്ല. പൊതുതാൽപര്യത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാനും പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കാനുമുള്ള തെളിവിന്റെ ഭാരം പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തലിനെ എതിർക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ ചുമലിലാണെന്നത് ന്യായമാണ്. കണ്ടെത്തലിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ, ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കക്ഷിയുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന ഭാരം, കണ്ടുപിടിത്തത്തെ എതിർക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം കണ്ടുപിടിത്തത്തെ എതിർക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന

ഭാരവുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

136 പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഭരണകൂടം എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ കാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കോടതികൾ എതിർപ്പിന്റെ സാധുത വിലയിരുത്തും എന്ന് ഈ കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് **എസ് പി ഗുപ്തയിൽ** (മേൽപരാമർശം) വ്യക്തമാക്കുന്നു. സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിക്കുന്നതിൽ, *'രേഖ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ'*[105] രേഖ പരിശോധിക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
അതിനാൽ, PII യുടെ അവകാശവാദം വിലയിരുത്താൻ കോടതികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം (കാരണങ്ങളോടൊപ്പം) മതിയായ വിശദീകരണങ്ങളൊടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ തലവനായ മന്ത്രിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോ ആണ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ കോടതി **എസ് പി ഗുപ്തയിൽ** (മേൽപരാമർശം) നിരീക്ഷിച്ചു. അവകാശവാദം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം. ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ സർക്കാരിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നൽകേണ്ട വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് കോടതി പ്രയോഗിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ മാനദണ്ഡത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

I. പൊതു താൽപ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായ പരിരക്ഷാ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ആനുപാതിക നിലവാരം

137 സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് ഒരു അപവാദം തേടുക എന്നതാണ് ഒരു പൊതു താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദത്തിന്റെ സത്ത. പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ കക്ഷിക്ക് നീതിയുക്തവും ന്യായവുമായ വാദം

105 എസ് പി ഗുപ്ത (ഖണ്ഡിക 77)

നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം, നടപടിക്രമപരമായ നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നത് ആനുപാതികമായ മാനദണ്ഡത്തിൽ പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

138 മേൽപ്പറഞ്ഞ ചർച്ചയ്ക്ക് പുറമേ, ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ പൊതു താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് കോടതികൾ ആനുപാതികമായ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു:

i ഒന്നാമതായി, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ സ്ഥാപിത തത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നു, അതായത് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കേസ് അറിയാനുള്ള അവകാശം. ഈ അവകാശവാദം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21 ൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യായമായ വിചാരണയ്ക്കോ വാദപ്രതിവാദത്തിനോ ഉള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നു. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമിന്റെ സാധുത വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കോടതികളുടെ പങ്ക് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21 പ്രകാരം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം ന്യായമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു;

ii രണ്ടാമതായി, ശ്രദ്ധ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഈ കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് **എസ് പി ഗുപ്തയിൽ** (മേൽപരാമർശം) PII യുടെ അവകാശവാദം വിലയിരുത്തുന്നതിന് നിലവിലെ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആനുപാതിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ഉപവശങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതായിരുന്ന ഘടനാപരമായ ആനുപാതികതയുടെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചില്ല,: (i). വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം അല്ലാതെ ഉദ്ദേശ്യമല്ല കൂടാതെ; (ii)

വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെയും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെയും ഫലങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുക (വസ്തുതകളെയും തത്വങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി). ഈ കോടതി 'രേഖകളുടെ വർഗം' അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവകാശവാദത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗത രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ ആഘാതത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ മാറ്റി. ഈ രണ്ട് തത്ത്വങ്ങളും ഈ കോടതി **ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമിയിൽ** (9 ജെ) (മേൽപരാമർശം); നിശ്ചയിച്ച ഘടനാപരമായ ആനുപാതികതയുടെ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.

iii ആനുപാതിക നിലവാരത്തൊടൊപ്പം നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ട നാല് തലങ്ങളിലായുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന പരീക്ഷ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വഴി ഒരു ന്യായീകരണ സംസ്കാരം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതികൾ ഇതിനകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിയമശാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരോ തലത്തിലും മതിയായ വഴക്കവും നൽകുന്നു. കൂടാതെ

iv അവസാനമായി, പിഐഐ അവകാശവാദം പൊതു നിയമ സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ പൊതു നിയമ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിയമശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ പദ്ധതി അനുവദിക്കുന്ന പരിധി വരെ ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റ് പൊതു നിയമ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിയമശാസ്ത്രത്തിന് പ്രേരകമായ മൂല്യമുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെയും കാനഡയിലെയും കോടതികൾ ഒരു പിഐഐ അവകാശവാദത്തിന്റെ സാധുത വിലയിരുത്താൻ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

139 മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം പരിശോധിക്കാൻ കോടതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടനാപരമായ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ആവശ്യമെങ്കിൽ, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നിയമശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2), അനുച്ഛേദം 19 (6), തെളിവ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 124 എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പദാവലിയിലെ വ്യത്യാസം

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. അനുച്ഛേദം 19 ലെ ന്യായമായ നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ അവകാശം ഇനിപ്പറയുന്നവയാകാമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു *ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അഖണ്ഡതയുടെയും* *<u>താൽപ്പര്യങ്ങൾ</u> പ്രകാരം 'ന്യായമായും നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു'.[...]* സെക്ഷൻ 124 പ്രകാരം പൊതുതാൽപര്യം വ്യണപ്പെടുമെങ്കിൽ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ, സെക്ഷൻ 124 പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന മാനദണ്ഡം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

140 ആനുപാതിക നിലവാര നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം ബാലൻസിംഗ് (തുലന) ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ആനുപാതിക നിലവാരത്തിന്റെ അനുയോജ്യതയും നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യവും ഫലത്തിന് വിപരീതമായി ഉദ്ദേശ്യം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഷയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ന്യായമായ വിചാരണയ്ക്കുള്ള അവകാശവും അനുച്ഛേദം 21, 19(1)(എ) എന്നിവ പ്രകാരം സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശവും പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെളിവ് നിയമത്തിലെ 124-ാം വകുപ്പ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ മറികടക്കാൻ ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനും മതിയായ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് തെളിവ് നിയമത്തിലെ 124ാം വകുപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തത്വം. അത്തരമൊരു നിയന്ത്രണം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല . അത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഹാനി മാത്രമാണ്.

141 മേൽപ്പറഞ്ഞ ചർച്ചയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, തെളിവ് നിയമത്തിലെ 124-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളും **എസ് പി ഗുപ്തയിലെ** (മേൽപരാമർശം) ഈ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് **മോഡേൺ ഡെന്റൽ** (മേൽപരാമർശം) യിൽ ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് പുറമെ, നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു ഹാനി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആനുപാതിക നിലവാരത്തിന്റെ എല്ലാ ഉപവശങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരം വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാണ് . തെളിവ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 124 ലെ തത്വങ്ങളെ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഘടനാപരമായ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഇപ്രകാരമാണ്:

141.i വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതു താൽപ്പര്യത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുമോ *(ഹാനി ഘട്ടം);*

141.ii പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണമുള്ളതും എന്നാൽ തുല്യമായ രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു ബദൽ മാർഗ്ഗം ഉണ്ടോ; അതിലൂടെ *(അനിവാര്യത ഘട്ടം);* കൂടാതെ

141.iii വെളിപ്പെടുത്താത്തതിലുള്ള പൊതു താൽപ്പര്യം വെളിപ്പെടുത്തലിലെ പൊതു താൽപ്പര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണോ *(തുലന ഘട്ടം).*

142 **എസ് പി ഗുപ്തയിൽ** (മേൽപരാമർശം) ഈ കോടതി ഇതിനകം നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, തുലന ഘട്ടത്തിൽ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെയും കാനഡയിലെയും കോടതികൾ, കേസിന്റെ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിഗണനകളും തത്വത്തിന്റെ വിശാലമായ ചോദ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം നീതിയുക്തമാക്കുമോ, മെറ്റീരിയലിന്റെ ആപേക്ഷിക പ്രസക്തി - മെറ്റീരിയൽ 'നിർണ്ണായകമാണോ' അല്ലെങ്കിൽ 'ആവശ്യമാണോ' അല്ലെങ്കിൽ കേസിന്റെ സത്ത അവകാശവാദിക്കെതിരായതാണോ എന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം കോടതി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തത്വങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം പോലുള്ള മറ്റ് ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെ ആഘാതം കോടതി പരിഗണിക്കും.

J. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ര വച്ച കവർ: കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗ്ഗങ്ങൾ

143 പൊതുതാൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ അവകാശവാദങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്, എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 124-ന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച ഘടനാപരമായ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം കോടതി പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഘടനാപരമായ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച്, വെളിപ്പെടുത്താത്തതിൽ പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ അവകാശവാദം തെളിയിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ മേൽ തെളിവിന്റെ ഭാരം കോടതി ചുമത്തുന്നു. ആനുപാതിക പരിശോധന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കുന്നതിന് കർശനമായ മാനദണ്ഡം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകൾ വിലയിരുത്താൻ കോടതി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആനുപാതികതയുടെ ഘടനാപരമായ മാനദണ്ഡത്തിന് വിരുദ്ധമായി, മുദ്രവച്ച കവറിൽ വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കോടതികൾ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് താൽക്കാലികവും കാര്യമാത്രപ്രസ്ക്തവുമാണ്.

144 ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 145 സുപ്രീം കോടതിക്ക് കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനവും നടപടിക്രമങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നു. അനുച്ഛേദം 145 പ്രകാരമുള്ള അതിന്റെ അധികാരത്തിന് അനുസൃതമായി, 1966 ലെ സുപ്രീം കോടതി ചട്ടങ്ങൾ[106] പരസ്യപ്പെടുത്തി. മുദ്രവച്ച കവറിൽ രേഖകൾ കോടതിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല. 1966-ലെ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരമായി

106 "**1966 ലെ നിയമങ്ങൾ**

2013-ലെ സുപ്രീം കോടതി ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. 2013 ലെ സുപ്രീം കോടതി ചട്ടങ്ങളിലെ ഓർഡർ XIII റൂൾ 1, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു വ്യവഹാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിക്ക് എല്ലാ വാദങ്ങൾ, വിധികൾ, വിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവുകൾ, രേഖകൾ, സാക്ഷികളുടെ സമർപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. ചട്ടം 7 ഈ നിയമത്തിന് ഒരു അപവാദമാണ്. (i) രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള രേഖകൾ (2) കോടതിയോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ മുദ്രവച്ച കവറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവ; (iii) പൊതുതാൽപര്യത്തിന് അനുസൃതമല്ലാത്ത വെളിപ്പെടുത്തൽ മുതലായവ കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു; മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന രേഖകൾ കോടതിയുടെയോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയോ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ചട്ടം. ഓർഡർ XIII റൂൾ 7 പരിശോധനയ്ക്കായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

> "7. ഈ ഉത്തരവിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോ കോടതിക്കോ അയച്ചതോ സമർപ്പിച്ചതോ ഹാജരാക്കിയതോ ആയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയോ കോടതിയുടെയോ ഉത്തരവിന് കീഴിലും അനുസരിച്ചും മുദ്രവച്ച കവറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതായി കരുതുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യമല്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും മിനിറ്റുകൾ, കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിൽ നിന്ന് പകർപ്പുകളോ ചുരുക്കങ്ങളൊ സ്വീകരിക്കുവാനോ ഒരു കക്ഷിക്കും വ്യക്തിക്കും അവകാശമില്ല."

PART J

145 മുദ്രവച്ച കവറിൽ ഒരു നടപടിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കോടതിയുടെ അധികാരം ഉത്തരവ് 13 ചട്ടം 7 ൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെയും കാനഡയിലെയും ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മുദ്ര വച്ച കവർ നടപടിക്രമം നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് കോടതികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, മുദ്രവച്ച കവറിൽ വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കോടതിയുടെ അധികാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന റൂൾ 7 പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നു. മുദ്രവച്ച കവറിൽ വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കോടതിയുടെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മെറ്റീരിയൽ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതോ പൊതു താൽപ്പര്യത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതോ ആണെങ്കിൽ മുദ്രവച്ച കവറിൽ വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിയമം മൊത്തത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ, പൊതു താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളും അതേ ദോഷങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രഹസ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപിത രീതിയായ പൊതുതാൽപര്യ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് പകരമായി മുദ്രവച്ച കവർ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടികളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദോഷങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ മുദ്രവച്ച കവർ നടപടിക്രമം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

146

മുദ്ര വച്ച കവർ നടപടിക്രമത്തിലും പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകളിലും, വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രേഖകൾ അപേക്ഷകന്റെ അഭിഭാഷകന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഫലത്തിൽ, എക്സ്-പാർട്ടായി നടത്തപ്പെടുന്നു, അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കക്ഷിയുടെ അഭിഭാഷകനെ നടപടികളിലെ റെക്കോർഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മുദ്ര വച്ച കവർ നടപടിക്രമവും പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു നിർണായക വ്യത്യാസം, ആദ്യത്തേതിൽ,

നടപടികൾക്കിടയിൽ മുദ്രവച്ച കവറിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുക്കളെ കോടതി ആശ്രയിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുകയും കക്ഷികൾക്കും വിധികർത്താവിനും അത്തരം മെറ്റീരിയലുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുദ്രവച്ച കവർ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും തുറന്ന നീതിയുടെയും തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു. **അൽ റാവി v. ദി സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ്**[107]**,** കേസിൽ പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം സീൽ ചെയ്ത കവർ നടപടിക്രമത്തിന് സമാനമാണ്, അപേക്ഷകനോട് വെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രസക്തമായ മെറ്റീരിയൽ തുടർന്നുള്ള വിസ്താരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം വിചാരണ വേളയിൽ പൂർണ്ണമായൊ ഭാഗീകമായോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമത്തിന് ഉത്തരവിടാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നടപടിക്രമത്തിൽ, അവകാശവാദിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അഭിഭാഷകൻ ആയിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശവാദിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം തുറന്ന നീതിയുടെയും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നുവെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ലോർഡ് ഡൈസൺ തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു :

> "41. [...] ഞാൻ പരാമർശിച്ച പൊതു നിയമ തത്വങ്ങളെ പിഐഐ നടപടിക്രമം മാനിക്കുന്നു. പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, അവ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും കോടതിക്കും ലഭ്യമാണ്. അവ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അവ മറ്റ് കക്ഷികൾക്കോ കോടതിക്കോ ലഭ്യമല്ല. വ്യവഹാരത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഇരു

107 (2011) UKSC 34

കക്ഷികൾക്കും അർഹതയുണ്ട്. ശാഖകളിൽ അനീതിയോ അസമത്വമോ ഇല്ല. ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഫലം, പ്രസ്തുത രേഖകൾ കൈവശമുള്ള കക്ഷിക്കും മറുവശത്തെ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകനും കോടതിക്കും മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്നതാണ്. സ്പെഷ്യൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്."

147 നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ഇത് അവകാശവാദി സ്ഥാപിച്ച നടപടികൾ തള്ളിക്കളയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് പ്രശ്നം നീതിയുക്തമല്ലാതാക്കി മാറ്റും. രണ്ടാമതായി, ഇത് പ്രതിയെ (ഈ കേസിൽ, ഭരണകൂടത്തെ) പ്രതിരോധരഹിതനാക്കിയേക്കാം. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദം കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണ മാർഗമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കോടതി ഈ പരിഗണനകളും കണക്കിലെടുക്കണം. അതിനാൽ, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, വിജയകരമായ പിഐഐ ക്ലെയിമിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നടപടിക്രമത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് ന്യായമാണോ എന്നതിലേക്ക് അന്വേഷണം മാറുന്നു.

148 പ്രൊസീഡിംഗിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ വിവരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസിലാന്റ് ലോ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രണ്ട് ഘട്ട നടപടിക്രമം നൽകുന്നു.[108] പരിഗണനകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ വിവരങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമോ എന്നതാണ് ആദ്യ പരിഗണന. നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ന്യായമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരിഗണന. വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അതില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുപകരം ഒരു അടഞ്ഞ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീതിയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായി

108 ലോ കമ്മീഷൻ, ദി ക്രൗൺ ഇൻ കോർട്ട്: കോടതി നടപടികളുടെയും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളുടെയും അവലോകനം (ഡിസംബർ 2015, വെല്ലിംഗ്ടൺ, ന്യൂസിലാന്റ്) റിപ്പോർട്ട് 135

നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോടതി ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ എന്ന് കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. അതായത്, ദേശീയ സുരക്ഷാ പരിഗണനകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് കോടതി നിഗമനം ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ രേഖയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ സംശയിക്കുന്നു, പക്ഷേ വിവരങ്ങൾ നടപടികളിൽ നിന്ന് ന്യായമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് മുകളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ രണ്ട് ദോഷങ്ങളിൽ ഒന്നിന് കാരണമാകും. ഇത്തരം അനീതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടികൾ പിന്തുടരുന്നത് നീതിയുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസൃതമാകുമെന്ന് കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. നീതിയുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പൊതുതാൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുപുറമേ ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്തു. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും, അവകാശവാദിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് നീതിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ന്യൂസിലാന്റ് ലോ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടും അംഗീകരിച്ചു. കൂടാതെ അവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുക. കമ്മീഷന്റെ പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

> "5.51 ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ഗണ്യമായ ഹിയറിംഗിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ക്ളോസ്ഡ് നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവിടണോ എന്ന് കോടതി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രസക്തമാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഗണ്യമായ വാദം കേൾക്കലിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടാവൂ, വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു പകരം ഒരു അടച്ച നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീതിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്. ദേശീയ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ രാജാവിന്റെ കേസിന് പ്രയോജനകരമായ കേസുകളിൽ ഒരു അടഞ്ഞ നടപടിക്രമം ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും, നീതിന്യായ പരിശോധനയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ രാജാവിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും,

കാരണം അത് മറ്റ് കക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനും അവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. രാജാവ് ഒരു നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ചില കേസുകളിൽ, ഇത് ഉചിതമാണെന്ന് കോടതികൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ കോടതി ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് രാജാവിതര കക്ഷിക്ക് മുൻവിധിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടഞ്ഞ നടപടിക്രമം നീതിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്."

149 **അൽ റാവി** (മേൽപരാമർശം)കേസിൽ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി പൊതു താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വിജയകരമായ അവകാശവാദത്തിൽ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ പ്രഭാവം കൈകാര്യം ചെയ്തു . ആ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു തുറന്ന നടപടിക്രമം പാലിച്ചാൽ പ്രതിക്ക് തന്റെ പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായി വിന്യസിക്കാൻ (അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ) കഴിയാത്ത ചില തരം കേസുകളിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമത്തിന് ഉത്തരവിടാൻ കോടതി അതിന്റെ അന്തർലീനമായ അധികാരം പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനം വാദിച്ചു. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് കോടതി ശരിയായ ഫലത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് വാദിച്ചു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുതാൽപര്യ പരിരക്ഷയുടെ പ്രയോഗത്തിനായി ഒരു അടഞ്ഞ ഭൗതിക നടപടിക്രമം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കേസ്. ഒരു പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടിക്രമത്തിന് പകരം ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കാൻ കോടതികൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ഏകകണ്ഠമായി സമ്മതിച്ചെങ്കിലും, പൊതു താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണ നടപടിക്രമത്തിന് പകരമായി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജിമാർ വിയോജിച്ചു.

150 പൊതുതാൽപര്യ പരിരക്ഷ ക്ലെയിമിന് പുറമേ ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം

കോടതിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ലോർഡ് ഡൈസൺ തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞു കാരണം: (1) ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം പൊതു താൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ നടപടിക്രമത്തിന്റെ വിപരീതമാണ്. ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഭുജങ്ങൾക്ക് തുല്യതയില്ല; (2) രേഖ കൈവശമുള്ള കക്ഷിക്ക് മാത്രമെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ രേഖ പ്രയോജനകരമാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. പ്രസ്തുത രേഖ പ്രാപ്യമല്ലാത്ത അവകാശവാദിക്ക് ആയത് അവരുടെ കേസിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ അത് അവരെ ദോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും നടപടിക്രമം ഒരു കക്ഷിയോട് അന്തർലീനമായി അനീതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും; (iii) അവകാശവാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു രേഖയുടെ പ്രസക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടത്താൻ കോടതികളെ വിളിക്കരുത്. ലോർഡ് കെർ തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ വാദത്തിലെ രണ്ട് അധിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സുപ്രധാനമായ തെളിവുകൾ നടപടികളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാ തെളിവുകളും ജഡ്ജിക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്ന നിർദ്ദേശം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

151 എല്ലാ തെളിവുകളും ന്യായാധിപൻ കാണുന്നതിനാൽ ന്യായാധിപൻ ന്യായമായ ഫലത്തിലെത്തുമെന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ലോർഡ് കെർ നിരീക്ഷിച്ചു, കാരണം തെളിവുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കണം, തെളിവുകൾ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തമായിരിക്കണം. പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു:

> "93. പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നിർണായകമായ തെളിവുകൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഹർജിക്കാരുടെ രണ്ടാമത്തെ വാദം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശം വഞ്ചനാപരമായി ആകർഷകമാണ് - കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് എല്ലാ തെളിവുകളും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര മദ്ധ്യസ്ഥനെക്കാൾ മികച്ചത് എന്താണ് എന്നതാണ് അപ്പീൽ വാദികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ന്യായാധിപൻ എല്ലാം കാണുന്നതിനാൽ, ന്യായമായ

ഫലത്തിലെത്താൻ അയാൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമെന്ന പറയാത്ത അനുമാനത്തിലാണ് ഈ വാദത്തിന്റെ പ്രധാന തെറ്റ്. **ആ അനുമാനം തെറ്റാണ്. യഥാർഥത്തിൽ മൂല്യവത്തായിരിക്കണമെങ്കിൽ, തെളിവുകൾ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിരിക്കണം. ഞാൻ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ക്രിയാത്മകമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഒരാളുടെ എതിരാളി ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം അറിയാനും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ന്യായമായ വിചാരണ എന്ന ആശയത്തിൽ അത്തരമൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥാനം നേടുന്നത്. ന്യായാധിപൻ എത്ര ബുദ്ധിമാനും ദൃഷ് കാന്തിയുള്ളവനുമാണെങ്കിലും, നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പ്രസക്തമായ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനത്തിലും അത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലും ഗണ്യമായ നിയന്ത്രണം ഒരു കക്ഷിക്ക് കൈമാറുന്നു. അത്തരമൊരു നടപടിക്രമം വിവാദ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ന്യായമായ വിചാരണയ്ക്ക് നൽകുന്ന അപകടം വ്യക്തവും അനിഷേധ്യവുമാണ്."**

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

152 പൊതുതാൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ അവകാശവാദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്നും, അവകാശവാദം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര വസ്തുതകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നും അവരുടെ ക്ലെയിം അനുവദിച്ചാൽ, നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ നീക്കം ചെയ്യും എന്നതിനാൽ പൊതുതാൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ അവകാശവാദങ്ങൾ സുഖകരമായി അവലംബിക്കില്ലെന്നും ലോർഡ് കെർ തുടർന്നും നിരീക്ഷിച്ചു. എല്ലാ രേഖകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം തേടാൻ ഭരണകൂടത്തെ

പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് പണ്ഡിതനായ ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു.

153 പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള പരിരക്ഷ അവകാശവാദങ്ങൾ തീർപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊസീജ്യർ ഉത്തരവിടാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ലോർഡ് മാൻസും (ലോർഡ് ഹെയ്ലും അംഗീകരിച്ചു) ലോർഡ് ക്ലാർക്കും പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ വിയോജിച്ചു. ലോർഡ് മാൻസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിം അനുവദിച്ചതിനുശേഷം, മെറ്റീരിയൽ എതിർകക്ഷിയുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ അവകാശവാദം റദ്ദാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവകാശവാദി അത്തരമൊരു നടപടിക്രമത്തിന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമത്തിന് ഉത്തരവിടാം. ക്ലാർക്ക് പ്രഭുവിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, പൊതുതാൽപര്യ പ്രതിരോധ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം, കക്ഷികൾ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും കേസിന്റെ വസ്തുതകളെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു ക്ലോസ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ജഡ്ജിക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയും വേണം.

154 ന്യൂസിലാന്റിലെ ലോ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകളും **അൽ റാവി**(മേൽപരാമർശം) കേസിൽ ലോർഡ് ക്ലാർക്കിന്റെയും ലോർഡ് മാൻസിന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങളും പൊതുതാൽപര്യ പ്രതിരോധ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അധിക ഘട്ടമായാണ് ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടികൾ അവതരിപ്പിക്കുക. മുദ്ര വച്ച കവർ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമത്തിൽ കോടതി, നടപടികൾ തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ അവകാശവാദിക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനീതികളെ നേരിടാൻ ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

155 മുദ്രവച്ച കവർ നടപടിക്രമത്തിന് സമ്മതിച്ചാലും അവകാശവാദി കണ്ണുകൾ അടച്ച് തീക്കുഴിയിലേക്ക് ചാടുന്നതു പോലെയാണ്. ലോർഡ് കെർ **അൽ റാവി**(മേൽപരാമർശം) കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം മികച്ച ഫലം നൽകുമെന്ന അവകാശവാദം വിധികർത്താവ് നിഷ്പക്ഷനാണെന്ന അനുമാനത്തെ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അനുമാനത്തിനപ്പുറം, പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. കോടതി അന്യായമായ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കും, അത്തരമൊരു അന്യായമായ തീരുമാനം ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിനും യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൊതുവിമർശനത്തിനും വിധേയമാവില്ല..

156 ഒരു പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിം അനുവദിക്കുന്നത് അവകാശവാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിക്കുണ്ടാക്കുമെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും, മുദ്രവച്ച കവർ നടപടിക്രമം മികച്ച നടപടി ഉറപ്പാക്കില്ല. പൊതുതാൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ നടപടികളുടെ സമാപനത്തിന് ശേഷം പ്രതിക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നടപടിക്രമം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയാൽ, പൊതുതാൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ നടപടികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം അനാവശ്യമാകും. മറിച്ച്, പൊതുതാൽപര്യ പരിരക്ഷ നടപടികളുടെ ഫലമായി, തെളിവുകൾ നടപടികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും നീക്കംചെയ്യുന്നത് പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. കൂടാതെ, ലോർഡ് ഡൈസൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, രേഖയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദിക്ക് അറിയില്ല എന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഈ നടപടിക്രമം സ്വാഭാവികമായും ദോഷകരമാണ്.

157 പരിരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രേഖകൾ വ്യവഹാര കാരണവുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇഴചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടികളിൽ നിന്ന് രേഖകൾ നീക്കംചെയ്യുന്നത് നടപടികൾ നീതിയുക്തമല്ലാതാക്കുമെന്ന് വാദിക്കാം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഈ വാദത്തിന് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്ന് കരുതാനാവില്ല. മുകളിൽ നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിം തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന തുലന ഘട്ടത്തിൽ കോടതിക്ക് പ്രസക്തമായ പരിഗണനകളിലൊന്ന് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് പ്രശ്നത്തെ നീതിയുക്തമാക്കുമോ എന്നതാണ്. മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രസക്തിയും വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ നീതിയുക്തമല്ലാത്ത സാധ്യതയും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതി മെറ്റീരിയൽ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന്

നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. അത്തരം അവകാശവാദങ്ങളുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ അവകാശവാദങ്ങളും ഫലങ്ങളും വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് തുലനതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊതുതാൽപര്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെങ്കിലും, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം നീതിയുക്തമല്ലാതാക്കിയാൽ കോടതികൾക്ക് പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അവകാശവാദം തള്ളിക്കളയാം, കൂടാതെ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് മൂലമുള്ള പരിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ മൂലമുള്ള പരിക്കിനെ മറികടക്കുന്നുവോ എന്ന് കേസിന്റെ വസ്തുതകളിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

158 വിജയകരമായ പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡോക്യുമെന്റിനെ ന്യായമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച കവർ നടപടിക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുപകരം ഡോക്യുമെന്റിന്റെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സംഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടി കോടതികൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പ്രമാണത്തിന്റെ തിരുത്തിയ പതിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമത്തിലെ സംഗ്രഹം പരാമർശിക്കാൻ മാത്രമേ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും അനുമതി ലഭിക്കൂ. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചർച്ച കണക്കിലെടുത്ത്, പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെയും രഹസ്യാത്മകതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗമാണ് പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഇത് അന്തിമ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്: പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണം കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണ മാർഗമാണെങ്കിൽ, മുദ്രവച്ച കവറിന്റെ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ, മുദ്രവച്ച കവറിൽ തെളിവുകൾ നേടാൻ കോടതിക്ക് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകും. മുദ്ര വച്ച കവർ നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിധിയുടെ പരിധിക്കപ്പുറമാണെങ്കിലും, പൊതുതാൽപര്യ പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും നിയന്ത്രിത മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ ഉദ്ദേശ്യം ഫലപ്രദമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, മുദ്ര വച്ച കവർ നടപടിക്രമം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് മതിയാകും. ഉദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നടപടിക്രമ രീതികളെക്കുറിച്ച് കോടതി ഒരു വിശകലനം നടത്തണം, കൂടാതെ നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകൾക്ക്മേൽ കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണമുള്ള

മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം.

159 മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്ന യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് നൽകാതിരിക്കുക, പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, മുദ്രവച്ച കവറിൽ മാത്രം കോടതിക്ക് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയിലൂടെ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21 പ്രകാരം പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അപ്പീൽവാദിയുടെ അവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അപ്പീൽ വാദിയുടെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എതിർകക്ഷികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച് 2022 ജനുവരി 31 ലെ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവും 2022 മാർച്ച് 2 ലെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയും നടപടിക്രമ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ റദ്ദാക്കണം.

K. മുഖ്യമായ വെല്ലുവിളി: അനുമതി പുതുക്കൽ നിഷേധിക്കുന്ന എംഐബിയുടെ നടപടിയുടെ സാധുത.

160 തന്റെ വാദഗതികൾക്കിടയിൽ, മിസ്റ്റർ ഹുസൈഫ എ അഹ്മദി, നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകളുടെ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച വാദങ്ങൾക്ക് പുറമേ അനുമതി പുതുക്കാത്തതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ മതിയായ രേഖകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതിനാൽ, നടപടിക്രമപരമായ കാരണങ്ങളാൽ 2022 ജനുവരി 31 ലെ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവും 2022 മാർച്ച് 2 ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുമതി പുതുക്കൽ നിഷേധിച്ച ഉത്തരവിനെതിരായ പ്രധാന വെല്ലുവിളി തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും.

161 2010-ൽ എംബിഎൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേർസ് ടെലിവിഷൻ

ചാനലായ 'മീഡിയ വൺ' അപ്‌ലിങ്ക ചെയ്യാനും ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്യാനും അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചു. സുരക്ഷാ ക്ലിയറന്സ് നല്കുന്നതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഐബിയില് നിന്നും സിബിഐയില് നിന്നും റിപ്പോര്ട്ട് തേടി. എംബിഎല്ലിനെതിരെ പ്രതികൂലമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് സി.ബി.ഐ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'മാധ്യമം ദിനപത്രം',വുമായി എംബിഎൽ അടുത്ത ബന്ധം പങ്കിടുന്നതായും മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ ശൈലി പ്രതികൂലമാണ് എന്നും ഐബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗമനത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളോടുള്ള വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചും ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ഹിന്ദു മതമൗലികവാദികള്ക്കെതിരെ, മുസ്ലീം മതമൗലികവാദികള്ക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി, സ്വീകരിച്ച മൃദുസമീപനത്തെക്കുറിച്ചും മാധ്യമം പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഐബി പരാമർശിച്ചു. എംഎച്ച്എ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുകയും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ അനുമതി നിഷേധിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യുകയും അതുവഴി എംബിഎല്ലിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നൽകുകയും ചെയ്തു.

162 2014-2019 കാലയളവിൽ എംബിഎല്ലിന്റെ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് തേടിയപ്പോൾ സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഐബി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ജെഇഐ-എച്ച് അനുഭാവികളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന എംബിഎല്ലിന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്ഥാപന വിരുദ്ധ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചും ഐബി പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. എംബിഎല്ലിന്റെ സ്ഥാപന വിരുദ്ധ നിലപാടിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ; യുഎപിഎ, സായുധ സേന (പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ) നിയമം, സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ, ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങൾ, പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമം, എൻആർസി, എൻപിആർ, തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ്, സുരക്ഷാ സേനയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐബി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഎച്ച്എ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങൾ സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ടോ, തൽഫലമായി, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (1) (എ) പ്രകാരം മാധ്യമ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

163 അനുച്ഛേദം 19 (1) (എ) യുടെ ഭാഗമായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2) ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമേ പരിമിതപ്പെടുത്താവൂ. അനുച്ഛേദം 19 (2) ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ "ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും സമഗ്രതയും, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം, പൊതു ക്രമം, മാന്യത അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയലക്ഷ്യം, അപകീർത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കൽ" എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ വിധിയുടെ ഭാഗം സിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാർത്താ ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്നത് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ്, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2) ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അത്തരം നിയന്ത്രണം ഭരണഘടനാപരമായി അനുവദനീയമാകൂ.

164 മോഡേൺ ഡെന്റൽ (മേൽ പരാമർശം), ജസ്റ്റിസ് കെ.എസ്. പുട്ടസ്വാമി (9 ജെ) (മേൽ പരാമർശം) എന്നിവയിലെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൗലികാവകാശങ്ങളിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ന്യായമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കോടതികൾ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് പൊതുവെ നിയമനിർമ്മാണ പ്രവർത്തന മേഖലയിലാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും ആനുപാതികതയുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഈ കോടതിയുടെ നിലപാട്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 13 പ്രകാരം മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന 'നിയമങ്ങൾ' അസാധുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, 'നിയമം' എന്നതിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നടപടി ഉൾപ്പെടുന്നു. മൗലികസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ലംഘിക്കുന്ന ഭരണപരമായ നടപടികള് ആനുപാതിക നിലവാരത്തില് പരീക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന നിയമത്തിന്റെ നിലപാട് ഈ കോടതി അതിന്റെ

മുന് വിധികളില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.[109] അതിനാൽ, അനുമതി പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച എംഐബിയുടെ നടപടി ആനുപാതിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം ചെയ്യും.

165 മോഡേൺ ഡെന്റലിൽ (മേൽ പരാമർശം) ഈ കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആനുപാതിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ആദ്യ പരിശോധനയിൽ അവകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടിക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അനുച്ഛേദം 19, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ ന്യായമായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം ന്യായമായും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അനുച്ഛേദം 19 (2) ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭരണകൂട നടപടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. എം.ബി.എല്ലിന്റെ സ്ഥാപന വിരുദ്ധ നിലപാട്, ജെ.ഇ.ഐ-എച്ച് എന്നിവയുമായി എം.ബി.എല്ലിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം എന്നീ രണ്ട് കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷാ അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.

166 ഒരു ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു സ്വതന്ത്ര പത്രം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ പങ്ക് നിർണ്ണായകമാണ്, കാരണം അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. അധികാരത്തോട് സത്യം സംസാരിക്കാനും ജനാധിപത്യത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ പൗരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കഠിനമായ വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കടമയുണ്ട്. പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമേലുള്ള നിയന്ത്രണം പൗരന്മാരെ ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയം മുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ

109 ഓം കുമാർ വി. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, (2001) 2 എസ്സിസി 386; യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി. ഗണയുദ്ധം, (1997) 7 എസ്സിസി 463

വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഏകീകൃതമായ വീക്ഷണം ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

167 സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മീഡിയ വണ് ചാനലിന്റെ വിമര്ശനാത്മക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്ഥാപന വിരുദ്ധത എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരമൊരു പദാവലിയുടെ ഉപയോഗം തന്നെ, മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന പ്രതീക്ഷയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചാനലിന് ഭരണഘടനാപരമായി അർഹതയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ ചാനലിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ച എംഐബിയുടെ നടപടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഭയാനകമായ തരത്തിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. അനുച്ഛേദം 19 (2) ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം ഒരു കാരണവശാലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല.

168 ജെഇഐ-എച്ച് ന്റെ പങ്കും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഐബി സമർപ്പിച്ച കുറിപ്പിൽ സംഘടനയെ മൂന്ന് തവണ നിരോധിച്ചതായും മൂന്ന് നിരോധനങ്ങളും പിൻവലിച്ചതായും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. . 1947 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള് തടയൽ നിയമപ്രകാരം 1992 ലാണ് സംഘടനയെ അവസാനമായി നിരോധിച്ചത്. ഈ കോടതി 1994 ൽ നിരോധനം അസാധുവാക്കി. അതിനാൽ, ജെഇഐ-എച്ച് ഒരു നിരോധിത സംഘടനയല്ലാത്തതിനാൽ, സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും അഖണ്ഡതയെയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളെയോ പൊതു ക്രമത്തെയോ ബാധിക്കുമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപകടകരമാണ്. കൂടാതെ, എംബിഎല്ലിനെ ജെഇഐ-എച്ച് മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫയലിലെ ഒരേയൊരു തെളിവ് ജെഇഐ-എച്ച് കേഡറുകൾ എംബിഎല്ലിന്റെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനെ പിന്തുണച്ച് ഐബി ഓഹരി ഉടമകളുടെ പട്ടിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവയെ ജെഇഐ-എച്ച് മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ, എംബിഎല്ലിന് ജെഇഐ-എച്ച് മായി

ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണ്, ഒന്നാമതായി, കാരണം ജെഇഐ-എച്ച് ഒരു നിരോധിത സംഘടനയല്ല, ജെഇഐ-എച്ച് അനുഭാവികളുടെ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ ഒരു തെളിവുമില്ല. രണ്ടാമതായി, ജെഇഐ-എച്ച് അനുഭാവികളുടെ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാലും, ഓഹരി ഉടമകൾ ജെഇഐ-എച്ച് അനുഭാവികളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. മുകളിലുള്ള ചർച്ച കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യമോ ശരിയായ ഉദ്ദേശ്യമോ ഇല്ല.

169 സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2018 ലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ പാരാമീറ്ററുകളിൽ 20, 22 എണ്ണം എംഐബിക്കെതിരായ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഐബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. SL നമ്പർ 20 ഇങ്ങനെ വായിക്കാം "ഇന്ത്യയിലെ മതപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം. *22-ാം* നമ്പർ*,* "പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സുരക്ഷാ ആശങ്കകളുടെയോ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെയോ മനഃപൂർവ്വമോ വ്യവസ്ഥാപിതമോ ആയ ലംഘനം*".* എന്ന് വായിക്കുന്നു*.* എംബിഎല്ലിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച വസ്തുതകളും 20 ഉം 22 ഉം സുരക്ഷാ പാരാമീറ്ററുകളും തമ്മിൽ യുക്തിസഹമായ ബന്ധമില്ല. സുരക്ഷാ പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരായ വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ എംബിഎല്ലിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്ത രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിലൂടെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ലംഘിക്കുന്നതിനോ മതപരിവർത്തനത്തിലോ എംബിഎൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയാനാവില്ല.

L നിഗമനങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും

170 മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചർച്ച കണക്കിലെടുത്ത്, അപ്പീലുകൾ അനുവദിക്കുകയും 2022 ജനുവരി 31 ലെ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവും 2022 മാർച്ച് 2 ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഞങ്ങൾ ചുവടെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

(i) അപ്‌ലിങ്കിംഗ്, ഡൗൺലിങ്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം അനുമതി പുതുക്കുന്നതിന് പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളിൽ ഒന്നാണ് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ്;

(ii) നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഐബിയുടെ ഉത്തരവിനെയും ഹൈക്കോടതി വിധിയെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ അനുവദനീയമാണ്:

(a) സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഈ കോടതിയുടെ മനേക ഗാന്ധിയിലെ (മേൽപരാമർശം) വിധിയിലൂടെ ഭരണഘടനാവത്കരിക്കപ്പെട്ടു . കേസിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അന്തർലീനമായ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് കോടതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഫലം. നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്ന നടപടികൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കേസിന്റെ ഫലം സംബന്ധിച്ച മുൻവിധി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്ത്വങ്ങളുടെ കാതൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് യുക്തിസഹതയെ ചേർക്കുന്നു. പിന്തുടരുന്ന നടപടിക്രമം നടപടിക്രമ ഉറപ്പുകളുടെ കാതൽ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഭാരം അവകാശവാദിയുടെ മേലാണ്;

(b) 2022 ജനുവരി 31 ലെ എംഐബിയുടെ യുക്തിരഹിതമായ ഉത്തരവിലൂടെയും പരാതിക്കാർക്ക് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതും കോടതിക്ക് മാത്രമായി വെളിപ്പെടുത്തിയതും വഴി ന്യായമായ വാദം കേൾക്കാനുള്ള എംബിഎല്ലിന്റെ അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അപ്പീൽവാദികൾ തെളിയിച്ചു. പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമം ന്യായയുക്തവും ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14, 21 എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഭാരം പിന്നീട് പ്രതികളുടെതായി മാറുന്നു. നടപടിക്രമത്തിന്റെ യുക്തിസഹത പരിശോധിക്കാൻ ആനുപാതികതയുടെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചു.

(c) **എക്സ് ആർമി പറൊട്ടക്ഷൻ സർവീസസ് (മേൽ പരാമർശം), ഡിജി കേബിൾ**

ശൃംഖല (മേൽ പരാമർശം) എന്നിവയിലെ ഈ കോടതിയുടെ വിധികൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ; കേസിന്റെ വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ നീതിയുടെ കടമയെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു.

(d) രഹസ്യസ്വഭാവവും ദേശീയ സുരക്ഷയും നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണെങ്കിലും, നിലവിലെ വസ്തുതാപരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പരിഗണനകൾ ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ല;

(e) വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ (2) യുക്തിബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി രേഖയിലുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് അതേ അനുമാനം സ്വീകരിക്കുമോ; എന്നീ പരിശോധനകളിലൂടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ പരിഗണനകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായുള്ള അവകാശവാദത്തിന്റെ സാധുത വിലയിരുത്തണം;

(f) വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് രഹസ്യാത്മകതയുടെയും ദേശീയ സുരക്ഷയുടെയും താൽപ്പര്യമാണെന്ന് അനുമാനിച്ചാലും, എതിർ കക്ഷികൾ സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങൾ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാന മിനിമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എംബിഎല്ലിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം വിശദീകരിക്കാത്തത് അനുയോജ്യതയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല;

(g) ഘടനാപരമായ ആനുപാതിക മാനദണ്ഡത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുദ്ര വച്ച കവർ നടപടിക്രമത്തിന്റെ അതേ ദോഷങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പൊതു താൽപ്പര്യ പരിരക്ഷ ക്ലെയിമുകളുടെ സാധുത കോടതികൾ വിലയിരുത്തുന്നു. പൊതുതാത്പര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകളുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വിരുദ്ധമായി മുദ്രവച്ച കവറിൽ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള കോടതികളുടെ അധികാരം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമില്ലാത്തതും കാര്യമാത്രപ്രസക്തവുമാണ്. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകളിൽ കോടതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവലോകന മാനദണ്ഡവും നടപടിക്രമപരമായ പരിരക്ഷ

പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച കവർ നടപടികളിൽ അത്തരമൊരു മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അഭാവവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകൾ കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗങ്ങളാണെന്നാണ്. കൂടാതെ, പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിമുകൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും, മുദ്രവച്ച കവർ നടപടികൾ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും തുറന്ന നീതിയുടെയും തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു.

(h) വിജയകരമായ പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെറ്റീരിയലുകൾ ന്യായമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സംഗ്രഹം നൽകുന്നതിനും കോടതികൾക്ക് കഴിയും; കൂടാതെ

(iii) എംഐബിയുടെ ഉത്തരവിനോടുള്ള വെല്ലുവിളി ഗണ്യമായ കാരണങ്ങളാൽ അനുവദനീയമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (2) ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു മാധ്യമ ചാനലിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നിഷേധിക്കവുന്നത് അല്ലതെ പുതുക്കാത്തത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19 (1) (എ) പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃതമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളല്ല എംബിഎല്ലിന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, അതായത് അതിന്റെ സ്ഥാപന വിരുദ്ധ നിലപാടും ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ജെഇഐ-എച്ചുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണവും. ഏതായാലും, ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ഓഹരിയുടമകളുടെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ ഒരു വസ്തുവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

171 ഒരു പൊതുതാൽപര്യ പരിരക്ഷ കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മാർഗമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിഗമനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവകാശവാദം കേൾക്കുമ്പോൾ നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് കോടതിക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കോടതിയും കക്ഷിയും മാത്രമാണ് പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടികളിൽ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളത്. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ ക്ലെയിം പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആനുപാതിക മാനദണ്ഡം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകന്റെ കേസുമായി മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രസക്തി പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ കോടതിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തത് അപേക്ഷകനെ

ഫലപ്രദമായി ദുർബലനാക്കും. ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും; നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകളുടെ ഭരണഘടനാ തത്വം ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്, അത് അപ്രസക്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല. പരമോന്നത ഭരണഘടനാ കോടതി എന്ന നിലയിൽ, ഈ രണ്ട് പരിഗണനകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ സന്തുലിതമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടികളിലെ നടപടിക്രമപരമായ ഉറപ്പുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവകാശവാദിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഒരു അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. ഒരു അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ നിയമനം നീതി നിർവഹണ പ്രക്രിയയുടെ വസ്തുനിഷ്ഠതയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി രഹസ്യാത്മകതയുടെ ആശങ്കകളെ സന്തുലിതമാക്കും.

172 കോടതി നിയമിക്കുന്ന അമിക്കസ് ക്യൂറിക്ക് ഭരണകൂടം തടഞ്ഞുവയ്ക്കാണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകളെ ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ്. അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷകനോടും അവരുടെ അഭിഭാഷകനോടും, വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഫലപ്രദമായ സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്താൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും അവരുടെ കേസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിതിനും; ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അനുവദിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, അമിക്കസ് ക്യൂറി പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖ അഭിഭാഷകൻ കാണുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം അപേക്ഷകനുമായോ അവരുടെ അഭിഭാഷകനുമായോ ആശയവിനിമയം നടത്തരുത്. അമിക്കസ് ക്യൂറി അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അപേക്ഷകന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. അമിക്കസ് ക്യൂറി അപേക്ഷകനോ അവരുടെ അഭിഭാഷകനോ ഉൾപ്പെടെ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുമായി വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

173 ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 145 അനുശാസിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ എല്ലാ വിധികളും തുറന്ന കോടതിയിൽ മാത്രമേ പ്രസ്താവിക്കാവൂ. പൊതുതാൽപര്യ സംരക്ഷണ നടപടികൾ അടച്ച നിലയിൽ നടക്കുമെങ്കിലും, തുറന്ന കോടതിയിൽ അവകാശവാദം

അനുവദിക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ കോടതി യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവകാശവാദം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവിൽ അത് പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനിവാര്യമായും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന എതിർപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത്തരം കേസുകളിൽ കോടതി ഇപ്പോഴും അത് പരിഗണിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത തത്ത്വങ്ങളിൽ യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്, വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവിൽ നിന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ചാലും. എന്നിരുന്നാലും, യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവിൽ നിന്ന് തിരുത്തിയ വിവരങ്ങൾ കോടതി രേഖകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കോടതികൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ്.

174 അതനുസരിച്ചാണ് സിവിൽ അപ്പീലുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്. എംഐബി, നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കൽ അനുമതികൾ നൽകും, ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മറ്റെല്ലാ അധികാരികളും സഹകരിക്കും. പുതുക്കൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഈ കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് തുടരും.

175 തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷ (കൾ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇതിനാൽ തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു.

.... CJI

[ഡോ.ധനഞ്ജയ വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്]

....J

[ഹിമ കോഹ്ലി]

PART L

ന്യൂഡൽഹി;

ഏപ്രിൽ 05, 2023

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.